

尽言集

刘安世

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
尽言集原序	6
尽言集卷一	8
尽言集卷二	16
尽言集卷三	22
尽言集卷四	30
尽言集卷五	35
尽言集卷六	41
尽言集卷七	48
尽言集卷八	54
尽言集卷九	60
尽言集卷十	66
尽言集卷十一	70
尽言集卷十二	77
尽言集卷十三	83
尽言集跋【附录】	89

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案尽言集三十卷宋刘安世撰安世字器之大名人少师事司马光哲宗初以光荐除秘书省正字又以吕公着荐除右正言迁左谏议大夫绍圣初落职知南安军又贬新州别驾英州安置徽宗立移衡州寻以濮州团练副使鼎州居住后复直龙图阁卒事迹具宋史本传安世有集二十卷今未见传本此集皆其奏劄不知何人所编前有隆庆辛未石星张应福序皆云得抄本于西亭王孙家西亭者朱睦防也星序称是集凡三卷而此本实十三卷与序不合然证以永乐大典所载一一相符殆校讐偶殊三字脱十字也史称安世忠孝正直似司马光而刚劲则过之故弹击权贵尽言不讳当时有殿上虎之称集中所论诸事史不具载颇足以考见时政其中稍有遗议者如吴处厚之劾蔡确本出罗织而安世申处厚之说章凡一十二上务欲置确于死地殊不免意见之偏然由其嫉恶太严至于已甚故徒知确为佞邪而不察处厚非善 见无礼于君者遂如鹰鹯之逐实非故相排挤之比观欧阳棐为苏轼所善程子为苏轼所讐而安世论棐差遣不当章凡九上併程子诋为五 絕无所区别于其间是亦其孤立无党之一证不足以为疵瑕也惟是气质用事词或过激故王侁东都事畧论之曰为君子不能深思远虑优游浸渍以消小人之势而痛心疾首务以口舌争之事激势变遂成朋党是为平允之论至朱子作名臣言行录于王安石吕惠卿皆有所采录独以安世尝劾程子之故遂不载其一字则似乎有意抑之矣要其于朝廷得失知无不言言无不尽严气正性凛凛如生其精神自足以千古固非人力所能磨灭也乾隆四十六年十月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆 熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

尽言集原序

余少闻长者言元城先生直言被窜事心窃壮之稍长为儒生至郡谒先生祠輒低回留之不能去则私臆以为先生在当时目为殿上虎其忠言谏议当有着成编帙皎皎在人闻见者何宋史之寥廓也及读其门人所为语録则又荒漫不足发而文词亦不少槩见于心甚弗当岂所谓殿上虎者固尽是耶去歲铜梁张防山公宪副来镇吾郡亟慕先生欲标榜以式后进求先生遗言不可得博搜之从乃得其尽言集于大梁宗藩西亭处则大喜而集仍手抄不便传诵因命郡守暘谷王君清戎云岳朱君司理龙阳蔡君梓之成防公以文武才擢陝叅政治行有日犹以序命余曰公先生里中人公敢言 先生是序公不得辞且集湮没二三百载今始显出詎谓无待余承命逡巡曰唯唯否否何敢当第先生之所以尽言与公之所以刻是集者则不可以不之序也序曰夫古称尽言者至龙逢比干极矣在汉则有汲长儒在唐则有魏陆二公在宋则有先生而先生之为谏议正当熙宁元祐章惇蔡京诸党进退之间而宋北狩南渡未然之际乃先生之所建白每以辩是非邪正进君子退小人为急其攻击章蔡诸防至二三十上不止甚或犯主顏色雷霆震怒旁观缩朒先生则少停复奏不为竦挠呜呼其亦若且危矣语曰知无不言言无不尽其先生谓乎使先生之說果行则章蔡可以不横元祐可以不蛊徽钦可以不北而高孝可以不南宋之社稷至今存可也奈之何凿枘之不入而春循梅新高窠雷化诸蛮烟瘴雨之区卒为先生奉母延喘之所也悲夫然于先生则何病矣徒令后之论国是者惟三致叹于当时之君臣而已且先生之所以能尽言若此者盖緣先生从司马公防得诚之一言为尽心行已之要而求诚之功又始不妄语所得固非浅鲜者故能诚以事主引是非争天下大体死生祸福视如浮沤而将与孟子刚大不动心者埒矣由是观之先生诚何如人哉先生诚何如人哉今去先生从矣而乡后进小子仰先生如太岳北斗之不可即縉绅大夫防吾郡者闻先生风则思愿为之执鞭而有不能孰谓忠义之心果古今殊乎夫君子爱其人则思永其传希其踪则思践其实兹集出将使后之论先生者得与龙逢比干诸公同防而乡后进与縉绅之仰止先生者各砥砺其廉隅节槩以无负先生而时事国运且有赖斯固防山公与郡太守诸君刻布是集之意已然防山公蜀人也昔苏长公称先生为真铁汉至今名为确言乃公亦炳播是集殆又为先生之钟期乎然余则非其人胡足为先生序亦少致向慕之私云集凡三卷刻之郡署中隆庆辛未正月吉日赐同进士出身前吏科给事中郡后学石星序

古人所谓不朽者三而言居其一言非难尽言为难尽言非难尽言于君尤难噫若刘元城先生者其殆能人之所尤难者耶先生魏人也宋时举进士初除谏官即欲以直谏报主又虑坐是罹罪貽母氏忧乃入白母太夫人欲辞职终养即是可以覩先生之孝母太夫人述先君子欲为谏官而不获之故再四勉慰强使就职先生拜谢教及入谏垣遇事极言畧无顾避即是可以知先生之忠古人谓出处可卜事业先生忠孝根于天性故其出处大致如此阅尽言集中如论胡宗愈除职不当至二十一防论章惇蔡确强买讥讪各至十一二防他多 是正言快论百折不回必斥其人寢其事而后言乃已于乎以一介士而与万乘之君角胜负校是非于雷霆之下斧钺之前真乃批龙鳞触忌讳瀕九死而不回者廷臣所谓殿上虎坡公所谓真铁汉盖以是与龙逢比干而下如先生者迺仅见焉龙逢比干不幸而死于谏先生幸而得不死于谏虽窜逐炎荒遍歷恶域防十数年而卒得全軀以归然则所学于司马公之诚至是益

可驗矣或曰集名尽言取言无不尽意也得无与不妄语者相戾乎余曰世之高谈阔论者孰肯吐肝披胆于君前而犯顔敢諫之臣多得之深沉不伐之士吾是以知尽言者固自不妄语中来也是集也庐山张公祖购之四方者累年一旦于汴中宗藩西亭氏得之如获拱璧然时尚抄本也迨隆庆庚午公以蜀中鉅儒奉命节钺天雄下车即访元城故里遂録而録诸梓与先生语録行録并传于世既成嘱余叙诸简端余曰先生之芳声伟绩直与天地齐日月炳奚俟余叙为者第余忝与先生同桑梓而高山仰止之思不能一日释诸懷且张公之诚心直道大元城而一念秉彝好德之衷又勃勃然有不能已者余两重之是以敢忘芜陋而谬为之叙若庐山公之芳声伟绩与元城同垂不朽者又自有太史公笔也余何容贅焉明隆庆辛未春二月朔赐进士出身承德 兵部职方司主事前行人司行人魏人右川张应福序

尽言集卷一

宋 刘安世 撰

初除右正言第一章

右臣近被圣恩擢寘谏列内惟薄媿无以称寻具辞免不防俞允窃伏思念陛下所以不次用臣者岂徒备二省之员为朝廷美观而已盖授之以名者必求其实任之以职者必责其効故臣拜命之初未敢指陈政事而首论治乱之本原人君之大体庶有以副公朝图任之诚意尽愚臣平昔之所学惟陛下毋惮烦而试听之臣闻书称尧之德曰稽于众舍已从人舜戒其臣曰予违汝弼汝无面从退有后言伊尹之告太甲曰有言逆于汝心必求诸道有言逊于汝志必求诸非道傳說之复于高宗曰惟木从绳则正后从谏则圣然则古之聰明睿知之君所以能大过于人者未有不以求谏为先务也今陛下居从安之时乘不拔之势崇起教化修举法度粲然追迹于三代之隆者岂有他哉特以陛下至诚虚已首开言路故人人自竭乐告善道而天下之情无不通也然臣尚有疑者自去岁以后屡罢言事之官中外臣民不知其详往往窃议以谓陛下好贤之志稍异于初年纳谏之心渐怠于昔日臣窃忧之恭惟祖宗以来尤以防谏为重虽所言者未必尽善所用者未必皆贤然而借以弹击之权养其敢言之气者乃所以制奸邪之谋于未萌防政令之失于未兆也今陛下深居九重政在大臣之际固宜开广聪明留意采纳而前日防谏数人相继罢去甚者至于不防其所论之是非不察其所争之当否阳饵以美迁阴夺其言责使忠正之臣愤懣而不能发修防之士愧赧而不敢受若果出于陛下之意邪则亏损圣德不可不戒若出于大臣之计邪则陛下宜察其用心不过欲排天下之公议以决其私意而已臣窃谓奸人用事之始惟防谏足以折其谋至于祸胎既成虽圣贤不能救其害陛下视今日何如祖宗之朝而乃一听大臣之所为蔽耳目之任而挫忠义之气非所谓慎终如始者也臣之所以先献此言者非谓忝列谏垣乃敢要君以固位也实以上关宗庙社稷安危之机下系君子小人消长之渐是以反复论列期有以感动宸衷若夫世俗之人指以为嫌疑者臣固有所不避也伏望万机之暇详覽瞽言獎进端良容受直谏参之以公议持之以诚心所爱者必知其恶所憎者必知其善使臣下不能窥伺间隙以售其私则忠言嘉谋将继此而进矣臣天赋愚直不识忌讳惟陛下察其爱君忧国之诚少赐留听不胜幸甚

论命令数易

臣尝考载籍以推先王之道虽礼乐刑政号为治具而所以行之者特在于命令而已昔之善观人之国者不视其势之盛衰而先察其令之弛张未论其政之醇疵而先审其令之繁简惟其虑之既熟谋之已臧发之不妥而持以必行则坚如金石信如四时敷天之下莫不倾耳承听耸动厌服此圣人所恃以鼓舞万民之术也书曰慎乃出令令出惟行弗惟反易曰涣汗其大号传曰令重则君尊又曰国之安危在出令凡此皆圣人慎重之意也臣伏见朝廷命令变易频数远不过一二岁近或期月而已甚者朝行而夕改亦有前诏未颁而后令蠲除者吏不知所守民不知所从求其弊原盖由讲议未精思虑未审人情有所未尽事理有所未通或牵于好恶之私或溺于迎合之说是非无所辨取舍无所宗故一人言之而遽为之纷更也方平

居无事之时轻嫚多变之如此缓急有事之际何以取信于人伏望圣慈深鉴前古之戒谨为今日之虑至于法度之废置政事之因革必使大臣公心协谋博极利病广覽详择务当义理更其所可更则不嫌于违俗守其所可守则无憚于袭故申敕门下无使徒为审读以应故事其有措置失当前后谬戾者必举封駁之职庶几诏令清简吏民信服事可久行不致反汗取进止

论寺监官冗

臣伏见先皇帝考古职典建置治官天下之务必总于三省散 于六曹循名责实大体虽善而措置法度未暇致详此议者所以论官冗之弊而首及于寺监也伏惟陛下即政之初常赋之外一切蠲复所入有限则国用有不足之虑是以专置官局裁节浮费而膳部併于主客虞部入于屯田又量事之闲剧以定员之多寡六曹所减凡十九员而官无废事人无异议者处之得其理也臣尝观先帝时寺监长贰多不并置亦有无少卿而丞簿行其事者今太仆卫尉鸿胪光禄太府各二卿军器将作少府各二监丞簿官属仍不预焉省曹所减止十余员而寺监所增乃倍平昔前日省官之诏遂为空文损彼益此何补于治昔杜佑建议于唐以谓臯陶作士正五刑今刑部尚书大理卿是二臯陶也垂作共工利器用今工部尚书将作监是二垂也伯夷秩宗典邦礼今礼部尚书礼仪使是二伯夷也伯益作虞掌山泽今虞部郎中都水使者是二伯益也旧名不废新职日加空存虚称皆无实事臣每爱其言最为切理今百司申陈必经寺监而长贰鲜敢予夺悉禀六曹不惟虚烦文移淹留旬月而又省寺指挥间多异同内外有司艰于遵奉加以官吏猥众糜耗廩禄非有厘革将不胜弊欲望圣慈叅酌典故稽考名实凡寺监之职可以归之六曹者宜尽省之或事务实繁及政体所系不可罢者亦宜裁为定员不使冗滥庶几官得其人经费易给

论馆职乞依旧召试

右臣伏见祖宗初定天下首辟儒馆以育人材累圣遵业益加崇獎处于英俊之地而厉其名节观以古今之书而开其聰明廩食大官不任吏责所以成就德器推择豪杰名卿贤相多出此途得人之盛无愧前古然自近歲以来寢轻其选或緣世赏或以军功或酬聚斂之能或徇权贵之荐未尝较试遂贴职名渐开侥幸之门恐非祖宗之意伏望陛下明诏执政今后馆职无俾轻授必求文学行谊有闻于时审察其才实可长育然后一依近降条制召试而命庶使名器渐重不容幸得循致贤能以备官使

再奏

右臣近尝奏请今后馆职欲乞并依元立条制召试而授已奉圣防施行然臣伏观所降指挥尚有未尽輒复论列庶几小补臣尝谓祖宗以来新进入馆之人鲜有不试而命者惟是缙绅宿望始効显著或累持使节或移镇大藩欲示优恩方令贴职今陛下过听臣言追复旧制虽由大臣奏举到馆职并依召试方得除授而继云其朝廷特除者不在此限则是不问人才之如何资歷之深浅但非奏举皆可直除名为更张弊原尚在臣愚欲乞特降指挥依仿故事约

自转运使以上资序特除者方得不用此制庶能塞侥幸之门重馆阁之选

论差除多执政亲戚

右臣伏见祖宗以来执政大臣亲戚子弟未尝敢授内外华要之职虽有合得陈乞差遣亦只是数处闲慢监当局务原其深意盖谓父兄已居柄任而京师之官多是要剧为大臣者既不能人人为朝廷推至公之心振拔滞淹提獎寒素而贪权好利多为子孙之谋援引亲属并据高势根连蒂固更相朋比絕孤寒之进路增膏 之骄气浸成大弊有不胜言是以祖宗立法务裁抑上下遵奉莫敢或违自王安石秉政以后尽废累圣之制专用亲党务快私意二十年间廉耻扫地陛下践阼之初厉精求治划革侥幸一本至公躬行法度不欲有毫髮之累此天下之人所共闻见而在位之臣化上之德宜尽忠交儆务为正直而庙堂之上犹习故态子弟亲戚布满要津此最当今之大患也臣条列其弊屡欲面奏偶以秋暑尚炽伏恐从烦听覽用此未敢请对然近来差除尤多不协物论是以不避烦瀆圣聪须至具章疏论列臣伏见太师文彦博之子及为光禄少卿保雍将作监丞孙永世少府监丞妻族陈安民近迁都水监丞女婿任元卿堂差监商税院孙壻李由堂差监左藏库或用恩例陈乞而此两处皆非陈乞之所当得也司空吕公着之子希勣今年知颍州才及成资召还为少府少监希纯去年自太常博士又迁宗正寺丞女婿范祖禹与其妇翁共事于实录院前此盖未尝有而次壻邵□为开封推官公着才罢仆射即擢为都官郎中外甥杨国寶自初改官知县又堂除太常博士未及又擢为成都路转运判官杨壤寶亦自常调堂差知咸平县妻弟鲁君贶今年自外任擢为都水监丞姻家张次元堂除知洺州胡宗炎擢为将作少监马传庆自冗官得大理寺主簿其间虽或假近臣论荐之名皆公着任宰相日拔擢除授也宫教之职旧系吏部依法选差近方收为堂除而公着首用其孙壻赵演宰相吕大防范任中书侍郎日堂除其女婿王谔京东排岸司妻族李括知洋州李机知华州范纯仁拜相之初即用其姻家韩宗道为户部侍郎妻族王古右司员外 王毅近自常调堂差知长垣县门下侍 孙固之子朴判登闻检院臣闻鼓检院乃天下诉冤之地岂可使执政子弟为之熙宁初尝以宰相子曾孝寬判鼓院是时言者以此论奏即令罢免而公亮陈乞监皮角塲此近例也孙固及【左丞王存 右丞胡宗愈】姻家欧阳棐除馆职未及一月又授职方员外 宗愈之弟宗炎近除开封推官然王存除欧阳棐外未闻其人及中书侍郎 刘摯亦未见所引私亲而二人者依违其间不能糾正雷同循默岂得无罪臣之所陈皆彰明较着士大夫之所共知其所不知者又不可以悉数臣窃谓二圣临御于兹四年未尝以名器少私于宗族外家而大臣所为乃反若此上下恬然不以为怪此臣之所甚惧也昔崔贻孙为相未逾年而除吏八百员不避姻故之嫌后之大臣欲引其私亲者多假此以借口而欺防世主臣常疾之今考其传盖亦有說且唐自至德乾元以来天下兵兴政事纷乱官赏差繆永泰之后稍稍平定而元载用事贿赂盛行划塞公路纲纪大壞常袞当国力惩其弊凡奏请一切杜絕而矫枉过正贤愚同滞及崔贻孙之相则荐举者惟其人推至公以行之故除吏八百莫不谐允后之大臣能如贻孙之尽公则缙绅之间自无异论惟其执心偏党所用匪人排斥孤寒专引亲戚而乃窃其绪余文过饰非及致人言又从而尤之亦已过矣今上等知州通判在京寺监宫教畿内知县之 号为优便者尽属堂除虽资任未至甚高固若不足寘如议论而常调之人一防选用即今后每任例得朝廷差除不复更归吏部以上较之侥幸不细况有司员多阙少四方寒士羈旅京师待次选部往往逾歲未得差遣及其注授

又守二年遠闕則世祿權要之家何幸而疎遠平進之士何獨不幸也臣伏見自来畿內知縣皆選士使能之地近聞以宣德 王毅知長垣縣士大夫皆謂毅素号闖茸亡狀特甚止緣范純仁妻族之故遂有此命中外傳播莫不駭笑欲望聖慈特令追寢外其間人材粗堪或到官已久未至曠職固難追改臣亦不敢上煩朝廷必令盡罷但以執政大臣不避親嫌不畏公議眾論喧然為之不平者久矣竊恐陛下九重深遠不能盡知故敢畧具所聞上補聰明之万一伏惟機務之暇留神省覽仍愿陛下出臣此章徧示三省俾自此以往厲精更始庶几不廢祖宗之法而示天下以至公之道豈勝幸甚

貼黃

臣孤立小官防陛下誤有拔擢實在諫垣苟緘默不言足以全身保祿而今日之論遍及柄臣既犯眾怒決非自安之計但臣不敢曠職上負陛下亦非敢招撫大臣私事以為捭闔之說盖得于眾論所共不平者須至一一奏知惟乞聖慈特賜詳察

又

臣方欲發奏又聞除知真州錢防為福建路提防刑獄亦是呂公着姻家其勢如此不已臣故不敢不極論也愿陛下早以臣言戒飭輔臣

又

內歐陽棐除省郎不當臣已別具狀論奏亦乞早賜施行

再奏

右臣近曾論列朝廷差除多涉嫌疑頗招物論及新知長垣縣宣德郎王毅尤為闖茸人皆傳笑欲乞特行追寢至今未防施行日近復觀除目內奉議郎程公孫堂差監在京都商稅院葛繁軍器監主簿臣聞二人者與執政皆是姻家眾論益喧無不憤嘆以謂孤寒之士待次選部動逾歲月不得差遣及有注授二年遠闕今公孫輩本系常調止緣執政姻戚而京師優便之職無名輕授墮紊紀綱滋長僥幸甚非所以稱陛下為官擇人之意伏望聖慈罷王毅程公孫葛繁新命以伸公議

貼黃

臣聞程公孫乃呂公着男希純之妻兄葛繁系范純仁之同門壻而執政徇私牽意無所顧憚如此之甚竊慮陛下體貌大臣重傷其意欲乞去此貼黃付外施行

論歐陽棐差除不當

右臣近闻大臣尝荐考功员外郎欧阳棐谓有史才朝廷过听遂用为著作郎中外喧传皆谓大臣不当轻进奸慝误陛下知人之明累公朝责实之政臣忝在言路义当论列不避委曲上烦圣听按棐凭藉阀阅素无声问才既暗陋性复回邪造请权门不憚寒暑与程颐毕仲游孙朴杨国宝辈交结执政子弟防预密论号为死党缙绅之所共疾清议之所不齿岂可叨窃误恩列职太史昔刘知几之论以才学识为史官之三长今棐谄佞浅薄背公成朋虽有口耳之学亦何足取臣窃谓朝廷不至乏材如此之甚伏望圣慈因其辞免追还新命非惟少抑奔竞之风庶亦渐消朋党之弊

贴黄

勘防著作郎之任典领国史清切严重非他官之比自来由此遂为两制岂容小人輒尔冒处伏望别加遴选

第二

右臣近尝奏论欧阳棐朋党邪佞不当尘玷太史伏防陛下特徇公议已令追寝缙绅传诵莫不相庆如闻近日复授集贤校理前后反覆臣窃疑之恭惟祖宗以来尤重馆职之选盖将养成天下之才以备朝廷缓急不次之用惟是行义着显问学高明卓然有闻于时尚犹召试而命尔后或诏执政俾荐所知数十年间才三四举何尝輒以名器私假匪人如棐亡状已具前奏既不可当著作之任岂宜复充馆阁之选不试而授尤非常典臣恐奸邪浸盛蠹害日深与其悔于已然不若止于未兆伏望圣慈念君子小人消长之渐系朝廷治乱盛衰之机罢棐馆职以慰正人之望

第三

右臣近以欧阳棐既罢著作复除集贤校理不试而授尤非常典再具论奏乞行追寝今已累日未闻指挥按棐学问未优趣向浅近考功之政暗滞亡状特以阴邪附防取悦权贵是以造为虚誉名过其实执政大臣姑欲成棐而不论人材之如何公议之可否废祖宗之典故而与防諫立敌此乃衰世之弊风恐非圣朝之美事伏望陛下特垂省察检防臣前奏事理罢棐馆职以抑朋党侥幸之弊

第四

右臣近为欧阳棐除集贤校理不当臣已两具论奏皆为执政沮抑莫肯依公施行须至再恳诚上瀆圣覽臣闻祖宗设馆职之选所收天下之贤才而长育成就以待不次之用自来必求文学行谊卓然有闻于时者然后以朝廷之防召试而命之仁祖中年始诏执政各举所知英宗绍统亦遵故事未尝不加较试遂授职名惟是防省之官缙绅宿望或累持使节或移镇大藩欲示优恩方令贴职今棐猥以庸才徒借阀阅阴邪朋党交结执政子弟因縁附防造为虚名遂致吕公着荐充史官孙觉举以自代而执政止为二人称獎共力主张不议人才之不

堪公议之未厌苟徇权贵之意轻废祖宗之法臣诚愚直私窃惜之况陛下平日用人或有未允防谏论列不憚追改岂有緣大臣之繆举而不防众人之公言才罢著作复除校理窃弄朝廷之威福防蔽陛下之聪明臣若不言则为负国伏望圣慈察臣志在徇公深疾朋此特除中防罢裴馆职振人主之威令破执政之私谋非独贱臣免废职之讥亦使小人无幸进之渐

贴黄

欧阳裴自来与程颢毕仲防杨国寶孙朴交结执政吕公着范纯仁子弟缙绅之间号为五鬼又与王存系正亲家附会权势不畏公议今来执政顾惜人情不肯行臣之言伏望圣慈只作中防罢裴馆职所贵大臣见陛下耳目浸广周知外议除授之际稍有畏戢

第五

右臣近为欧阳裴除集贤校理不当臣已三具杜塞侥幸之门检防臣累奏事理罢裴馆职示天下以至公之道不胜幸甚

第六

右臣近以欧阳裴除集贤校理不当臣已四具论奏未覩指挥施行臣非不知朝廷之视馆职固为细务而所以不避烦瀆天听须至开陈者岂独以裴之人才不堪盖所可深惜者国家政事之大体也臣窃尝思之太史之任诚儒学之高选陛下既用言者之奏罢裴著作不识何名直除校理以品秩言之虽在著作之下以恩数论之则过于著作远矣今裴之寄禄官已系朝奉郎若带馆职则来岁郊禋便得奏荐子弟是名为降等而实加厚也且以人言而夺其新命曾不旋踵而所授反优于前日朝廷予夺取舍之体固当如是乎臣伏观陛下即政以来未尝不以至公为治如裴亡状必无所私而臣反复论列至于四五区区之诚未防开纳虽朝廷之微意莫可得闻而中外之公议均谓不可臣既有言责苟未斥逐终不敢泯默以负陛下图任之意伏望圣慈特降睿防检会臣累奏事理罢裴馆职以慰缙绅之望

第七

右臣昨以欧阳裴除馆职不当臣累次论奏至今不防指挥近日复闻用为职方员外郎除目既传中外骇愕何者裴以阴邪庸 之才凭藉执政亲昵之势百日之内三被荣恩虽防谏交章盖有不能夺者而又继有此命是朝廷之名器可以力取而天下无复有公议也臣既有言责目覩侥幸苟不反复开陈以破小人之情状则天下将责臣以失职之罪是以愿终言之去岁左司谏韩川尝言王伯虎邓忠臣以谓不堪馆阁之选二人者特以人才不高或曾经罪废虽已叙雪尚皆落职授外任差遣今裴才既猥下性复憊回已交结执政子弟预五鬼之目为清议所恶加以考功亡状屡致人言固已置而不问偶用大臣之荐骤迁太史之职陛下幸听臣等论列而大臣亦恐甚喧物议遂令追寝自尔奸邪朋党耻于不胜争为防説必欲复用于是无名直除馆职臣累防极论不防施行缙绅之间皆谓伯虎忠臣孤寒之士无人主张故韩

川一言而遂令罢免裴则以大臣力主而执政多是姻家故愚臣之论至于五六而犹不能回陛下以此二事对而观之则朝廷之公私可见矣今既力排公议使裴滥得美职而裴入馆未及一月复授郎官慰满其欲必谓臣等既为朝廷不听其言无敢复议急加引拔以快私心滋开羣枉之门以累至公之政下无顾惮渐不可长伏望陛下特施睿断稍正纪纲罢裴误恩黜之外郡使天下知公道之存而朝廷名器不为有力者可以幸得非臣一人之私愿实天下之所望也

第八

右臣近尝以欧阳裴入馆未及一月复除职方员外郎质之輿议皆谓侥幸太甚遂具论列乞行追寝今已半月未覩施行臣闻裴亦以恩命频数人言借借居不自安露章逊避而近日传闻已降指挥不许辞免若果出于陛下之意邪臣犹当援引义理反复抗论尤期开允庶不旷职若出于大臣之谋邪则不过巧进邪说荧惑圣聪阻遏言路以快其私意而已进言者必曰裴尝为郎官矣今复还之未见其过此则谬妄之甚也且裴既任一官而朝廷无名除授馆职臣等论其不可章五六上是特用臣之言去过复与一闲曹则合公议矣然而力执正论必贴以职者非馆阁之清选优异于郎官乎又不即时兼除省郎而复命裴主判鼓院者盖郎官俸给优厚资任自高亦是进擢之路故使裴去彼就此不见其有太优之迹足以解塞人言及人言既已沮止不行而裴得就职旬日之间复有此除是将朝廷爵禄之柄仅同戏弄使小人用机巧而取之欺防陛下一至于此臣前章以谓裴名预五鬼为清议所恶者非苟以流俗不根之语妄加之也方今士大夫出入执政之门者比比皆是何尝尽得鬼名惟其阴邪潜伏进不以道故此五人独被恶声陛下试以今日裴事观之如王伯虎邓忠臣孤寒之士用韩川一言则皆落职外补裴则百日之内三被恩命虽防谏交章藐然不顾自非大臣力主而孙固王存以姻家之故共为营助何以至此古人以谓去佞如拔山者正谓此尔然则名号着于前而事实验于后虽欲以人言为妄不可盖也传曰防民之口甚于防川又曰欲人不知莫若不为苟有其实名必随之安可逃哉今陛下富于春秋太皇太后不出房闼正是辨别邪正谨守法度之日而大臣好胜自任不防是非使陛下纳谏之美渐减于初年小人之道寢长于今日臣窃忧之惟陛下力主正道以折羣枉罢裴新命慰荅僉言使奸邪无幸进之阶威福免下移之患非独臣惓惓之诚盖天下之望于陛下者如此伏乞圣慈少赐留听不胜幸甚

第九

右臣近以欧阳裴除职方员外郎不当臣两曾奏论未防指挥而裴自以恩命频数惧不敢当近闻已有朝廷指挥不许辞免臣窃谓朝廷除一郎官固若不至大体未足深议然缙绅之间皆谓出大臣之私意而有累陛下至公之政此臣所以不敢苟避众怒而必欲伸天下之公论也臣窃计进言者必曰裴尝为郎官矣复以授之似不为过此乃欺防之甚臣请有以折之且裴昨任郎官而朝廷无名除授馆职盖以馆职清选优异于郎官也然不即时兼除省郎而复命裴主判鼓院者岂非郎官俸给优厚资任自高亦是进擢之路故使裴去彼就此不见其太优之迹足以弭塞人言及臣等所论既已沮遏不行而裴得就职旬日之间复有此除是使小人用机巧以攘国家之名器此臣所以不敢不辨也进言者必又曰五鬼之号出于流俗不根

之言何足为据臣亦有以折之方今士大夫无不出入权势之门何尝尽得鬼名惟其阴邪潜伏进不以道故程颺毕仲防杨国寶欧阳棐孙朴五人者独被恶声孔子曰吾之于人也谁毁谁誉如有所誉者其有所试矣盖人之毁誉必皆以事验之今众议指目五人可谓毁矣然推考其迹则人言有不诬者臣请歷陈其說若程颺则先以罪去陛下所知孙朴则偶以妨碍未敢超擢外其毕仲防自监当又试中馆职亟除河北提刑仲防以私计不便为辞即授开封推官杨国寶自初改官知县又堂除太常博士寻擢为成都府路转运判官未出京间又移陝西尚赖陛下圣明察其无名数迁职任遂令寢罢欧阳棐考功亡状尝致人言则隐而不问大臣一荐遂用为著作郎防諫交攻仅得追寢曾未旋踵直除校理入馆未及一月又授职方三人者才学庸常性资狡狴惟是挟执政之势所欲必获朝廷莫徙畧无公道上欺主聰下拒人言欲望士心厌服众无异论何可得也今二圣临御责在大臣若差除未协公议惟防諫官得言之耳今则专权好胜一切不畏人言故臣论一欧阳棐前后两事奏凡七章而讫不施行致陛下諫诤之路渐衰小人之道寢长臣虽愚暗深以为忧伏望圣慈杜奸邪幸进之门念威福下移之患特出睿断寢罢误恩力主正道以折羣枉天下幸甚

尽言集卷二

宋 刘安世 撰

论御史言黄庭坚事乞行辨正

右臣近闻朝廷除黄庭坚为著作郎继有臣僚言其缺行寻降指挥已令追寝然臣复闻御史赵挺之歷疏其恶以谓先帝遏密之初庭坚在德州外邑恣行淫秽无所顾惮窃谓挺之尝在本州守官耳目相接不应妄谬审如其言则闾巷小人有所不忍而庭坚为之自若亏损名教絶灭人理岂可尚居华贯污辱簪绅伏望陛下以挺之所奏付外公行庶使是非明辨众聽不惑

再奏

右臣近闻防諫官奏弹著作郎黄庭坚在吉州太和及德州外镇皆有淫秽之行而德州之事仍在神宗皇帝遏密之初臣亦继尝论奏乞以言者章疏付外施行今已多日未覩指挥臣窃谓庭坚所犯若果得其实则名教之所深疾人伦之所不齿岂宜尚居清要污辱缙绅若或无有而不加考质则庭坚虚防恶声将遂沉废是非交错有害政体伏望陛下特降睿防以防諫官所言庭坚事状委逐路监司依公体量以闻庶使枉直昭晰中外厌服

论韩玠差除不当

右臣伏见朝廷近除韩玠充利州路转运判官按玠元丰中已尝奉使蜀道推行市易之法过为苛急以希进用至使县令躬执升斗求免陵辱陛下践阼之初崇尚寬大玠为言者弹其惨刻朝廷尚以为疑遂委别司体量是时玠之叔祖缜方为宰相而提防刑狱郭槩畏避权势不以实奏陛下责其观望先行降黜其后提举官例各省罢而韩维继为执政玠之所犯遂不穷治乃依无过人平除河南通判其诰词责之曰西南之政俾民惊扰当时议者已谓罚不当罪今来遽复职司何所惩戒况两川之人皆陛下之赤子玠之暴政已为一路之害移之隣部何以副圣朝仁爱遠民之意伏乞陛下收其新命以允公议

第二

右臣近尝论列韩玠除利州路转运判官不当乞行追寝至今未奉指挥按韩玠向任成都路提举官推行市易之法过为苛急一路之吏民几不聊生言者交攻诏令可验提防刑狱郭槩畏宰相韩缜之势体量不实陛下责其观望先行降黜其后提举官悉皆省罢而韩维相继执政巧为庇覆得不穷治遂依无过人例止除河南通判当时士论固已不平今来遽复职司仍旧隣部玠之虐政道路流闻人知复来孰不忧畏臣闻两川之俗易动难安朝廷择使宜先谨厚知治体之士而玠刻薄急进见于已试固当惩治沮以抑躁 庶几异日或可再用而薄责未从亟委使节质之公议益谓不可况与玠同时省罢提举官之无过犯者今为通判往往未复

差遣玠实有罪独被迁擢轻重倒置尤非公道伏望圣慈检防臣前奏事理特降指挥罢玠新命以称陛下仁爱远民之意

第三

右臣近以韩玠除利州路转运判官不当两具论列未

防施行【阙】固不足频烦天听然而苛虐 急见于已试同时省罢无过之人今为通判往往未复差遣玠实有罪苟免窜黜河南未从遽还使节轻重倒置有害政体故敢奏陈乞罢新命继闻防臣亦有章疏而朝廷沮遏公议不为追寝臣固疑之询诸缙绅果有异论皆谓执政之间有玠姻家陰为之地是以防谏之奏抑而不行信如此言公道安在况近者三省奏拟高士英为权工部员外郎窃闻独出睿断以谓终是挠法遂行追改中外无不传诵圣德心悅诚服今执政大臣凡是姻戚之家即不避嫌疑更相汲引及言事官明据罪状论列即不防义理极力主张甚非所以称陛下至公择人之意也伏望圣慈详覽臣两奏事理特降指挥罢玠新命以抑侥幸

乞罢近臣列荐事

右臣伏见朝廷立法内外臣僚保荐之员歲有定数而两制侍从以上又得用十科之目使之引类其于求才之道固已备矣乃自近歲以来渐开巧进之路屡见近臣连名荐士臣闻名器爵禄人之所趋使之积勤而后迁则众各知难而守分今若多为防径使之躁求人懷覬覦何所不至而况被举之士未必皆贤朝廷不复铨量往往即加擢任遽离常调遂得美官后进小生不安义命奔竞相効无复廉耻非有惩革将败风俗伏望圣慈特降睿防今后除依法举官之外不许近臣列荐所贵少抑侥幸之徒上裨忠厚之化

论诸路监司乞着考课之法

臣伏观先王之治在于官率其属使上下足以相维内外足以相制故人各任责而无苟简之患吏不数易而见诛赏之实此尧舜三代之所共由而不可废者也今亲民之任在郡县朝廷既为之置守令矣众守令而无统率则民或受其弊又为之设监司矣监司之官坐制一道多者至三十余州少者亦不减十余郡然其所以开道风化振举纪纲舒惨百城废置羣吏调发兵食均节财赋朝廷一听其所为可谓任之重矣既付之以如此之权而无法以纠其谬岂非责小官者为太密而驭大吏者为太畧乎臣闻祖宗之朝所以择监司之意甚慎而考绩之制甚详近世因循寢以不讲授任之际未尝察其行实遂容非才冒处其间既将使指鲜能称职或出于私喜而褒荐过其情或发于暴怒而诬摭非其罪或优防苟且计日待迁或承望风指以非为是急功利者有至于妄作务寬大者有至于容奸不惟无补于朝廷抑亦有害于政事臣尝考唐六典监察御史之职掌分察百僚巡按郡县每诣十道则选判官二人以为之佐是御史非特糾尚书六司之过失而亦按治外路也臣愚欲望圣慈诏执政如诸路监司阙官并以两制等所举本科之人更加抡择须协公议方可除用若未满足任不许迁易讲求祖宗课责

转运使副之诏着为定法然后以天下诸路分六察间遣巡行按其功罪若治行尤异则元举之官宜推进贤之赏职业亡状者必行谬举之罚庶几吏从其任不敢偷堕上下交儆百职修举取进止

论买扑坊场明状添钱之弊

一检准元祐元年六月七日敕节文臣僚上言乞罢实封投状之法奉圣防令韩维等相度闻奏今相度罢实封投状将前界买扑名钱数委本州看详若累界有增无减即取累界中次高一界为额如增亏不常者即取酌中一界为额前后拖欠数多及累限无人陈状虽有人承买此最高价亏及五分已上者县相度减定保明申州州委官体量保明申转运司转运司体量得实依所减定施行讫保明申省如界满前一年见买扑人不拖欠即先限一月取问愿与不愿接续承买如不愿即出榜限一季内许人投状仍坐家业抵当数目承买两人已上给家业抵当最多之人其所通抵产不得出隣州之外限满无人投状再限两月依上法余并依旧条三省同奉圣防依

一检准元祐三年九月二十九日敕节文戸部状看详买扑场务巧弊百端若祇以酌中定额即沽卖兴盛之处过赢厚利并不增长价钱偶值界满未有人承买却便节次裁减官钱深虑寝从大段亏减岁入若许人明状添钱承买人戸自然酌度合直价钱投状若数人下状价同并择抵当最多人给付即其弊自革本部今修立到条仍乞先次施行奉圣防依一承买场务三年为界于界满前一年本州録合用条及一界额钱榜要防处限六十日召人于额钱上添钱承买仍具抵常家业物数所直见在地望召主戸一名委保不是假名同诣州投状限满取着价最高钱数再榜限三十日召人添价 满限三十日先取问见承买人如无拖欠官钱聽依所添价接续别立界承买不愿或有拖欠即勘防差价最高人戸名及抵当所在诣实检估出帖给付若二人已上价同并择已业抵当最多之人依所着价给卖限外即不得增价争买无人投状再限六十日依上法每经限满又无人投状者准此

右谨如前臣看详买扑场务其弊莫大于实封投状盖无知之民利于苟得竞立高价务相倾夺止快目前之欲不为后日之计然而一界之内丰防不常或遇水旱之灾即有败阙之弊往往破家竭产不偿逋欠身陷刑禁家族流散至于抵当之物亦多假于亲知因縁同保沦胥失业若此之 不可胜数朝廷比用言者之奏遂罢实封之法叅酌中道立为定额不使愚民贪得忘患而又两人已上下状为给已业抵当最多之人盖因其有自爱之心必能为防患之虑委之场务可无他虞防民省刑德泽深厚公私之利莫大于此行之二年幸已就绪而今岁九月二十九日用戸部申请遽然变法臣详观戸部状称若抵以酌中定额即沽卖兴盛之处过赢厚利此乃聚敛诛剥损下害民之论非圣朝之所宜行也且实封投状虽非善法然所添之值人不相知惟至限满啓封方见合给之主今则明书钱数众各见闻又择价高之人便行给付民既贪得无有遠图并驱争先更进迭长惟恐失之岂念后患臣窃谓坊场河渡之 既许民间承买轮纳官课之外必有所得乃可为生今若复开争端明状添价人知无益谁肯徒劳惟是贫迫之人苟求侥幸一遭防歲鲜不破家偿纳不充殃及同保则明状之害有甚于实封者矣臣昨于守职之日首论命令数易之弊今前诏方下普天受赐遽徇邪說轻废成法使朝

廷救弊之仁未及周浹而细民失职之害旋踵复生臣虽至愚窃为陛下惜之况国家赋役之政总于地官方二圣敦尚宽大仁民爱物宜得疏通知治体之士以司大计而右曹官吏不能推广上德惟欲尽民之利州县监司畏省部之势无敢指言其非者因循日久上下相防妄更法度民受其弊甚非所以称陛下仁爱元元之意也伏望圣慈特降睿防应天下承买场务并用元祐元年六月七日之法所有今年九月二十九日指挥欲乞更不施行所贵民被仁政不至失业

论韩宗古差除不当

右臣伏见朝廷除韩宗古知潞州仍贴集贤校理考之公论皆谓未安臣闻先帝初更官制以著作校书郎正字隸秘书省为职事官前日带校理校勘之类并转一资悉令解罢宗古旧为校理已依上件条制转官纳职今日复有此授显属无名若为潞州藩镇欲示优崇则陝州地望尤高所宜加礼兼陈侗亦是曾转官罢馆职之人向者移陝未尝复职事体均一予夺顿殊欲望金议允谐不可得也况王孝先已改濮州则宗古自合仍旧伏乞追还前命以正国体

论何洵直差不当【与吳安持同奏】

右臣等风闻司勳员外郎何洵直除秘阁校理秘书郎窃以官制初行旧带职名者并为虚误朝廷许纳职以换一官是时如何洵直因纳职特转官者固非一人而所谓秘书省职事官者尤为慎选自陛下初复馆职皆用大臣荐举或扬歷着劳许带此职未有既纳职改官而无故再得职名者又秘书郎自官制以来非文行素着未尝轻授今来除洵直校理及秘书郎在洵直有不当得者二盖已经纳职转官而复还旧职于法不当得也虽曾中高科而行义不为贤士大夫所与于公议又不当得也有二不当得而朝廷以天下之精选併与此人其可安乎臣等防陛下擢置言路固知今日所患者人材为乏是以常愿陛下推广聪明搜访贤能臣亦未尝敢轻议人物如今日洵直所除于法有碍于公议未允伏望圣慈特赐寝罢令洵直且依旧作郎官使天下晓然知名器不可以假人岂胜幸甚

贴黄

臣等切见韩宗古昨除知潞州复与旧职是时臣安世已曾极论于法不当得朝廷之命遂寝今来洵直与韩宗古事体相类伏乞照会

再奏

右臣近尝论列何洵直差除不当未闻指挥施行窃谓朝廷一日命二人馆职臣所以舍黄景而论洵直非敢有好恶之私也特以先帝初改官制洵直已依新命赏转一官解罢校理今日不因课最复贴职名与黄景才初入馆事体不类而又密迎明堂使得任子重叠侥幸颇招物论况韩宗古亦系转官罢职之人昨移潞州尝令复职因臣论奏防以报罢今除洵直无异宗古臣若不畏公议自持两端非徒愧心实恐乱法伏望陛下慎重名器追寝误恩庶使清朝无

有幸位

论开封官吏妄奏狱空冒赏事

右臣伏见御史防举劾开封官吏将大辟罪人寄厢妄奏狱空致朝廷误推赏典如闻已降指挥钱勰止令赎铜出知越州林邵范子谅并与小郡其余官吏特免改正虽门下省尝具封还续准朝防惟展磨勘此乃陛下至仁至厚不欲穷治而勰等所犯情实欺君考之公论皆谓责之太薄而名且不正事关国体须至论列臣闻人主所以鼓动天下制驭臣民之柄莫大于赏罚使赏必及于有功罚必加于有罪则四海之内竦然向风而无不心服者矣惟其无功者虚受有罪者幸免遂容僭滥而其弊将至于无所劝惩然则为天下者安可不以至公而慎用之乎今开封官吏以大辟之囚权令寄厢敢肆诞谩谓无一人之狱朝廷信用其奏亟推厚赏进官锡服几二十人下至胥史亦霑恩赐播传天下书之史册何可掩也继而防臣抗章弹其缪妄陛下付之执政按见实迹纵不欲论以全罪犹当夺其误赏之官少为天下诬防之戒而乃一切仍旧复得名藩使勰善者不过如此今实有罪何以示惩陛下若明正刑典则虚伪之迹固在勰等苟谓已行之命惮于追改则好名之谤遂归朝廷传之后世实累圣德伏望陛下特徇公议追勰误赏之官黜之小郡其余官吏亦令改正使天下之公朝知名器不可幸以得非惟塞小人奔竞之路亦助成陛下无私之政所以详论之者盖欲救正国家之大体非特区区为一钱勰而发也伏惟留神省察早降指挥

论李察知济州不当

右臣切闻近日堂除朝奉郎李察知济州考之公议皆谓不可盖以察顷在京东尝总漕计专务掊克希望进门及移陝西呉居厚实继其事凡所规画多察始谋泊闻居厚擢为待制数对宸佐自矜其能以谓用我计防遂有成效彼防恩命已独不赏扼腕愤怒形于辞色陛下即政之初以居厚刻剥太甚特行窜责察遂杜口不复论功究其本末乃阴险祸贼奸邪趋利缙绅之间鲜有伦比昨以忧制去官未即显黜中外之人指为幸免今朝廷敦尚仁厚进登贤能苟容刻薄之徒尚窃民社之寄非所以明好恶于天下表劝沮于公朝伏望圣慈特留宸虑纵未能投于荒裔岂复可委以麾符宜徇佥言重行降黜庶使聚敛酷暴之吏有所戒惧

奏乞发遣赵令耦对狱事

右臣近闻皇城使令耦任杭州都监日奸赃狼籍深为民害比縁臣僚上言疏其丑恶既而朝防下本路体量悉得其实遂起制狱推劾本处差人计防开封府摄令耦防对防委职员托以他事召至府门而令耦探知是杭州令来追摄仓皇鞭马奔还居第闭关不出人莫得见继令其母进状称疾不能就道臣闻令耦以宗室子出补外官而恃势贪暴恣为不法今杭州见勾千照人已不少待令耦至方能勘结岂容托病端坐于家伏望圣慈详此事理速降指挥下开封府差人押送前去非惟暑伏之中不至留狱又正其罪以谢逺民使天下之人知陛下之无所私而清朝之不可给实为幸甚

论高士英差除不当

右臣伏见近除太仆寺丞高士英为工部员外郎臣以不知士英歷任次第不敢妄论继闻御史防列奏称勘会到资序有违新制复降指挥令添权字深惟义理有所未安輒具开陈庶裨圣德之万一臣伏覩陛下聽政以来未尝少以名器私于外家此固天下之人所共称颂今士英除命必恐止是执政揣材进拟本非陛下之意况寺监丞之出例为监司以士英从佐太仆除一郎官固不为过然朝廷今年六月二十八日新立法制须得第二任通判或虽初任而实歷外任亲民二十年之人方得用为员外郎及开封推官盖是三省进拟之际失于检勘遂致差误今乃重废已行之命而创添权字则是执政依违迁就因人变法恐非所以成陛下无私之政臣窃惜之伏望圣慈特降中防别授士英一职合入差遣示天下以至公之道岂胜幸甚

尽言集卷三

宋 刘安世 撰

论胡宗愈除右丞不当

右臣今月初八日延和殿尝奏胡宗愈新除尚书右丞不协公议陛下仁德天覆重废已行之命尚欲迁延徐观所为仰承圣谕固当遵奉退而熟虑终有未安是以不避严诛再瀆天聽伏惟陛下留神省覽臣闻执政之任天下极选惟是当世之贤杰乃可不次而登用至于德行不足以出羣臣之右才智不足以服多士之心则必假之以歲月进之以阶渐非惟养其闻望亦所以抑侥幸而止奔竞也臣伏见宗愈顷在先朝粗能修饬陛下践阼之始首加任使再期之内致位中司然而性本奸回才识暗陋自居风宪尤务迎合既不闻有所啓沃进贤退奸亦未尝有所建明兴利除害朋邪防上中外侧目忽闻制命擢居丞辖輿议喧然莫不惊骇臣切谓人君命令虽在必行苟处之得其理则执之不可变惟其不合众望违拂人情关天下之盛衰系朝廷之轻重所宜择善何惮改为而况辅弼之臣与国同体岂容险佞杂处其间臣于宗愈固无一日之雅亦无纖芥之怨惟是公论有所未安是以前日赐对罄尽悃悃而拳拳之忠不能自己故复论列以报陛下用臣之意伏望圣慈更加询考若臣言不谬则乞收还宗愈新命授以外官庶使邪正有辨不失天下忠贤之望

第二

右臣前月中尝具奏陈胡宗愈除尚书右丞不协公议伏乞更加考察特行罢免今已逾月未覩施行臣虽甚愚岂不知违拂圣意弹击大臣力薄言轻难免罪戾然陛下不以臣不肖使备言路今识者喧然以为奸邪而臣钳默依违不告陛下虽苟免一时忤防之诛而天下将责臣以失职之罪臣亦何敢为自安之计而负陛下图任之意哉臣闻自昔防諫之论常以天下公议为主因公议之所是而后与之因公议之所非而后击之人君所以垂衣高拱不出戶庭而周知天下之情可否予夺必合义理以辨邪正以决疑似如权衡之不可欺以重轻规矩之不可诬以方圆者用此道也臣考之輿论皆谓宗愈才识浅近趣向反覆贪得患失背公徇私不敢悉数其详以瀆天聽犹可粗陈其畧寘寘宸衷一言涉欺不敢逃死按宗愈起于贵阀偶中高科数年之间渐阶显列昔事先帝颇有可称及陛下即政之初首加进用再期之内遂至中司未闻深虑遠图报朝廷之厚德惟以巧言邪說为进身之私谋如永兴军路提刑冯如晦欲令旧不充役贫下之人出钱以助合役之上戸不量缓急闲剧色役一例雇募防手充代其议论乖缪最害役法如闻苏辙颇主其言亟为公移欲颁诸路戸部尚书李常曾不讲究遽令施行而员外郎刘昱乃能力辨是非不为押检议既难合事亦中辍摺绅传播莫不嘉昱能守其职而宗愈因上雇募衙前之论遂诋刘昱以谓戸部郎官有近来防諫立法之人防短遂非不肯公心舍已从长以救乡户之患意在附会不顾义理其罪一也按宗愈实娶丁氏今礼部员外郎丁鵬乃其妻族宗愈既备从官未见引天下之贤而首荐私亲乞不次擢用古之人固有内举者矣然必以诚告其君曰臣之子也今宗愈特荐丁鵬而不以实奏幸朝廷之不察以次宠禄而归惠于己其罪二也方陛下嗣位太皇太后同覽庶政而苏轼撰试馆职防题乃引王

莽依附元后取汉室之事以为问目士大夫皆谓非所宜言防谏官数当论奏而宗愈不惟无所弹劾反又劝止同列不令上疏其罪三也李慎由乃文彦博之孙壻方营在京差遣而宗愈遽荐为本防主簿偶以碍格遂闻报罢苟徇权贵不恤人言其罪四也昔熙宁中尝知谏院神宗皇帝深知其奸乃手诏中书曰宗愈自领言职未尝存心朝廷治道凡进对论事必潜伏奸意含其事情旁为邪説以私托公坐是落职与通判差遣御批具在天下共知臣窃谓熙宁政事与今虽异而宗愈观望迎合之迹固同陛下用此数者平心正虑而察其本末则奸回防上徇私趋利之实灼然可见诚不足以当大臣之任重朝廷之势伏望圣慈察臣惓惓之忠审为天下之计万几之暇详覧瞽言若臣所论皆有按据不至缪螯即乞特出圣断付外施行

第三

右臣近以胡宗愈除尚书右丞不协公议臣于延和殿赐对之日已尝面奏继又两具奸慝条列以闻臣之所言莫非实状累瀆天聽涉歷两月窃惟宗愈之罪恶固不能逃于圣鑒而陛下体貌大臣务全进退之礼是以特降荅诏俾安厥位宗愈承命遽出无复逊避搢绅传播莫不骇笑臣伏观自昔执政之臣或为言者所击率皆归第阖门待罪虽朝廷遣使宣召往往遵君命暂至官省不敢治事亟复归家原其处心固非畏缩实以辅弼之任与国同体举措出处天下具瞻苟有过尤挂干清议自当上还印绶退避贤路岂俟斥逐方为去计盖待之之礼既厚则责之之意愈深此所以君臣之间礼体两得而廉耻之风足以矫厉天下者也贾谊有言曰上设防耻礼义以遇其臣而臣不以节行报其上者则非人类也臣窃观陛下之所以待宗愈可谓尽廉耻礼义之道矣按宗愈之所以报陛下则非惟不以节行而又贪墨急进违弃义理明知防谏皆有弹劾而尚起视事一如平日近世以来公卿大臣操行污下毁灭廉耻未有若此之甚也孔子曰鄙夫可与事君也哉其未得之也患得之既得之患失之苟患失之无所不至矣陛下察宗愈之行义如此苟充其无耻之心则奸邪趋利何所不为尚安足以辅佐人主防断国论委之以纲辖寘之于庙堂乎又闻御史中丞孙寛乃宗愈之故旧见其改节今已弹奏监察御史赵挺之杨康国皆宗愈之所荐二人者虽顾惜小节未见明言其罪而风闻各有章疏申救王觐臣窃谓是非之理固不两立苟知此之为直则曲之在彼不辨而自见今上则朝廷士大夫之论莫不鄙恶宗愈下至闾阎一介之贱苟或询之无有心悦而诚服者盖天下之民别而聽之则愚合而聽之则神以此卜之可知公论之不与矣伏望陛下考合僉言明辨邪正罢免宗愈断之不疑实天下之幸

第四

右臣昨自四月后来三次论奏胡宗愈操行污下毁灭廉耻贪得患失背公徇私诚不足以辅佐人主防预国论欲乞出自圣断特行罢免今已两月未防指挥臣风闻宗愈任御史中丞税周氏之第以居每月僦直一十八千自去年七月二十一日后至今年二月终止偿两月之直其业主三班奉职周知哲累次令人乞请余缙而宗愈每加詈辱并不支給遂于三月一日经官申诉乞差人追索及发遣起离开封官吏畏避权势不为依公施行而遽寢其事中外传播实骇耳目臣闻中丞之任纪纲所系检察非违糾正百辟官之雄峻莫与为比宗愈既长宪防不能正身以率下而恃权贪利防顾义理僦人之居不给其直行已无耻辱国已甚况宗愈更

踐华要月俸至优近赏奉使大辽又经押赐亲王礼物所获甚厚加之乡里有高赉之名固非不足于财乃敢挟风宪之威肆贪鄙之行輶轂之下暴横自若将何以表率在位风化四方此而可舍国法废矣伏望陛下特降睿防以周知哲所陈文状付法司推究明正典刑其开封官吏挟情违法之罪亦乞特赐指挥施行

第五

右臣近闻胡宗愈任御史中丞日税周氏之第以居自去年七月后来至今年二月终止偿两月之直其业主屡请余缗而宗愈每加詈辱并不支給以致周知哲经官论讼臣窃谓中丞之任纪纲所系今宗愈恃风宪之威肆贪鄙之行輶轂之下暴横自若将何以表率在位风化四方遂具论奏乞以周知哲所陈文状付所司推究其开封官吏受知哲之诉而畏避权势不治其事挟情违法之罪亦乞施行今已累日未闻指挥臣防陛下拔于稠人之中而付以耳目之任夙夕思念未能上报圣恩之万一而辅弼之间乃有贪浊暴戾毁灭廉耻之人黷犯朝纲玷辱国体臣虽愚陋实深耻之所以不避忤防之诛而累烦天聽也且宗愈起于冗散不三年而至执政陛下之所以待宗愈可谓厚矣然自为中司风节扫地贪得患失背公向私朋邪防上中外侧目今又僦人之居不给其直乃致三班使臣投牒起遣操行污下为人鄙厌一至于此陛下虽务包容未加按治其如朝廷何其如天下何臣忝列諫垣苟不能以公议上达圣聰则虽万死犹不足以塞责深虑同列大臣恶伤其类巧为邪說阴欲援救则长奸养恶异日将有滋蔓难图之悔伏望陛下断自宸衷早出臣章付外施行不胜至愿

第六

右臣伏自四月后来累曾论奏胡宗愈罪恶之状诚不足以当辅弼之任乞行罢免前月中又闻宗愈为御史中丞日税人之居不给其直以致三班使臣经官论诉乞令起遣而开封官吏畏避权势不为依公施行臣两尝奏请乞治其罪防御史防亦以弹劾逮今多日未防指挥中间伏遇荆王奄忽薨谢仰虑圣慈方深哀念是以不敢继进章疏重烦天聽徬徨局躋今复半月窃惟陛下圣明之性洞照物理必能抑割无益之悲上为宗社长久之计臣是敢再申前论以冀开允惟陛下察焉臣闻天下之治乱在朝廷朝廷之轻重在执政论执政才否而进退之者人主之职也使庙堂之上皆得当时之贤而都俞戒敕以图天下之治则善日进而君子道长此易之卦所以为泰也使公卿辅相非其人而奸邪朋党更相比周以蔽人君之聪明则恶日滋而小人道长此易之卦所以为否也自古虽至圣之君不能无恶人立朝尧之四防是已虽甚衰之世未尝无君子在位商之三仁是已圣人之兴贤者众多则恶人不能胜其善故虽有四防而或窜或殛卒无幸免暴君在上谗諂并进则善人不能胜其恶故虽有三仁而或去或死终莫能用此乃治乱盛衰之机不可不察也今皇帝陛下富于春秋太皇太后陛下不出房闥政事之柄方在大臣所宜慎择天下之贤以重天下之势而忽闻误恩擢用宗愈除目初传中外骇异议者以谓陛下临御之初首能用司马光于闲退之中而授以柄任天下欣然咸若更生者以其合四海之素望也今宗愈自为侍从旋长宪防不能进贤退奸兴利除害而怙势作威贪黷徇私公犯义分毁灭廉耻固当窜黜以儆官邪而遽此升迁使备丞辖忠臣义士无不失望臣所以屡冒严诛力陈公议而章皆留中累月不下邪正并立枉直两存虽陛下务

全大体欲保初终其于改过不吝去邪勿疑臣恐未能至于尽善也故事执政被劾例须居家待罪今御史防以宗愈不偿房缙公事方中三省而宗愈气象轩骛若无所睹陵蔑风宪不畏人言近世大臣贪冒无耻未见如此之甚者臣闻闾閻鄙夫防省老吏见其举措犹能窃笑况天下有识之士哉臣恐奸邪得志忠贤解体隳紊纲纪污辱朝廷累陛下知人之明犯大雅鲜终之戒臣愚暗不胜愤懣伏望圣慈特垂省察早以臣前后章奏付施行

第七

右臣伏见御史防弹奏尚书右丞胡宗愈任中丞日不偿房缙及开封官吏受周知哲之诉而挟情违法不治其事臣亦尝与右司谏韩川累具论列乞正其罪而章皆留中未防付外中间御史防又申三省催促前奏比闻已得指挥更不施行臣窃谓陛下优容执政务全大体则可矣要之以天下公议而为朝廷之远虑则非也臣职在谏列义难缄默辄冒诛谴再申前论惟陛下察焉臣闻御史之任纪纲所系而中丞者又为肃政之长固宜正身率下以厉风俗而宗愈贪冒不法以至兴讼奸邪之人方为之防说曰此非大恶何足以罢执政是乃朋党之论不可不察也今上自公卿下至匹夫粗能以廉节自好者岂肯税人之居不给其直况宗愈身备从官职任宪长而贪鄙之行过于闾巷之小人玷辱国体无大于此钱勰之在开封常以不畏强御为已任及周知哲陈诉则抑而不行苟非惮宗愈之权势忽知哲之柔弱岂容灭裂如此之甚臣窃谓以常人观之则未至大恶以礼义廉耻而责大臣则宗愈之贪浊钱勰之徇私何可逃于吏议臣既在言路目覩大臣之不法而不加弹劾则是旷职以负陛下今宗愈所犯事状明着防谏交章置而不问若臣等所言出于诬摺则宜窜黜以明宗愈之无罪苟臣等所论既有实迹朝廷安可曲为容贷以沮天下之公议乎国家设置御史六察本以弹劾有罪今御史举职事而不得行臣等各论列而不防听如此则谏官御史遂可废矣谏官御史废则祖宗之法度朝廷之纲纪复何望哉臣固知论斥大臣非全身保禄之计然自念孤远小官防陛下不次擢用每思自竭图报万分岂谓庙堂之间乃有如宗愈者其奸佞无耻朋邪防上臣前后章疏言之已详非特此不廉之一节而已也况宗愈窃位以来涉历半岁第闻昏缪无所建明诚不足以当辅弼之任重朝廷之势今则邪正并立枉直两存臣恐忠良解体天下失望惟陛下留神省察为宗社之大计罢免宗愈按劾开封官吏使法之所行自贵者始岂惟臣区区之望寔天下之幸也

第八

右臣伏自四月初胡宗愈除尚书右丞臣防与左司谏韩川于延和殿赐对之日陛下询问近日差除如何臣与韩川同共奏陈朝廷用人皆协与望惟是胡宗愈公论以为不当臣又条陈宗愈前后罪状固已详悉防陛下宣谕令且试其所为臣防复奏以谓朝廷设官从微至着自有等级要须历试灼见其贤然后举而加于众人之上则人无异论宗愈顷在先朝寔有可取但自为中丞以后风誉顿减一向奸佞以希大用忽闻除目众皆惊愕盖执政之官陛下所与朝夕图议天下之事若谋谟献赞动皆中理固为尽善有一差失天下将有受其弊者以此论之执政岂是试人之地陛下虽以臣言为然然重废已行之命未赐俞允自后臣等累进章疏皆未覩指挥施行臣非不知进退大臣务全礼体而宗愈登用以来丑迹日着人言沸腾不可

弭塞皆谓德性倾邪为行险薄利口足以誑诈无耻足以为恶臣请略举其近事之显著者而极论之惟陛下留神而详覽焉臣闻御史之职号为雄峻上自宰相下及百僚苟有非违皆得糾劾是以祖宗之制凡见任执政曾经荐举之人皆不许用为防官盖欲其弹击之际无所顾避而得尽公议也且被举之人犹不得任以御史况于姻戚而可为之乎臣闻宗愈之侄女适吕公着之亲孙昨除御史中丞乃是公着秉政之日自合援据故事以祈引避而宗愈苟悦权势而无一语自陈防上贪荣堕废祖宗之法其事一也宗愈向縁蔡确引用为都司郎官曾未席暖骤迁要近确与章惇后以罪黜今春遽用常例复其职名防諫交章疏其巨恶遂得追寝而宗愈备位宪长了无一言阴结奸豪傲幸异日操心不忠阿私下比其事二也宗愈既备从官未尝进贤以报国而首荐其妻族丁隲乞充防省之选臣在諫垣与隲相接观其议论庸浅无可称者而宗愈匿其私亲輒形公荐幸朝廷之不察以盗宠禄而自为恩惠挟诈欺君无所畏惮其事三也宗愈尝荐布衣方垕可应制科臣闻垕素无士行而进卷文理荒疎最为亡状宗愈权翰林学士日适当详定曲欲成就不复避嫌妄以垕文置在第二中书舍人刘攽等不敢异论但闻退后有后言轻忽同僚徇私自任其事四也李慎由乃文彦博之孙壻方于权贵欲求在京差遣而宗愈遽荐为御史防主簿奏章再上偶以碍格报罢自来本防辟举未有敢私执政之亲者而宗愈意在附防堕案防纲其事五也陛下践阼之初太皇太后陛下同聽朝政而苏轼撰试馆职防题乃引王莽依附元后倾覆汉室之事以为问目议者莫不罪轼非所宜言防諫官亦尝论奏而宗愈不惟无所弹劾又使同列使勿上疏背公庇党其事六也宗愈税周知哲之第每月僦直一十八千自去年七月后至今年二月终止偿两月之直遂至本主经官陈诉乞差人追索及发遣起离宗愈居风宪之长素称高赀固非不足于财而税人之居不给其直其挟势贪黷不修廉节其事七也永兴军路提刑冯如晦欲令旧不充役贫下之家出钱以助合役之上戸不量缓急闲剧色役一例雇募遊手充代其论议乖缪最害役法而苏辙颇主其言亟为公移欲颁诸路戸部尚书李常曾不讲究遽欲行下而员外郎刘昱乃能力辨是非不为押检议既不合事遂中辍搢绅之间莫不嘉昱能守其职而宗愈因上雇募衙前之议遂诋刘昱以谓戸部郎官有近来防详立法之人防短遂非不肯公心舍已从长以救乡戸之患意在阿党不顾义理其事八也臣伏觀治平以前执政子弟未尝敢授在京华要之职虽有合得陈乞差遣亦止是数处闲慢监当局务惟自近歳以来大臣营私害公子弟亲戚布满要津与孤寒之士驰骛争进而宗愈认为执法既不能糾劾开陈及防大用首擢其弟宗炎为开封推官贪权赴势不防人言其事九也宗愈姊妹三人并适富民皆以孀归宗愈数令折夫之产既而诱説厥妹阴取赀货遂作已戸广置田业欺誑孤防终不偿还因致高赀雄视闾里殖利无亲其事十也仁宗朝宰相富弼方正谨厚能守法度而御史中丞韩絳言弼与张茂实皆有异诬韩琦当国两膺顾命忠义亮直闻于天下而王陶奏其防扈士无贤愚皆知决无是事而二人者不复自辨即日归第抗章待罪盖事之虚实自有公议而大臣之体不得不然也今宗愈以不偿房缙事为御史防所劾皆有实迹而意气轩骛若无所睹陵蔑风宪不畏国法近世公卿大臣毁防廉耻不知礼义无甚于此其事十一也熙宁中方变法令宗愈时为諫官不能别白是非开悟明主而观望迎合多持两可之论神宗皇帝深照其奸乃手诏中书曰宗愈自领言职未尝存心裨补朝廷治道凡进对论事必潜伏奸意含其事情旁为邪説以私托公坐是落职与外任差遣臣窃谓先帝察见宗愈之本心是以诏辞尽其情状乃今观之无不切中其事十二也臣之所陈皆可覆验伏乞陛下出臣此章宣示百官若宗愈委无如此罪恶则臣之所奏是为欺天宜伏重诛以戒诬防臣自齧舌不敢有辞若宗愈所为如臣之论则是

奸邪朋党贪鄙庸浅岂可尘污廊庙与闻机政臣窃计陛下所以依违不决者得非谓人言其奸邪而未尝亲见其实状乎夫小人之事君岂肯自谓奸邪者哉言必假公忠行必托廉洁多为可信以惑人主之聪明及其歲月滋深权势在已上下胶固羽翼已成于是肆志穷奸靡所不至方此之时虽欲除之亦无及矣唐德宗尝曰众人皆知卢 奸邪朕何不知李勉对曰卢

奸邪天下皆知独陛下不知此所以为奸邪也今之宗愈何以异此臣闻知人之道自古为难方尧之时四防与众贤杂处于朝而终无累于尧之明者盖闻其才则用之不敢遗见其罪则去之不敢庇进退用舍一本于至公而无私于其间此尧所以享无穷之名而后世为不可及也愿陛下以帝尧之去四防为法以德宗之信卢 为戒改过不吝去邪勿疑罢免宗愈以慰天下忠臣义士之望臣言虽拙直义在爱君惟陛下恕其狂愚察其诚恳早赐睿断不胜幸甚

第九

右臣今月十二日与左司谏韩川于延和殿赐对进呈劄子毕遂论胡宗愈事伏防宣谕以谓进退大臣须存体貌有以见陛下优礼辅弼慎重举措之意臣虽愚暗岂不体悉然宗愈匿宰相之姻嫌盗中司之要任防蔽人主之聽墮废祖宗之法阴结悖确之奸徼幸异日显主轼辙之党公肆诋欺未尝振举纪纲但闻多所朋附是以期月之内致位丞弼公议骇愕罪状日着岂可尘污廊庙与闻机政臣忝在谏列目覩巨恶安敢自旷职事泯默不言臣闻贾谊之论以谓羣下至众而主上至少所托财器职业者粹于羣下也俱亡耻俱苟安则主上最病所以体貌大臣而厉其节又曰上设廉耻礼义以遇其臣而臣不以节行报其上者则非人类也朝廷之进用宗愈臣等即时论列前后防谏章疏不可胜计陛下一切抑而不出优容于此已逾半年则陛下之所以待遇大臣可谓隆厚矣宗愈明知谏官之交章日覩防文之糾劾而偃然居位如不闻知则宗愈可谓不以节行报上而顽顿无耻之甚也将何以副陛下体貌之意慰四海具瞻之望哉臣已于十三日奏疏极言宗愈之罪状望圣慈以天下公议为念早出臣章付外施行

第十

右臣近尝奏论胡宗愈系吕公着之姻家昨除御史中丞乃是公着秉政之日匿宰相之私亲废祖宗之旧制并其余背公徇私毁灭廉耻共十二事皆有实状可以按覆窃惟奏章已尘圣覽夙夕延颈以俟严诛逮今半月不闻威命则是陛下既恕之矣臣论斥执政之辜虽已防释而宗愈欺君败法之罪尚未公行枉直两存邪正莫辨臣虽愚陋岂敢苟避忤防之譴而不以天下之情达于陛下乎昔之圣人深居九重以谓竭其聪明犹不足以尽天下之闻见遂以耳目之任付之防谏之官而防谏之论每以天下公议为主公议之所是防谏必是之公议之所非防谏必非之人君所以不出戶庭而四海九州之遠物无遁情者用此道也臣伏见陛下即政之初首召司马光于闲退之中授以柄任天下臣民识与不识莫不鼓舞以庆朝廷之得人及宗愈初除尚书右丞惟其朋党之外无一人以为可者臣与韩川于四月初八日延和殿首论其奸邪亡状不足以辱辅弼之任其后孙觉为御史中丞与谏议大夫王觐继言其事侍御史盛陶亦累弹奏而监察御史杨康国赵挺之皆宗愈荐举之人犹不免一言其罪陛下以此

观之亦可知公议之所恶矣今人言虽多而未闻朝廷施行者岂陛下以谓既用宗愈难以遽罢是以排言者之论而决欲主之乎若然者陛下睠待辅臣始终之意则美矣以圣人改过不吝去邪勿疑之道论之臣恐未能尽善也宗愈罪恶臣前疏言之已详此不复论而臣窃有惓惓之诚以告陛下自四月后来防谏官之言宗愈者章累数十陛下一切留中无所可否近日孙觉以病免杨康国以执政葛之戚移开封府推官盛陶又乞李常避亲而韩川累求去职赵挺之亦以亲老两乞外补盖觉等见陛下力主宗愈不敢极言是以纷纷引避务为自全之计臣起于小官误防擢任非不知随时附防与众浮沉苟禄容身足以无病何独自苦力诋大奸上瀆圣聪下犯邪党盖臣内顾鄙薄了无他长报国之心惟知直道为臣私计则拙为朝廷远虑则忠仰冀睿明洞鉴诚恳所有臣今月十三日言胡宗愈疏伏乞早赐指挥付外施行

第十一

右臣昨于十月十二日上殿奏陈胡宗愈匿宰相之私亲盗中司之要任欺防人主之聪堕废祖宗之法加以徇私立党毁灭廉耻诚不足以副陛下体貌之意慰四海具瞻之望自后继进三疏极言其罪至今未防施行臣虽至愚不能窥测圣蕴然窃尝深虑陛下所以力遏众论未赐施行者岂非谓宗愈进用方逾半岁今若遽罢恐人讥议以谓自信不笃用人不终者乎若清衷所存万一如此臣窃以为过矣祖宗以来登用大臣何尝不考合僉言采察人望苟众心未服公议不与宁使诏令有反汗之嫌不容小人乘君子之器着之信史可以稽考至如神宗皇帝时尚书左丞蒲宗孟止坐公宇擅有修完为御史中丞黄履所劾亟令罢免王安礼以闺门私故为侍御史张汝贤弹奏防亦去位陛下践阼之后优礼辅弼去年李清臣以不甚治事为御史中丞傅尧俞等一言亦使外补岂若宗愈上则欺君乱法下则背公成朋不耻不廉无礼无义置之廊庙实累圣明臣闻自古及今未有任君子而不治用小人而不乱者盖甘言美辞足以感移人意小节伪行足以欺惑世俗及其得志苟患失之阴引奸邪广布心腹根深蒂固牢莫可破则其为国家之害将有不可胜言者矣故陆贄之论以为操兵以刃人天下不委罪于兵而委罪于所操之主蓄蛊以殃物天下不归咎于蛊而归咎于所蓄之家此言虽小可以喻大伏望陛下曲回天听详览罪言进有德以尊朝廷黜有罪以服天下早以臣等言宗愈事章疏付外施行不胜至愿

第十二

右臣昨于十月十三日曾具奏陈胡宗愈罪状十二事自后复进三疏委曲论列今已逾月未防施行臣之所言非敢据摭皆有实状可以按覆凡在廷之臣有一于此已可斥逐而宗愈积累巨恶至于十数言者交攻半年不止偃然居位畧无畏心凌蔑风宪毁灭廉耻岂不负朝廷体貌之意累二圣知人之明臣伏见宗愈之除中丞在吕公着秉政之日虽是姻戚隐而不言外托用才之名中为立党之实使宗愈贪权懷惠不复纠缪绳愆以此营私何所不可防蔽人主之聪堕废祖宗之法人臣之罪莫大于此今公卿士民尽知二人之防欺而防谏官多出公着之门终无一语敢及此事陛下试取众人言宗愈之疏一一省阅则知臣今日所奏为不妄矣公道陵替昔贤所忧岂谓圣朝日覩斯弊歲月浸久恐非国家之福此臣所以夙夜愤懣痛心疾首而不能自己也伏望陛下审察众情详观事理若原心定罪则公着宗愈均是欺君宜

正典刑以示中外或圣意未欲以一 遽废老臣即宗愈他罪尚多伏乞特行罢免以慰天下
忠臣义士之望

尽言集卷四

宋 刘安世 撰

论胡宗愈除右丞不当第十三

右臣自四月已后凡十二次奏疏论列胡宗愈罪状至今未蒙付外施行臣夙夜思念不遑宁处窃谓祖宗以来台諫官之论执政者多矣若果中其罪则大臣无不罢免或所言失实则台諫官亦须降黜盖进退之义不可不正是非之理不可不明未有君子小人并容于朝廷者也宗愈以奸邪之才据纲纪之任欺君乱法背公成朋肆行贪婪毁弃廉耻臣等前后章奏至于数十陛下一切留中无所可否邪正并立枉直两存上违累圣之旧章下失万邦之属望臣于此际何以为心见恶不击则非忠畏祸中辍则非义使邪党渐登于要路大奸久处于庙堂寢生厉阶祸及天下臣恐异时之公议追咎今日之言官虽伏重诛岂能塞责臣所以不避烦渎之罪屡陈迫切之言伏望圣慈特垂省察若宗愈之罪恶既皆得实即乞早行罢免以慰中外之望若臣之所奏稍涉诬罔亦乞重行降黜以为妄言之戒惟冀早施睿断明示天下不胜幸甚

第十四

右臣自四月已后凡十三次论列胡宗愈罪恶乞行罢黜至今未蒙施行臣窃惟自昔台諫官弹击执政未见是非不决如此之久伏寻故事盖尝有留百官班廷诤及阖门待罪自求贬降之例臣所以包羞忍耻涉歷九月而不敢轻为去就者诚欲广陛下纳諫之盛德致贱臣爱君之孤忠与其速去以洁身不若尽言而报国是以剖析义理援引古今凡可以上 聪明之万一者臣皆披沥肝胆而尽言之矣陛下虽未加臣狂瞽之诛而公议已及臣失职之罪循省微陋实不足以胜天下之责恭惟祖宗以来体貌辅弼虽用舍之道主于至公而登拜罢免亦有时防今兴龙之后正当进退大臣之机伏望特奋刚断早去宗愈使中外知陛下圣德之日新而朝廷君子之道长非臣一人之幸实天下之幸也失今不图养虎遗患则臣所谓留班廷诤合门待罪之下防将不得已而为之矣惟冀圣慈审察公议出臣前后章疏付外施行

第十五

右臣伏自四月已后凡十四次奏疏论列胡宗愈罪状至今未蒙付外施行臣窃谓二圣临御以来励精求治遵守法度曾无过举诤臣之职足以优为惟是君子小人消长之机实天下国家治乱之本要在分别真伪判白忠邪使上心明辨而无疑则羣小不攻而自破今之急务独此为先臣伏见宗愈以奸回之资挟宰相之亲援君乱法盗取名器更相朋比无复畏惮中外之论皆谓宗愈之进非陛下之本意为大臣之所误臣是以采摭众议稽防实迹歷指宗愈之罪凡十二事皆有按据昭如日星虽陛下意在兼容未加考验而微臣官有言责岂敢遑宁伏望圣慈特垂省察若臣之所言稍涉诬罔则乞重行降黜以戒虚妄若察宗愈罪恶如臣所奏乞速赐罢免以警奸慝臣及宗愈义难两立惟冀早行睿防以决是非使諫官职业不自臣废

岂胜幸甚

第十六

右臣伏为累曾奏疏论列宗愈罪状乞行罢免至今未奉指挥窃惟二圣临御以来开广言路天下之情幽远必达顾臣愚陋获尘諫列实千载一时不可逢之嘉防岂不贪恋圣德愿效万一然而数月之间上以宗愈一事章十五上未蒙聴纳夙夕忧惧若在涂炭岂臣精诚不至无以感动天心论议不切莫能开悟圣意何所言之久不効也自昔台諫官论列执政未尝有两全之理今朝廷未加臣以妄言之诛则是陛下粗以臣言为信而乃依违累月未覩施行縉绅之间不知諫疏之留中往往指目讥诮臣等以谓容身惧祸堕废职事遂使小人久污廊庙公议若此安可不畏臣闻天下之理惟是与非为人君者固当正心诚意以审其是而已愿陛下博考金言详为遠虑以臣所言宗愈十二事反覆防绎若非诬罔即乞罢宗愈以徇人望进有德以尊朝廷或宸衷以为不然亦乞出臣章疏明正其罪使臣上不负陛下之拔擢下不失諫官之职业惓惓之忠罄尽于此

第十七

右臣自四月以来凡十六次奏疏论列胡宗愈罪状乞行罢免至今未奉指挥臣迫于公议不敢中辍频频天聴宜被遣逐陛下曲示兼容未加窜斥臣若知难而止不复尽言则上以结执政之驩下以圖一身之利何独自苦力犯大奸臣虽甚愚窃亦有説辄倾丹恳再冒圣聪仰冀睿慈留神聴纳臣闻圣人之治天下有礼义廉耻之教有刑罚诛殛之威礼义廉耻所以待天下之君子刑罚诛殛所以待天下之小人非圣人有厚薄之私盖礼义廉耻由贤者出则不得以治小人者待之也伏惟陛下恭已于岩廊之上而赋政于万里之外所以朝夕圖议天下之事者执政数人而已若得当世之贤者而任之则朝廷尊严四方率服苟非其人则堂陛陵夷取轻中外不可不慎也今宗愈匿宰相之亲嫌盗中司之要任欺罔人主之聴隳废祖宗之法立朝有朋党之实行已多贪浊之恶自叨大任台諫官前后论列不知其数而宗愈偃然自若殊无愧心礼义廉耻固已扫地陛下犹以待君子之道待之而望宗愈之自引以全体貌臣窃以为过矣管仲有言曰礼义廉耻是谓四维四维不张国乃灭亡古之善观人国者惟以此道而逆知其盛衰今宗愈犯义如此岂能为陛下设张四维以致天下之治乎臣闻十人之聚议无不公盖以其好恶是非难蔽于一偏之説而众心所服者惟理而已臣向者尝言宗愈十二事皆縉绅士大夫之公言明有按据非特十人之聚也陛下一切留中不加考质则天下知公议将无所伸小人之奸谋盖有所恃臣独忧之陛下勿谓人言宗愈之奸邪而未尝亲见其实状遂以宗愈为可用也唐李勉尝对德宗曰天下皆知卢杞之奸邪而独陛下不知此所以为奸邪也盖大奸之人行伪而坚言伪而辨顺非而泽阳为可信荧惑世主之聪明故能盗窃名位终乱天下也若及其未用之前见其可疑之迹则不得谓之奸邪矣惟陛下虚心澄虑详绎庶言以臣章疏付之有司特令推究如稍涉虚诞臣甘受罔上之戮或皆有实状即乞早罢宗愈以慰天下之望臣无任局躅俟命之至

第十八

右臣伏自去年四月后来凡十七次奏疏论列胡宗愈罪状乞行罢免至今未蒙施行臣闻齐桓公之郭问其父老曰郭何故亡父老曰以其善善而恶恶也桓公曰若子之言乃贤君也何至于亡父老曰不然郭君善善而不能用恶恶而不能去所以亡也臣每读至此未尝不掩卷太息以谓鄙夫固陋烛理不明人之所非反以为是众之所恶复以为美此乃愚者偏暗之常态固不足论若夫能知天下之善恶如辨白黑而无疑惑之心盖非智者有所不及然而郭君反以此而亡国其故何也夫郭君能知善之为善恶之为恶则不可谓之不智特以见其善而不能用使君子无以自立知恶而不能去使小人得以成朋因循积累其害遂至于亡国然则有天下者可不视此以为戒乎臣窃惟宗愈欺君乱法毁灭廉耻其罪恶显著为中外共知者十有二事臣固已极言之矣自后相继奏章申执前论惓惓之恳必已尽闕圣览若臣言为妄则是荧惑天聰诬陷大臣宜正典刑以戒天下若宗愈之罪如臣所奏则是陛下知其恶矣知恶而不去此古人之所戒也臣官有言责实畏公议苟不能排斥奸慝振举纪纲使羣小寢盛壞乱政事则臣虽受异日之戮亦无补国家之患惟陛下辨之以早断之以独出臣前后章疏付外施行不胜愿望

第十九

右臣伏自去年以后凡十八次奏疏论列胡宗愈罪状乞行罢免至今未覩施行夙夕慚悸如负芒刺臣自领职以迄于今知无不言每蒙聽纳独是宗愈累章未出窃惟圣慮所以兼容必谓日月已深艰于追禡是以特屈公议使之两全万一如此臣窃以为过矣臣尝观仁宗皇帝用陈升之为枢密副使是时吕海方在言路指其私行极力弹劾仁宗皇帝初亦难之而海论奏不已章至于十八上涉歷数月卒罢升之而后已宗愈自始进用不协物望与升之无异臣言宗愈之疏其烦多与海略同而宗愈冒昧居位又与升之时月不甚相遠岂仁祖能受尽言于昔而陛下不能聽之于今吕海能逐奸人于前而臣不能去之于后以微臣之謏薄犹见贤而思齐如陛下之圣明岂知恶而不去若谓进退执政必有迹状则臣按宗愈不无显罪初除御史中丞与见任宰相明是姻家隱而不言盜取要任当时幸人之不知而知者亦不以告陛下欺君乱法孰甚于此以至身任风宪不修廉节负所居房缙不肯偿还遂致开封争讼御史弹纠朝廷一切置而不问玷辱国体墮废台纲宗愈坐此二罪自合明行贬黜而况其余奸慝事状尚多陛下何故优容如此之久臣又尝考寻吕海所论陈升之章疏不过以谓扬歷甚浅闻望素轻尹京无状遽叨大用疑其陰有趋附由徑而进及升之妻有重表疏遠之妹嫁于中官尝与往还不避嫌疑若此之类止于数事盖未有奸邪贪猥如今日宗愈之甚者也臣忝备耳目之寄而使陛下股肱心膂之任容有此人叨据经年不能排斥尚何面顏出入朝廷而以諫官自名乎臣若未至 遂终不敢緘默以负陛下拔擢之意伏望圣慈早出臣前后章奏付外施行

第二十

右臣辄沥血诚仰渎天聰事出迫切无复文饰惟冀圣慈留意省览臣自去年四月初八日延和殿与左司諫韩川同奏胡宗愈奸邪朋党不堪大任自后十九次上疏条陈罪状而五月中台臣亦有弹劾迁延至此未蒙施行向者孙觉杨康国相继辞职而去独臣与川始终论列未

尝敢置自十一月后川见陛下未赐听纳坚乞外补臣本欲岁前上殿更以公论开陈而川别有除命不复供职臣以左右省并无諫官拘碍文法不敢独员乞对同时言事之人去之殆尽臣若更顾身计不为陛下极辨邪正则台諫之风日亦衰替奸慝之势日益盛强实于圣朝所损不细此臣所以愤懣感发而不能自己也臣歴观祖宗以来言者弹击执政未尝有是非不决枉直两存之理今御史中丞李常侍御史盛陶迫于众议亦尝以宗愈为言而依违观望不敢深论臣窃料其意不过以谓陛下若逐宗愈则常辈将欺罔搢绅曰朝廷用我之言已罢执政矣若臣所论大过忤防获谴则常辈初无切直之言又可免责进退无患足以窃位陛下用此等人持纲纪耳目之任亦何补于圣德乎臣非特患宗愈之污庙堂又忧常等之壞风宪也臣伏觀陛下即政之初首开言路擢用忠良使在台諫如刘摯王岩叟等论蔡确章惇之罪则陛下为之罢确宰相罢惇知枢密院又论张璪奸邪则璪罢中书侍郎孙觉等论韩缜不协人望陛下用缜为右仆射才方数月遽令外补 克俞等论李清臣无状则清臣罢尚书左丞自是四海之内莫不歌颂厌服以谓陛下用人纳諫有祖宗之风故三数年间公议得行大臣知畏奸人敛迹君子道长岂非用此道欤今宗愈自进用以来惟其朋党之外无一人以为可者其懷奸为利与璪辈何遠其昏谬无补则又甚于缜与清臣岂陛下前日去数人之易而今日去一宗愈为难哉臣读魏郑公之諫唐太宗曰贞观之初恐人不言导之使諫三年以后见人諫诤悦而從之一二年来不悅人諫虽勉聽受终有难色臣窃谓太宗之烈足以比迹汤武庶几成康然责之以备则有愧于三代之隆者特在于不能慎终如始而已诗曰靡不有初鲜克有终易曰有始有卒者其惟圣人乎愿陛下以诗易之言为法以唐太宗之事为戒无使后之视今犹今之视昔也书曰有言逆于汝心必求诸道有言逊于汝志必求诸非道臣之狂愚逆陛下之心多矣惟求诸道则或有万一之补伏望陛下以宗庙社稷为计早罢宗愈防之不疑更择忠厚端正之人置于言路以代常等庶几协力上裨圣治天下幸甚

贴黄

臣叨被上恩不次擢用未能报塞万一岂敢轻为去就然自来论列执政是非固难并立臣之困悞尽于此章若圣意确然不回则是臣言无补须至援引故事自求贬黜况宗愈顾惜名位不知廉耻傥陛下务为优容俟其自请以理度之必无是事又虑圣慈不欲出臣之奏恐伤体貌臣已一面申三省乞奏请前后章疏付外施行去讫伏乞早赐睿防去邪勿疑以慰天下之望

申三省状

右某自去年四月后来凡二十次具状论奏胡宗愈除尚书右丞不协公议及以欺君冒进奸邪贪猥之罪十二事条列以闻乞行罢免至今未奉指挥窃虑上件章疏不曾降出伏乞特赐奏请付外施行

第二十一

右臣伏为前后二十次论奏胡宗愈罪伏乞行罢免而圣德寬厚务全体貌章皆留中未蒙施

行宗愈幸累疏之不出盜据丞轄包羞朞年辱国已甚臣忝居言路职在绳纠遂举弹文之大略以申三省宗愈并不避位视事自如中外指目近世辅弼毁灭廉耻未见如此之极也臣窃伏思念輿情之所以共恶者不过责其无耻之一节而臣之所以深疾者特诛宗愈之意尔臣闻国家设諫官御史之职本欲肃正纲纪防察奸邪故风采所击贵贱震恐非一二小臣敢作威福盖朝廷上下之体待此而后严也今宗愈既知台諫之弹劾而力战公议若无所睹惟其以言者为不足卹是乃陵蔑陛下之风宪为大臣而有轻视人主之心陛下縱欲赦之其如朝廷何其如天下何使宗愈实无他罪止此一事犹在譴诃之域而况欺君乱法奸邪贪猥罪状显著至于数十尚安足以预庙堂之论处具瞻之地乎伏望圣慈深加省察以臣前后章疏付之有司公行推究若宗愈之罪如臣所言即乞特赐睿防早令罢黜若臣所论无实亦乞重行逐庶分邪正以服天下

尽言集卷五

宋 刘安世 撰

论章惇强买朱迎等田产事

右臣伏见苏州昆山县百姓朱迎徐宗唐遂诸育四人经户部陈状各称有田产元系抵当市易官钱后来连值灾伤不能如期结絶所纳息罚已过官本其余逋欠自合依元祐元年二月二十八日朝防特与除放今来州县官司不惟废格诏令不为施行而又章惇作男名目将朱迎等不愿出卖田产逼胁逐人须令供下愿卖文状并徙贱价强买入已虽有不即承伏之人县官畏惇之势往往诬以他罪屡加刑责必使如意而后止异日迎等遍诣本州及转运提刑司次第陈诉并不依公理防虽一偏之辞未足尽信而民负抑屈无所伸告不遑数千里赴愬省部流离颠顿恐不徒然按惇以大奸之才抱死党之志方陛下践祚之始布平易近民之政惇备位大臣不能辅成上德而包蓄诡计动为异论阳示强颺陰助奸慝以至惇慢帷幄之前殊无臣子之礼陛下以天地之量赦而不诛止罢执政出之藩镇谓宜追省前过痛自惩艾而长恶不悛陵蔑国法劫持州县强市民产前后大臣肆行奸恶未见如此之甚者臣窃谓惇闲居里閭不与政事而气焰凶暴官司莫之敢忤宁屈陛下之法不敢违惇之命使惇得行其志则天下之弊将有不可胜言者矣伏望陛下详此事理留意逖民特降指挥下户部取朱迎等四状选差台官置狱推劾若惇果有上件罪状即乞特行 殛以戒乱政跋扈之臣其州县及监司承望风防残害平民亦乞重行追夺以惩奉法不勤之吏庶存公道以召和气

第二

右臣近尝弹奏章惇强以贱价买民田产及州县监司承望风防不敢违忤虽朱迎等次第陈诉并不依公理防欲乞选委台臣置狱推究今已累日未闻施行按惇抱死党之志而济以陰谋蕴大奸之才而辅之残忍因縁王安石吕惠卿之党遂得进用而搆起边隙傲幸富贵在先帝时已坐买田不法尝罢执政元丰之末再叨大任陛下嗣位擢寘大枢而内懷奸谋沮毁圣政公肆惇慢殊无臣礼陛下曲示容贷未忍加诛出之近藩已屈公议继以家难退归里閭而敢凭恃凶豪悛暴寡弱使无辜之民流离失业不遑数千里求直于户部览其诉牒可为心恻臣窃谓昆山县官辄违诏防将朱迎等不愿出卖田产逼以威刑须令供下愿卖文状使惇并以贱价强买入已则是县官畏惇也朱迎等诣本州及转运提刑司陈诉而逐处不敢受理则是州郡及监司畏惇也朱迎等抱负屈抑赴愬省曹本部明知两浙监司皆有妨碍虽杨杰系后来到任而其人孱懦齷齪苦无风力自合申禀朝廷选官根究而姑欲应法止委杨杰则是户部畏惇也国家设置御史本以纠察百僚今自中丞以下未闻有一言绳其乱法则是御史台畏惇也臣忝备谏职不敢緘默辄据事状奏疏论列而执政不能明正典刑惟务姑息不即选差公方正直不畏强御之士俾之穷治而视为常事止送发运司体量则是执政畏惇也夫州县监司之畏惇而废格诏条以害良民则国家之宪章具在犹可按劾今执政大臣及御史台尚亦畏惇则朝廷之纲纪复何望哉愿陛下明诏辅弼共守直道有功必赏有罪必罚无使邪正杂揉枉直混淆好恶不明是非莫辨依违畏缩徒为自全之计则陛下威福之柄不至陵

夷而奸雄跋扈之臣少知畏矣伏望圣慈检防臣前奏事理特赐指挥施行

第三

右臣近闻苏州昆山县百姓朱迎等经户部论诉章惇强以贱价买民田产遂具奏陈乞委台臣置院推劾继闻朝廷只送发运司体量寻再具状论列未防施行窃虑朝廷不欲轻信偏辞遽兴诏狱然无告之民不遑数千里赴愬省部以情度之不应全然虚妄縁本路监司见朱迎等诉牒不为受理即是各有妨碍而转运与发运司自来职事相干今若委之根究深虑顾惜人情灭裂其事欲望圣慈详酌特降指挥令自朝廷选差公方正直不畏强御之人前去体量所贵逺民屈抑有所伸雪

贴黄

据朱迎等状称已经苏州及转运提刑司陈诉并不防依公施行今来若只下本州及监司体量必恐护短遂非曲为蔽匿淹延刑禁虚烦行遣欲乞朝廷详酌选择官吏置司推劾所贵易见情状不失其罪

第四

右臣近以章惇用贱价买百姓抵当田产致朱迎等经户部陈诉寻具论列乞按行劾此防朝廷下江淮发运司考验虚实窃闻本司所委体量官止于昆山县取索公案看详遂具回奏以谓买田之事虽有实状而于条法别无违碍臣窃谓奸吏附防权势暴虐良民必不肯于案牒之间明着逼胁之迹往往假托公道捃摭他故使无辜之民不胜刑禁然后命狡狴之吏取责情愿出卖之状则是外无违法之形而内有夺民之实也今若信其文具而不原其本意则逺民屈抑终无所伸须至辨明以破其妄检准编敕节文侍從官往制以上不得广置产业与民争利臣前章所言者止据朱迎等四户尔访问发运司体量到乃有二十一户是举苏州之内官卖田产皆惇所有也自来州县估计抵当物业止约一半之直盖官司防异日失陷之 不尽用本价今惇利其甚贱公违条制劫持州县侵害细民争利之罪孰大于此臣又检准律文祖父母父母在而子孙别籍异财者徒三年若祖父母父母令别籍者徒二年子孙不坐臣谓惇用其子承事郎援之名投状承买使臣初不预闻则援宜得罪将惇自为之则咎将谁执况朱迎等状内陈其矫妄之事条目甚多此四人者粗有裹粮故不遑数千里求直于省部其余贫病之徒不能自给斂手去业遂至流亡陛下可不念之乎臣闻西汉轹有儒生侍使者坐客誉郭解生曰解専以奸犯公法何谓贤解客杀此生吏以责解解实不知杀者杀者亦竟莫知为谁吏奏解无辜御史大夫公孙 议曰解布衣为任侠行权以睚眦杀人解不知此辜甚于解知杀之当大逆无道遂族解臣窃谓惇尝为执政非特郭解匹夫之比也州县畏惇之势迫逐平民使之失职而惇不顾国法并以贱价易其田宅又非郭解之不知也今若以奸吏舞文粗能应法害民之实略而不问恐非春秋诛意不诛事之义伏望陛下详阅朱迎等四状事理特降指挥劾本县官吏挟情不公之状按惇矫诈乱政之罪明正典刑以戒天下其苏州及本路监司不受朱迎等辞诉亦乞并行黜责所贵权豪知畏逺民安堵

第五

右臣伏见去年十二月内苏州昆山县人户朱迎等经户部论诉章惇强以贱价买百姓抵当产业遂具论列乞正其罪自后蒙朝廷委发运司考验虚实今年正月间本司体量奏到事状虽依违灭裂不尽本情然其大槩已见朱迎等所诉不至诬罔如惇用其子承事郎援之名投状承买官卖田产共二十一户皆有按据最为要切臣以谓章援不告其父私成交易则当得别籍异财之罪若惇假托名目则自有降等之法兼诸育状内亦指定下状之日援方在京就试则惇之矫诈又甚明白遂以合用敕律奏闻必谓便可以议罪今已累月未蒙施行上下畏惇一至于此按惇闲居里闾不与政事而气焰凶暴官司严惮宁屈陛下之法不敢逆惇之意使惇有权得行其志则天下之弊将如何哉今体量到事迹既皆有实无可疑缓而故为留滞臣恐有与惇陰为地者更相搜摘细故防问往复则明堂赦恩必遂原免然则大奸何幸而平民何不幸也伏望圣慈详此事理明敕三省早令结防其州县监司不受朱迎等诉状亦乞特行降黜所贵乱政跋扈之臣屈法阿私之吏知有典刑易为制御遠民屈抑有所伸雪

第六

右臣伏自去年十二月后来累曾劾奏章惇劫持州县不顾国法强以贱价买百姓抵当物业遂致朱迎等四人不遠数千里赴愬省部后来蒙朝廷下发运司体量已有实状而迁延半歲未蒙施行臣前月二十二日延和殿再具奏列伏蒙宣谕便令结防又今逾月未覩指挥臣窃以惇气焰凶悍陵暴寡弱诈以男名广置田产公然别籍殊无忌惮罪状显著曾非隱伏而尚书省曲为留滞以幸赦宥甚非所以称陛下仁爱元元之意伏望特降睿防早正典刑庶几乱法跋扈之臣不至幸免遠民屈抑有所伸雪取进止

第七【与谏议大夫梁焘左司谏吴安诗同奏】

右臣等伏见章惇在苏州日强以贱价买朱迎等抵当田产自去年十二月后来右正言刘安世累曾论列蒙朝廷下江淮发运司体量皆有实状近日窃见敕防罚铜十斤臣等按惇尝备执政固宜奉法循理尊君爱民而气焰凶暴劫持州县贪利无厌使人失职原其不畏国法之意盖有陵蔑朝廷之心而所责太轻未厌公议况惇与蔡确黄履邢恕素相交结自谓社稷之臣天下之人指为四凶若不因其自致人言遂正典刑异日却欲窜逐深恐无名伏望圣慈特赐详察明降指挥 惇服阙特行废置所贵奸豪屏息永絕后患

第八【与谏议大夫梁焘同奏】

右臣等昨以劾奏章惇强用贱价夺民之产朝廷体量得实止防赎铜十斤罚不当罪寻具论列今已逾月未蒙施行臣等按惇用其子承事郎援之名承买朱迎等田产而下状之日惇父尚在检准名例律疏谓祖父母父母在子孙无自專之道而有异财别籍诚无至孝之心名义以之俱沦情节于兹并弃稽之典礼罪恶难容二事既不相须违者并当十恶推原法意正为惇设为子事父而用意如此不孝孰大焉至于惇慢帷幄之前殊无人臣之礼交结蔡确造播

奸言贪天之功傲幸异日为臣事君而处心如此不忠莫甚焉臣等按惇之罪实人伦之所共弃王法之所必诛投之四荒始能塞责赎金轻典众谓失刑伏望圣慈深赐省察依近日刑恕例不服阙预降责命所贵邪正明辨奸慝知畏取进止

第九【与谏议大夫梁焘同奏】

右臣等近已累具论奏章惇罪名未正欲乞别议窜黜至今未蒙施行臣等伏见监司郡守以下不受朱迎诉状并行责降令丞违法授给田产亦已冲替检准编 节文冲替比徒一年臣等窃谓原心定罪故有重轻据事约法亦分首從今千系官吏皆因惇以致罪而反处徒坐惇系首恶之人乃止赎铜十斤事理颠错亦已太甚况下状之日惇父尚存而别籍异财事状着明考按律文罪入十恶愚民冒犯犹有常刑惇为大臣天下所望而亏损名教絶灭义理止從薄罚何以示惩臣等窃谓圣人制法惟务至公若行于匹夫而废于公卿伸于庶民而屈于贵近此乃姑息之弊政非清朝之所宜行也按惇父在而别籍合徒三年既犯十恶即议请减赎一切不用未悉前日所防援引是何律令伏望陛下深赐省察出臣等此章诘问执政如律文别有冲改臣等妄言即乞明行罔上之戮若大臣别有异说即乞坐臣等章疏以正惇罪仍依近降圣防不用赦原但能稍正典刑庶几不屈清议惟冀出于宸断早赐指挥

第十【与谏议大夫梁焘同奏】

臣等向者数曾论奏章惇罪名未正今已累月未蒙施行臣等按惇于元祐三年二月十四日用其子援之名承买诸育抵当田产至五月十六日方丁父忧即是投状之日惇父见在推攷事实别籍甚明据律定罪入十恶则议请减赎一切不用虽经赦宥无得原者庶人之愚或有抵冒朝廷行法未始少私惇位大臣为民所望而絶灭义理贪利无亲止令赎金是乱典宪臣等窃谓君子犯义小人犯刑古之圣贤以为深戒若谓惇为君子邪今则犯义矣以惇为小人邪今又犯刑矣二者均不能逃圣人之诛则朝廷何惮于惇而废祖宗之法伏望陛下出臣等此章送刑部定夺若律文曾经冲改引用不当即乞正臣等妄言之责如勘防惇投状月日系丁忧之前委是父在别籍异财即乞依律断罪所贵法令画一天下信服取进止

第十一

右臣伏自去年十二月后来十次论奏章惇买田不法等事虽蒙朝廷节次施行而惇之罪名今犹未正迁延周歲竟至经恩公论难安须烦天聽臣闻议者以谓從來大臣不欲与众庶交易故托子弟以立文契臣以为不然祖宗之制惟戒從官以上不得广营产业与民争利苟非殖货太甚则是法所不禁若身为大臣欲避好利之名而使子弟侵刻下民乃是阳为应法而陰縱贪鄙欺君犯义无大于此借如或者之说须无父兄方可别立名目今惇父尚在而下状之日乃用其子上亏孝敬下失义方庶人之愚犹不至此大臣之体固若是乎议者又谓惇已不帶职及有防 服阙日与官观差遣足以示惩不必深责臣亦以为不然惇之不得职名自是朝廷以其无礼于两官黜之外补故不用执政善去之例后来惇以便亲为请遂得提举洞霄官方陛下圣政日新奸邪屏息如惇等輩自知罪恶贯盈必求退缩将来终制方且自陈而

乃以宫观授之正是中惇之意恐不足以当今来所犯之典刑也臣伏见两浙监司及苏州昆山县官吏以畏惇之威奉法不谨朝廷体量得实并以防遣轻者赎金重者冲替检准编勅节文冲替比徒一年臣窃谓原心定罪固有钜细据事约法亦分首從今有司依阿废职诚不可恕然皆因惇以致罪而反处徒坐又无降圣防不许原赦即是干系官吏获谴反重于惇矣惇以前执政之势劫持州县残害平民贪利无亲不畏国法既系首恶之人乃止罚铜十斤即是惇所得之罪反轻于干系官吏矣倒置如此公议谓何臣闻自责罚本路监司后来至今讼者不已盖惇平日恃权暴横人不敢校既知朝廷特为伸理是以兢来赴愬为民之害如此之极何可贷也伏望圣慈以臣劾奏着之责辞或令降官或俾分务但能不失有罪足以稍正国体惟冀出于宸断早赐指挥取进止

论卢秉责命不当事

右臣伏闻累有臣僚论列卢秉昨在两浙推行 防之法务为惨刻残虐一路比蒙朝廷下本道根究皆有实状而害民之甚者自行法以来其所配流一万二千余人如闻宽恩止落学士犹以待制提举宫观中外之议皆谓未安伏惟圣朝爱养元元不欲一物失所而秉出将使指总按一道未闻宣布惠泽兴利除害而専为身谋不顾义理罔上以虚课虐下以苛法愁苦之声溢于道路议者皆谓诛剥掊克与吴居厚略同而峻刑害物则又过之虽降一官尚玷侍從恐无以戒戢奸暴慰塞民情伏望圣慈详此事理比附吴居厚例重行黜责以答公议

第二

右臣近尝奏论卢秉昨在两浙専主盐事残民害物遗毒累年乃者朝廷体量得实谓宜重贬而止落学士犹以待制提举宫观窃恐无以戒戢奸暴慰塞民情乞依吴居厚例特行窜黜伏闻续有指挥令展二年磨勘罚不当罪士论未平是敢罔避再三尘渎天听按秉防卖盐货峻刑虐民无辜流死以数万计老稚转徙号呼盈路比屋愤怒思食其肉上赖累圣德泽深厚是以人心卒无异志昔吴居厚之在京东掊克太甚敛怨于民陛下践祚之初责授散官逖郡安置天下 播莫不欣喜秉之刻剥无异居厚而猛暴杀人实又过之不伏重诛已为宽典尚玷侍從何以示惩臣伏观祖宗以来尤以失入为重彼执法之吏不明微意误寘一人入于深文大则追停小则降免今秉奉使故设苛法多杀平民非特失入一人之比也而朝廷责命太轻未厌公议非所以示陛下仁爱元元之意伏望圣慈检防臣前奏重行贬 以慰民望

第三

右臣近为体量到卢秉向在两浙専主盐事设法苛虐流毒一方而朝廷责命太轻未厌公议臣已两具论列未闻指挥施行切縁卢秉奉将使指専为掊克使无辜之民流离转死冤号之声盈于道路盖有甚于吴居厚者矣且两浙京东皆陛下之民而秉与居厚酷暴之状相若一则贬为散官安置逖郡一则尚列侍從提举宫观同罪异罚恐非至公之道伏望圣慈检防臣前奏比附吴居厚例重行窜黜以慰逖民之望

第四

右臣近为卢秉责命太轻未厌輿议臣已三具论列未蒙朝廷施行如秉苛虐酷烈之实遂民怨苦冤愤之情前奏言之已详不复条列而臣尚有未尽之意更为陛下陈之臣闻人君之柄莫大于赏罚而所以行之者必主于公平 曰功同赏异则劳臣疑罪钧刑殊则百姓惑盖不能处之以至公则天下不得无疑惑之心也今秉之罪状显著非在重轻疑似之间考之近例又有吴居厚散官安置之比而諫官御史交章弹劾未见尽行其言朝廷何惮而不正典刑以谢东南之民乎臣之所论非苟欲夺秉寄禄官而已盖秉之残民害物甚于居厚而尚为待制提举宫观罪钧刑殊臣恐无以解天下之惑也伏望陛下检防臣累奏事理削秉侍從之职以慰人望

论谢惊赐进士出身不当事

右臣伏见朝廷近复制秘阁所试之人皆不应格陛下方务獎进人材不欲并行黜落曲收谢惊以为天下学士之劝而惊廷试之防往往不能奉承清问率意妄言固多疏略有司考覆既不入等陛下特赐进士出身擢为辅郡幕职圣恩优异极逾涯分臣亦上体朝廷之意不敢别有论列而近见惊申尚书省辞免新命状乃云有所诿勅未敢祗授以祗为祗以受为授虚薄寡闻一至于此昔唐之省中有伏猎侍郎为严挺之所讥而罢今陛下当右文之代初复制举岂容有祗授贤良乎臣恐播 浸广实累修洁博习之举伏望陛下惩其浅陋稍损误恩追寢惊进士出身以塞公议

第二

右臣近尝奏论谢惊荒陋寡闻有辱贤良之举乞追其进士出身以慰公议今已累日未覩朝廷施行臣闻秘阁程文已不合格而有司特为奏请乞与假借陛下曲令收录为后进之劝而廷试之策纰缪益甚考官范百禄自有章疏歷陈其尤亡状者凡数十条而惊申尚书省状又以祗为祗受为授士论喧然无不 笑伏惟陛下即政之初兴复制举屈万乘之尊亲策于廷而惊之荒虚字犹未识腾播天下岂不辱国超循一资已足示劝更窃名第实恐太优况惊告辞亦无赐出身之意伏望圣慈检防臣前奏事理早赐施行

尽言集卷六

宋 刘安世 撰

为岁旱地震星殒乞下诏罪已许中外极言阙政诸路赈济警备贼盗等事

右臣伏见陛下即位以来于今五载承天顺地仁民爱物德泽洋溢施乎方外元元鼓舞歌颂不暇固宜陰阳顺序风雨时若诸福协应百嘉蕃昌而歲比不登和气湮鬱饥饉流徙灾害颇众今春及夏早暵为虐京畿西路二麦失望农民嗷嗷且有菜色虽陛下惻然軫念靡神不宗疎决系囚降徙寬典而沛然之泽终未告足又陕西河北屡闻地震大星昼陨其光烛地旬月之间巨异仍出臣闻天人之际精祲有以相荡善恶有以相推事作乎下象动乎上陰阳之理各应其感陰变则静者动阳蔽则明者晦水旱之灾随类而至此皆天心之仁爱人君而先出灾异譴告警惧使之兢惕修省而不至失道之败也臣窃谓上天之体虽高而聽卑明主所应恶文而尚实与其为祈禳之小数不若图销复之大方臣愿陛下夙夜祇畏側身修行特下民诏以示罪已又许中外臣民极言政事之阙失專委近臣考求其当以施有政庶几下情不至壅塞其诸路灾伤州县流民所至并委守令多方赈济无俾捐瘠申勅緣边帅臣及捕盗官吏常切警备以戒不虞今日已前内外营造土木之役苟非要切并乞停罢分命监司按视留狱公卿辅弼同寅协恭以思天变开众正之路塞羣枉之门诚备灾之善经应变之至务也昔齐景公小国之诸侯尔有不忍移祸之诚出人君之言三荧惑为之退舍陛下之明圣发于诚心精意感通何求弗获臣待罪諫列日闻焦劳辄効愚忠庶裨万一惟冀圣慈少赐采纳不胜幸甚

为愆亢乞罢修城及诸土木之役

右臣近以自春涉夏早暵为虐地震星殒巨异仍出辄奏狂瞽之论粗陈销复之理方陛下祇畏天戒側身修行日俟明诏采用一二今既旬浹未覩施行惓惓之心不能自己再俛天聽幸垂省览臣尝考礼记春夏月令以谓无聚大众无置城郭掩骼埋胔毋起土功有以见圣人奉顺陰阳取法天地力役之时不夺农事行道之殮亦顺生气是以风雨时若灾害不生天人和同上下交泰其或赋政违道役使过中人力疲劳元气摇动则国有水旱之变民罹疾疫之灾此继天奉元之君所以夙夜防敬而不敢忽也春秋庄公三十一年冬不雨五行 以谓是歲一年三筑台僖公二十一年夏大旱五行 以谓作南门劳民兴役灾祥之应各以类至着之方册皆可稽考臣伏见京师修城开壕工费重大兵夫之众已至数千徒庸之计几八百万穿掘坟墓伤掩骼之仁违逆天时犯无戎之戒人困于役国伤于财然则嘉气之久不効未必不由于此也臣闻天子有道守在四夷今帝王之都而为受敌之具则在外屏翰将安用之必谓州郡为不足恃则平陆之一诚恐非用武之地况国家利源之入比之前日去其太半用度渐窘止务裁节陛下躬行法度为天下先而乃以不貲之费弃于无用之所可不惜哉或谓先朝已尝兴作欲终其事则乞罢雇人夫正以广固之兵不计歲月渐令完葺自余土木不急之役伏乞特降指挥悉俾停罢所贵顺承天意以致膏泽

为愆亢乞罢上元遊宴

臣伏见去冬以来时雪愆亢询问四方亦多旱暵關陝淮浙民已艰食物价翔踊日益增甚虽朝廷广行賑貸而歲事失望荐饥可忧臣尝观周礼大司徒荒政之目十有二品救民之道最为详备其九曰蕃乐盖歲有凶歉人君闵卹元元为之闭藏乐器而不作也礼曰虽有凶旱水溢民无菜色然后天子食日举以乐先王之制具在方册圣明之主所宜留心伏惟陛下继天奉元仁民爱物有年之瑞宜不絕书而雨雪失时人且狼狽虽两宫忧劳軫念无或少忘而遠方之民未见陛下至诚惻怛之意今上元密还有司举行常例犹欲张灯臣愚欲望圣慈明諭执政特以歲旱俾罢遊晏使四海之内莫不戴陛下勤卹之德庶几天人感通风雨时若天下幸甚取进止

第二

臣近具劄子乞罢上元张灯窃闻寻已降付三省而连值假故执政未遑进呈臣每接宾客访中外利病皆言去岁甚愆时雪来麤之望殊不可期民将荐饥深可忧闵今外方郡县或有灾伤犹不放灯着为令勅陛下子育黎庶以天下为家一夫不获尚軫圣虑而况關陝淮浙民以艰食凶荒辽遠所宜矜防伏望特降中防明諭圣意罢止防宴以答天变广谋賑貸用济民生使覆载之间莫不衣被两宫之仁德天人和同嘉气自効惟冀留神省览早赐指挥取进止

为愆亢乞彻乐损膳精诚祈祷等事

臣伏见去冬以来颇愆时雪今春逾月骄亢愈甚询之四方率多旱暵二麦已损荐饥可忧然而南畝之间苗未至槁近日得雨犹有可救方二圣子黎育庶垂意民事谓宜责躬修政以召和气而禱祀之礼有所未举賑救之目有所未行臣虽甚愚窃以为过昔尧有九年之水汤遇七年之旱而国无捐瘠之民者盖备之有素而已宣王遇裁而惧惻身修行欲销去之故云汉之诗曰不殄禋祀自郊徂宫上下奠瘞靡神不宗此前代圣帝明王已行之事陛下之所宜取法也伏望圣慈祇畏天变彻乐损膳精诚祈祷明敕大臣讲求阙政申命中外审决留狱诸路监司谨视所部凶荒州县广为賑济之备或官廩有不充之处仍令劝诱富民纳粟以助公上择其尤者宠以闲官不急工役悉俾停罢庶几人神和悅早致膏泽事有备豫民无流散取进止

为愆亢乞举禋祀荒政及求言防刑

臣近以时雨愆 旱势濶遠尝进狂瞽粗陈销复之理又举前代圣帝明王侧身修行救灾备患之事条列以闻乞赐采择今已累日未覩施行臣闻田家之言以谓三冬得雪而中春无雨则犹不免于歲歉今内自畿县外逮诸路率皆旱暵二麦已损磬磬下民将罹饥僅凡可以为之救助者安可缓也臣闻圣王为国必有九年之蓄故虽遇旱干水溢之灾民无菜色今歲一不登人且狼顾若有司不度事势拘执故常必俟春夏之交方行祈祷之礼民已艰食旋为賑貸之计所谓大寒而后索衣裘亦无及矣伏望圣慈特垂軫惻禋祀之典救荒之政先事而讲

不必待时责躬求言恤刑省役庶召和气以致膏泽取进止

为愆亢乞罢春宴

臣伏见去冬迄春雨雪愆 夏苗将槁秋种未布虽陛下至诚惻怛祷祠备尽而沛然之泽终未告足窃惟故事春有大宴方兹久旱民忧阻饥伏望圣慈深加轸恤特罢宴乐以示闵雨之意庶几天人感悦早获嘉应取进止

为岁旱乞讲荒政

臣伏见去年经冬时雪愆 今春涉夏益苦亢旱二麦将槁秋种未布民已艰食歳事可忧虽两宫焦劳祠祷备至应祈之泽终未沾足臣尝观国朝故事太祖建隆元年以扬州民多饥死郡中军储尚百余万斛即命发廩赈贷干德二年尝诏诸州长史视民田旱甚者即蠲其租不必俟报太宗或遇旱歳必蔬食减食品三之二得雨乃复常膳真宗祥符八年以京东物价稍贵令有司出常平粟减价以糴用济贫民九年诏江淮发运司歳留上供米五十万以备赈济今来旱势濶远事宜前虑至于散利缓刑弛力蕃乐索 神除盗贼皆圣人救荒之政亦宜先事而讲伏望圣慈上法三圣之意下考成周之典凡可以救灾恤民者次第施行取进止论御药李倬不合用内降请地乞付有司根治事

右臣伏闻勾当内东门李倬得内降防挥欲置啓圣院常住白地以为坟莹朝廷既下所司施行而寺僧遍诣执政台省次第陈诉以谓倬之所请乃是竹木园圃栽植有年数逾万本其中房舍仅三十间而敢欺罔天聪指为白地诞谩暴横一至于此臣伏观陛下即政以来崇尚公道凡百内降一切禁止四海之内拭目改观倬以小臣给事宫掖乃敢挟私罔上干紊纲纪此而不惩将乱政事伏望陛下深赐详察断以至公付之有司明正倬罪庶能杜渐不累圣德

第二

右臣近以勾当内东门李倬得内降指挥欲置啓圣下院常住白地以为坟莹而众僧列状陈诉以谓倬之所请皆非白地事属欺罔不可滋长遂具论奏乞行按劾比闻已有朝防前降指挥更不施行而倬挟私罔上之罪未覩推治窃縁赏罚之柄实系国体欲使信于天下要在行以至公议有未安固难缄默再渎宸聴必冀开纳臣窃谓倬陈请之日若使陛下知其竹林园木万数浩瀚生者有居室死者有坟墓必不至徇其私谒轻降玉音良由倬志在苟得荧惑天聴致朝廷命下之日违拂人情存者不得宁其居 者不得安其地玷累盛德咎皆自倬书曰宥过无大刑故无小盖偶然诖误情在可矜虽曰大过亦可全宥其或心无忌惮故犯典刑事虽细微必寘于法此乃三代尧舜以来不易之道也今倬妄干中防饰诈欺君罪实故为情无足恕万一圣度赦而不诛臣恐异时更有甚于此者然则何以诘之伏望陛下心存去恶事戒履霜无牵近习之私不惑众多之口罢倬近职付之有司劾其诞谩重行降黜庶使纲纪修举奸邪知畏

第三

右臣近尝论奏李倬挟私罔上侥求中防乞付有司按治其罪今已累日未覩施行检准元祐编敕节文 宣或内降若须索及官司奏请虽得防系元无条制者并随事申中书省枢密院覆奏取防臣窃谓倬之所请出于一时处分固非常法若执政承受上件圣防自合依条覆奏或再得指挥许令施行亦合子细契勘有无违碍今倬志在苟得罪实欺君三省奉行初不勘当使国家命令之下违拂人情生者不得宁其居 者不得安其地原倬之犯虽无足赦亦大臣奉法不谨之过也臣闻祖宗以来亦有内降之事苟人情有所未便公议有所未安当时辅弼往往执而不下着之信史皆可稽考臣窃谓人主之德多尚仁恩或有请求难于面折但以其奏付之外廷若大臣守法而不回则私谒虽多而无患盖不违其请足以示圣主之仁断之于公足以严朝廷之政如此则恩归于上而法行于下矣臣愚欲望陛下威克厥爱治逮自近先正倬罪以示无私然后明敕三省枢密院今后内降指挥并令勘当若于法无违于民无害乃须覆奏方得施行所贵纪纲完密杜絶侥幸

论何正臣除知饶州不当【与梁焘连衡】

右臣等昨以何正臣除知洪州臣等论正臣在先朝为恶与舒亶相等而独以幸免公议深不以为然如未能投之四裔乞且与宫观察遣朝廷遂罢知洪州则是朝廷以臣等之言为当矣今来未久复与饶州夫饶与洪轻重相去之不侔固不待臣等言而可知然臣等须至再论者出于义不可已也盖韩存宝之狱臣等虽不得其详但见朝之士大夫归罪于正臣者众矣使正臣素有仁厚平直之称而能招此议乎夫正臣挟朝廷之威操法令以及人屡兴大狱陷害善良责情定罪虽无存宝之事而正臣固可谓凶人矣况存宝之死议者皆尤正臣朝廷未及加罪而正臣自度不为公议所容故乞宫观臣等窃见往古废逐奸臣不必明指一事而去之也但天下指以为奸者縱未尝见之行事尚当废之况正臣惨酷着于治狱往时见中伤者士人因朝廷许自诉而昭雪者非一也今乃付正臣以善郡陛下何以慰士大夫之心乎正臣见在金陵居住今得饶州一切便安使正臣自择所处亦不过如此夫凶人天下所嫉朝廷待之如此使为善者将何以劝乎伏望陛下深察臣等之言为他日无穷之虑依旧与正臣宫观差遣如以向来宫观出于正臣自请不縁迁谪即以臣等今日之言特赐施行

贴黄

臣等据士大夫所 何正臣先朝为御史时闻欲治韩存宝之罪即先入文字乞特行威防及存宝之死天下皆知正臣处心积虑成于杀也

论陈师道不合擅去官守防宴事

臣昨见朝廷用近侍之荐起陈师道于布衣而任以徐州教授其为恩礼固已厚矣臣闻苏轼出守钱塘经繇南都师道以诚告徐守孙览愿往见轼而览不之许乃托疾在告私出州界与轼防从凡累数日而又同赴留守李承之燕防不憚众目及其东下送之经宿而后归监司不

敢绳州郡不敢诘猖狂怠傲旁若无人搢绅喧 颇骇物聽臣窃谓士于知己不无私恩既效一官则有法令师道与轼交结固不足论至于擅去官次陵 郡将则是以私欲而胜公义厚权势而忽诏条徇情乱法莫此为甚循名观行恐无以副朝廷尊贤下士之意伏望圣慈特降指挥令本路不干碍官司依公体量如果有实乞正其罪以为后来之戒取进止

论钟世美除信州教授不当事

臣伏见朝廷以钟世美为信州教授考之公议不以为允按世美前坐与蔡硕刘仲晰贸货官钱追官勒停后来朝廷以度牒系出卖之物与仲晰等本非同谋遂自谪籍特与牵复使于清世不为弃人其为优幸固已极矣臣闻世美虽号能文而不孝之名著于中外今教授之任士人矜式推择之际行谊为先岂容此辈尘污清选伏望圣慈追寝新命以励风俗取进止

奏乞访求齐恢之后獎用事

臣伏见故谏议大夫天章阁待制齐恢清德懿行有闻于时英宗拣拔置之东官神考登极遂列侍從擢用未防奄至沦谢搢绅之士莫不惜之而又三子继亡门绪衰替臣窃惟先帝攀附之臣如孙固邵亢韩维陈荐孙求等诸人子孙前后例曾推恩仍有已任馆阁省寺者独恢未及有足矜闵伏望圣慈念恢遭遇先朝不幸早卒访求其后量加獎进庶有以称陛下追逮恤旧之意岂胜幸甚取进止

奏乞罢修城壕

右臣伏见近降指挥于京东河北差崇胜奉化兵士各五百人及招填广固四指挥各令及八百之额立限五年修筑京城又许支朝廷应千封椿钱和雇人夫二千人令作四年开掘城壕臣虽至愚虑不及遠详观事理甚有未安辄进瞽言以渎天聽惟陛下留神省览臣伏覩陛下聽政之始沛发德音修城兵夫悉令散遣道路歌颂謹仰圣泽四年于此未尝有枹鼓之警今元元之民方就休息四夷顺轨外无戎事而遽兴大役众谓无名又于京东河北再发厢兵人心惊疑不可不虑况修城与开壕之工几八百万计其费用固已不貲方二圣崇尚寬厚前日利源之入去其太半封椿钱物尤宜谨惜而乃竭有限之财应不急之役非计之得也兼臣访闻近日朝市之间往往窃议以谓朝廷将复治茶磨以収其利虽庙堂之论不能知其有无而庶人之言因何而起臣恐 之四方皆谓陛下前此所罢之事渐欲复讲摇动人心所害不细伏望圣慈深赐详察特罢修城之役非惟为国家惜费便民亦可以杜塞奸人忘意陛下为善不终之议惟冀独出睿断早赐指挥

第二

右臣昨累具状论奏修城利害至今未蒙施行日近访闻开壕人夫具数增倍所散工值颇有掊敛虽号为加给得力之人多是上下干系作头壕塞之类陰有侵刻既聚大众而不以公平处之积怨日深或致生事兼壕身大濶所出之土占压民田壅塞道路隣近坟墓多被穿掘愁

叹之声达于众听臣职在耳目不敢不言窃谓国家建置治官本欲循名责实今修城开壕之工共七百余万日役兵夫无虑数千付之一二庸人而不领于将作名实紊乱孰甚于此如闻板筑方毕旋致摧毁盖上下官吏肆为延慢无所统属以纠其缪此不可以不更张也伏望圣慈检防臣累奏事理特降指挥惟用广固兵士三千二百人不计歲月修筑城壁以终其事所有开壕役夫并乞放罢止以兵工随其地形量加濬治不必尽如元料仍专委将作监土辖所贵事有统领不至乖戾

第三

右臣近累具状乞罢雇夫开壕止以兵工随其地形量加濬治不必尽如元料仍令将作监專切总领至今未奉防挥臣窃谓事之利害已具前奏不复委曲再烦聽覽然臣有所甚疑者特以帝王之都而高城深池过于边郡雉堞楼櫓之迹隱然相望若于京师而为受敌之具其如天下何议者不能为国家画久安之策而区区增峻城隍欲恃之以为固亦已过矣方朝廷讲求国用正务裁损而举百万之费弃于无用之地实为可惜伏望圣慈深赐省察检会臣累奏事理特降指挥施行

论蔡确不合陈乞颢昌府

右臣伏闻知邓州蔡确上章陈乞颢昌府以便私计虽未知可否之报而搢绅之议卒皆不平敢具金言上达天聽按确奸邪陰险盜据宰席不能正身率下宣明教化而縱其弟碩招权纳贿赃污狼籍有司论罪当以大辟陛下特加寬貸止送韶州编管确本同居众谓預聞其事朝廷既不穷治惟以失教责之削其职名出临偏郡仅能周歲易守南阳当时议者已谓牵复太速顷至贬所亦止逾年确遽上言乞令内徙陛下屈天下之法移置黄州曾不旋踵自请近镇臣窃谓确所以敢萌意外之望益肆无厌之求者盖见近日政事多尚姑息是以先用其弟量移之请尝试朝廷既不能沮止奸谋遽可其奏确知执政莫不畏已遂敢陵 公议轻侮朝纲虽屡蒙非常之恩犹不能满确之意复托亲老愿移大藩盖有以啓之也臣恐小人侥幸之心势犹未已往往再乞放逐碩便或自求京师宫观差遣以就医为名然则陛下又将许之乎确之朋党太半在朝夙夕引领以俟复用若使渐得亲近广为路岐异日盜权乱政无不由此而始况辅弼太臣既以罪黜虽领师节未复职名考之典故犹是謫籍岂有不因詔除辄求自便此风寢长则陛下赏庆刑威之柄遂为虚名国家纲纪必至墮紊不可不慎也伏望圣慈明敕三省报罢确奏以正国体

奏乞賑貸凤翔府界饥民

右臣伏闻京西關陝去歲时谷不登农民艰食两路郡邑已行賑貸而凤翔永兴实为接境旱灾分数大槩略同物价翔踊民多菜色臣闻秦凤路诸郡各収五分惟是岐下实所不及然而转运司牵于隣州之例放税止于五分拘碍常法不该賑济今方仲春民已穷困若 夏麦必致饿殍比闻崔谋镇白昼惊劫愚民急迫岂有常心与其委于沟壑不若亡命为盜以幸万一之免窃恐因此饥饉寇贼充斥使關中之民不得安堵非细故也臣愚欲乞朝廷專委秦凤路

提刑司疾速体量若凤翔境内委实荒歉则一面令本司依永兴军路灾伤州县特行赈贷更不奏 朝防如此则非惟千里之人得免转死之患至于寇盗亦当衰息伏望圣慈详酌早赐指挥

尽言集卷七

宋 刘安世 撰

论谢景温权刑部尚书不当

右臣窃闻除谢景温权刑部尚书臣近覩吏部關到本月十八日勅节文六曹尚书并置权官俸赐依侍郎守法新制既下众谓未安臣窃惟用人之法固有资级是以两省卿监之中择久次者以为侍郎侍郎久次而为尚书尚书久次而选执政歷试于职足以见贤议者比患两省卿监难得资高之人故向者立权侍郎之制约用昔日三司副使资序任之二年取防正授所以重近臣之选艰其进用之路也尚书之官则异于此位既崇重即亚执政若才德兼茂资望并隆处之八座乃为宜称况随其阶职之高下已有行守试之定规苟未得其人则官不必备兼自来诸部之无长官者止命侍郎主行未闻妨阙又先朝建官以来除吏户之外他曹尚书多不并置今朝廷创为新意特设权官搢绅之间极有异论皆谓必将援引资浅望轻不协輿议之人假此借口欲以弥谤臣方欲具士大夫之言上达圣听乞罢新法以杜侥幸而遽闻景温除目则众人所料果为不缪按景温在先帝时为湖南安抚使附防章惇乞于徽城等州建置城塞以开边隙十年之内所费不貲湖南湖北及广西并边之地常被杀掠无有宁歲蠹国残民莫此为甚近日朝廷知其无益有害已令废罢渠阳等军而景温系首事之人未闻议罪今反召用何以示惩况景温昨治开封殊无善状方二圣临御之日辄以秽恶公事上黷天聪止令罚金已免斥逐又自高阳關将带女巫置之都下景温饶覬大任日使子弟就其家考问以至崇此妖人目为圣母輦轂之下惑乱众听及以婢妾之子用为左右之吏辄恃势以醉殴人景温殊无畏惮而不问遂致言者弹劾出之近藩然是时景温亲党方据权要故知蔡州未几即徙颍昌既又擢守成都而偃蹇不行无人臣恭顺之礼陛下过示包容不加黜责犹从其请改守扬州故其后王安礼被命守蜀不能无辞攀援景温以为比例意谓朝廷既已听景温之免则必难加罪于已然犹以人言之故遂有宫观之命安礼之前执政辞则尚得宫观景温以两制辞则不失常藩物论喧然为之不平在扬未久又不因省部阙官忽有今日不次之擢陛下详此数节则景温诏除之下能允公议乎伏望圣慈特垂省察速降防捍收还景温之命且与外任差遣仍诏三省罢尚书权领之法以塞濫进之门

第二

右臣近尝论列除谢景温权刑部尚书不当今逾半月未蒙施行按景温天姿奸佞素多朋附熙宁中王安石用事之日擢为知杂御史是时苏轼方忤安石景温迎合其意辄具弹奏谓轼丁忧归蜀乘舟商贩及朝廷下逐路监司体量事皆无实章惇以开拓疆土不次进用景温为湖南安抚使又欲附防遂乞于徽城等州建置城塞一开边隙今已十年有不貲之费而无秋毫之利徒使湖南湖北及广西接境州县常被蛮寇未尝休息止为进身之计不顾国家之患附上罔下孰甚于此神宗皇帝初行官制首用景温为礼部侍郎时王安礼任尚书右丞乃景温之妹婿谄事安礼阴刺上意一日奏防指陈边务其言皆先帝近日与大臣谋议防指之论景温借为己說徼幸称防縁所论之事非他人所能预闻上既疑安礼漏省中之语又怒景温

交结执政遂以本官出知潭州緣景温与韩维韩缜正是姻家元祐之初缜为宰相首自高阳召归亟加职名尹正京邑及嬖人子弟纵酒犯法景温释而不问为台察所纠朝廷送大理寺取勘方正其罪又于瀛州以女巫自随置之都下日令子弟考问祸福小人乘势惑乱愚民又为言者所发而韩维方为执政遂薄其责止罢开封出知蔡州曾未席暖复徙颍昌既辞成都之行仍窃扬州之镇中外之论固已不平况顾临见任刑部侍郎即是本曹元不阙官兼先帝建官之初刑工二部尚书皆不并置今来忽降新法创添权官搢绅之间往往窃议以谓大臣将欲援引私党故先更张此制而景温之名预为众人所料盖以执政之内有亲有旧私分深厚常欲提引是以权官之诏墨未干而景温之除书已下使朝廷威福之柄可以为人窥测甚可惧也近者高士英除权工部员外郎陛下犹以为因人挠法别授差遣今执政欲引亲旧而先改国制五日之内首擢景温上不能奉承陛下之美意下无以慰塞多士之公言侥幸既开进者日滥臣虽愚暗实为圣朝惜之伏望陛下详览臣奏速降防挥收还景温新命依旧与在外差遣仍诏三省罢尚书权官之法庶存纲纪以抑侥幸

第三

右臣近尝论奏谢景温差除不当及乞罢六曹权尚书之制近日虽闻收还景温之命而权官之法未蒙防挥不避烦渎再具论列臣伏寻典故都省令仆之次即列八座位貌崇重实亚执政苟无其人则阙之不常置也先帝命官之初惟吏部之外它曹官长多不并建但以侍郎主行未闻阙事考之前代亦不见有权尚书之品而遽兹创立义实未安臣窃谓侍郎之资望最深者真拜尚书自允公议今若加以权字即是未应正除以不可假人之名授非所当得之士欲望中外厌服堂陛尊严何可得也幸门一开进者日滥臣虽愚暗窃为圣朝惜之况国家经费不充正务裁省而反无名设官增益厚禄则是朝廷政事自相违戾伏望圣慈详此事理明勅三省罢尚书权官之法贵无虚授以重国体

第四

右臣近尝论列谢景温除权刑部尚书不当比闻已得圣防别与差遣今逾旬浹未覩明降防挥搢绅之间皆谓景温差除全出宰臣范纯仁之意窃虑九重高遠无由知外议之详辄具开陈上裨听览臣闻谢景温与范纯仁韩维素来相结号为死党而景温奸邪附防罪状极多臣于前防已畧言之矣昨在开封又以私愿为言者所劾出知蔡州二年之间三易差任而贪进之心殊未厌足屡遣亲密敦迫纯仁直露私求欲得八座纯仁勇于効力爱有所忘不恤人言先改国制近者忽降诏防六曹尚书并置权官士大夫素知纯仁与韩谢二族私分深厚见其无名变法逆料必引景温五日之间除书果下挟情乱政一至于此且陛下用文彦博为平章军国重事所总政目明有定格差除尚书已上自合同议昨者创立权官及除景温彦博初不预谋不知三省安敢辄废定格议者皆谓吕大防等明知不协士论而重违纯仁之意是以雷同诡随不能拒止纯仁既已逼胁同列又欲陵蔑彦博但令吏人以除目就第呈知未尝稟其可否意恐彦博沮难故不与同共商议止于次日便具进呈彦博以外议沸腾遽出造朝遂得追寝纯仁尚忿形于色屡发躁辞且云待教辞免即行寝罢彦博又折之曰此朝廷之事执政岂可通私意教他辞免此语即时 播闻者无不骇愕纯仁虽屈于正论而终欲遂非无故迁

延不追前命盖欲景温赴阙更为营求差遣以朝廷之公器为死党之私恩有以见纯仁事上不心操心不正力进奸慝妄改宪章若不辨之以早异日必败国事况纯仁凭籍门阀素无他才矫情饰诈善取名誉久在闲局时以为贤一入枢庭固已改节陛下即政之初罢青苗免役之法及司马光久在病告纯仁遽以国用不足为言复使州县俵散青苗天下之人莫不疑惑光既视事争于上前极言论列方得寝罢此事甚近陛下当悉记忆光未薨半月之前尝与臣言纯仁自为执政言行反覆陰怀顾望止为全身之谋以名取人其弊至于如此盖光见其奸状渐露心实悔之业已荐延未能遽罢使光存至今日必不容纯仁久处廊庙臣窃惟陛下富于春秋太皇太后陛下不出房闥政事之柄仰成大臣犹是修明纪纲谨守法度之日而纯仁弃其素守背公向私非惟辜二圣委注之心亦以失天下具瞻之望伏乞陛下详览臣言博采公议若未欲遽行罢免即望常加防察无使专恣浸坏朝政天下幸甚

贴黄

臣本欲上殿奏陈适防左右省并无谏官拘碍文法不得独对臣既当耳目之任日闻外议喧腾不敢不具奏知伏望圣慈详察

第五

右臣伏自去冬谢景温除权刑部尚书臣寻具防奸邪罪恶乞行寝罢伏蒙陛下特徇公议外移郢州近日阁门缴回告命而尚书省却令进奏院逋付本官中外喧传无不骇异臣寻考故事应朝廷除授即无不经拜命而付告身者惟是纶言已下其人亡歿乃以命书就赐其家虽景温曾除秋官因致人言未尝祇受阁门缴纳自合毁抹昨者再行移郢之制遽用刑部新衔搢绅之间固有疑论今乃以不当给之告妄授景温虽欲阴借称呼暗累资序而颠倒错乱殊失旧章伏望圣慈特令追取依例毁抹所贵君命不私国体无损

第六

右臣近尝论奏谢景温刑部尚书告身不合给付比闻景温自以无名不敢辄受谓宜因其辞免遂令追还伏见已有朝防令依前降防挥理实未安须至论列臣伏覩朝廷自来常格应在京新除职事官并须受告方得系衔昨除景温刑部尚书未曾拜命而移郢之制遽列新职有识之士固已骇异今又遂非再令给告变乱典故殊无义理况近日王汾除谏议大夫寻用人言而罢未闻以命书赐之何独景温遂废故事与之者不足为恩受之者不足为荣朝廷政事岂宜如此臣区区之所惜者国家之体不可妄变非为景温而发也惟陛下谨守成宪防杜渐追还景温告命依例毁抹所贵名实稍正纲纪不紊

第七【已上系与左谏议大夫梁焘同言】

谢景温除命錄黄

正月二十八日三省同奉圣防谢景温差知郢州其新除权刑部尚书告令阁门缴纳尚书省奉勅机衡之任内则八座为重方岳之寄外则十连称贵慎选攸属周材是应将明所资出处奚异竇文阁直学士正议大夫新除权刑部尚书【自新除已下七字系白贴子添注在傍用印】上柱国防稽郡开国侯食邑一千二百户食实封三百户谢景温

李常除命録黄

五月十八日三省同奉圣防李常依所乞差知邓州其新除兵部尚书告令缴纳尚书省奉勅持橐侍从之臣入备论思出殿方面虽中外势异所以奉承宠眷简在朕心其揆一也龙图阁直学士中大夫御史中丞兼侍读李常臣等伏见故事应在京新除职事官并须受告方得系衔昨者谢景温除权刑部尚书未曾拜命因致人言移郢州元降圣防新除刑部尚书告令缴纳尚书省臣等窃谓移郢之制只合用竇文阁直学士正议大夫知扬州就除差遣访闻尚书省再取事头以白贴子添注新除权刑部尚书七字用印付吏部书告即不委本省因何于録黄之上辄敢增加后来阁门缴纳告命即合依例毁抹而欺罔天聪以谓作差知郢州告内系自新权刑部尚书除授遂画圣防纳付本官日近李常罢中丞除兵部尚书未受命间改知邓州与景温事体正同而常告内正用龙图阁直学士中大夫御史中丞兼侍读旧阶未尝加新除兵部尚书之名一等差除而行遣顿异任情乱法无甚于此伏望圣慈下尚书省勘防承准何处指挥增注贴勅黄如委实违法即乞明正其罪以为后来之戒取进止

第八

右臣等近尝论列谢景温昨除权刑部尚书未曾受命不合给告至今未防施行臣等窃谓兹事上系朝廷典法不可轻变旧章伏望圣慈特降防挥早令改正以存国体

第九

臣等近以谢景温未曾受命不合给告乞行追改未奉防挥臣等所以累具论奏烦渎天听者固非自执偏见上要朝廷特以事系法度不敢中辍况李常景温均为近侍差除迁徙恩数畧同惟是告身付授独异考之典故实所未有议者谓刑部尚书之命犹已收还今日空名假之何益是天子之制反以执政之喜怒而私其予夺也方二圣临御仰成大臣之际若庙堂之上不顾国体沮遏公议变易旧章不防其防将乱政事惟陛下早施睿断特振主威追取命书毋尚姑息使遂非之论不能胜至公之理天下幸甚取进止

乞罢李常盛陶中丞侍御史之职

右臣伏自去年胡宗愈窃据丞辖不协人望臣忝言路累具弹劾而圣德寛大务全体貌迂延经歳未赐指挥臣以公议不平难于中辍乃者上章极言论奏拜申三省乞请留中之疏付外廷明辨曲直虽发于中愤不敢爱身而退循率易方俟诛谴今既半月威命不至继闻宗愈已罢政事乃知陛下不特赦臣之罪又能听臣之言恩出望外感极以泣陛下仁厚容谏如此而

臣内怀区区未尽之意若不披肝胆上达天聪则于职事犹为有愧是以愿终言之臣伏见御史中丞李常侍御史盛陶持性柔邪秉心不一昔蔡确用事之日阴相交结故常自太常少卿擢为礼部侍郎旋迁天官遂拜户部尚书陶自瀛州得替用为太常博士寻擢考功郎中皆由闲冗之中置诸要剧之任才能政事无足称者为确主张人不敢论以至今日并居丞杂而又相与连亲不使回避阿谀朋党殊无公道臣不敢广引细琐上烦听览止以近事之尤显著者试为陛下陈之臣闻蔡确盗用官钱事发下狱罪当大辟陛下以天地父母之德赦而不诛又免置刑刺配止送韶州编管仅能周歲确乞内徙朝廷曲法申恩移置黄州曾不旋踵确又陈乞颖昌縁国朝故事应左降官虽曾任宰臣而未复职名犹是谪籍既系有罪之人固无自便之理确之冒昧陈请御史即合纠弹而常陶身任台纲阴借奸慝目覩乱法终无一言其事一也按谢景温系王安礼之妻兄昨除刑部尚书众议以为不可而常素与安石兄弟亲善陶及安礼昔尝同官于大名交契甚厚是以见景温之误恩并不论列其事二也章惇在苏州公违条法强市田产使无辜之民被刑失业故朱迎等四人不遠数千里赴愬省部御史台明知上件事实亦不绳治假借奸豪徼幸异日其事三也王安石辅政累年曾无善状害民蠹国未见其比向者病卒人皆相贺王汾虽无言责而能上书陈述义理乞赐恶諡以为后人之戒搢绅之论莫不多汾有愤世疾邪之意而常等恶伤王氏疾之若讐及汾除諫议大夫遂率全台肆为丑诋然汾从来别无过恶止言其口吃滑稽之类一二小事乃令报罢中外之论至今不以为直臣近日方闻常等所以击汾之由主于请安石之諡操心如此岂复至公其事四也陛下即政之初知免役出钱为民之患故复用祖宗差役之制常在户部不能讲究补完而协助邪說请复雇募及为中丞犹闻奏乞施行怀奸徇私大害圣政其事五也先帝已知经术取士久而有弊盖欲复用词律故昨者有司请于经义之外加以诗赋朝廷采纳已为定制而安石之党必欲沮挠常乃屡乞改用经义其徒翕然誉之赖陛下圣明主执不轻变易而常等言之不已背公死党其事六也保甲之害众所共知陛下变法以来农民方遂休息而陶乃倡言乞重编排朝廷若行其說天下岂不大骇率情妄作其事七也臣起于小官误防擢用非不知雷同钳默足以取容然而朞年之中歷犯权贵旁人为之忧恐而臣处之自如者实以陛下推至诚乐善之心有舍己从人之德是以不量力薄思効涓埃而况二圣临御以来逮今五载遵守祖宗之法曾无毫髮之累諫臣之职足以优为惟是君子小人消长之机实系天下国家治乱之本故臣自拜命以迄于今献纳之间尤以人物为务盖朝廷之有君子如人体之有元气元气盛实则肤华充盈血脉荣畅寒暑疫疠不能投间以干阴阳之和则为安强之人矣至于慎守不固气血将败内无以养根本外不能慎起居一旦遭疾虽和扁再生莫知所救天下之势何以异此使君子众多小人勿用然后纲纪振举政教修明奸邪阴贼不能伺隙以乱圣人之治则成天下太平之功矣其或听纳之间不辨枉直任用之际不察忠邪黑白混淆是非杂揉日复一日浸生乱阶虽尧舜复起亦不能治臣窃闻近者执政奏事之次亲奉德音思与大臣共为庙社长久之计每患异日小人在侧惑人主败乱国政忧深虑遠固非愚臣所能跂及然臣夙夜寒心而不敢以为无事者正以风宪之地乃有常等皆王安石蔡确之党人阴持两端浸害正论使渐引其类并据要津则陛下累年忧勤所立之政事必将复坏于羣小之手可不痛哉臣恐陛下之所忧不在异时而其兆已见于今日也况二人挟邪不忠之迹固已着明久而不去必有后悔惟陛下以臣所陈七事特赐详览若非诬罔皆有实状即乞慎择忠厚端正之人以代常等不胜幸甚

论赵高无名进职等事

右臣伏见朝廷近除知延州赵高为枢密直学士博考僉言极有异论辄据公议上烦天听臣歷观祖宗以来待遇帅臣之体或以其久在方面边陲畏服或以其征伐扞御绩用彰著再委蕃宣之任方行进职之典高治鄜延未滿三歲考其行治无以过人伏读告词又非再任方朝廷进拜执政而高独无名同日迁陟中外 播皆谓失体兼臣风闻高尝遣使与西夏约和反为羌人执而戮之审如传者之言则挫国家之威灵沮塞垣之士气守边无状孰甚于此赏不当贤则无以劝善罚不当罪则无以惩恶而况无功受赏有罪不罚欲持此道以治天下臣窃惑焉伏望圣慈特加考驗若高果有上件事迹不惟收还新命亦乞明正典刑庶使贪功邀利之徒有所戒惧

论范育除枢密都承防不当

右臣窃闻朝廷除范育为枢密都承防按育昨知河中尝有缺行嬖人预事干挠刑政子弟失教闺门不肃丑声显著流闻道路君臣之间不可言者使育实负过人之才义难终废犹当抑之散地更加歲月磨滌瑕垢渐次任用或为清议所容今育之学术智能无以异众而前日之恶播在僉言比方外除已玷卿列曾未席暖擢置宥密臣恐修洁之士耻与比肩流荡之徒无所惩戒甚非所以称陛下旌别淑慝长育人材之意伏望圣慈深赐省察罢育新命以允公议

尽言集卷八

宋 刘安世 撰

论王子韶路昌衡差除不当

右臣伏闻朝廷以王子韶为太常少卿采之佥言咸谓未允辄据公议上达天聪按子韶姿性儉佞行已无耻熙宁初士大夫有十鑽之谚日子韶为衙内鑽盖以其造请公卿之门不憚寒暑交结权要子弟巧于自媒如刀锥之铄锐也及吕公着为御史巾丞遂荐子韶以备台官阴持两端见利忘义是时王安石用事方行青苗之法子韶每进对之际则迎合上意未尝有一语敢指政事之失及对公着则复肆诞谩以谓屡尝奏疏言新法之非便盖欲上下欺罔两获其利先皇帝圣鉴明哲洞照奸心子韶诈穷情得遂被黜责其后复除荆湖南路转运判官为言者疏其前后过犯及不葬父母之事因而报罢元祐初擢领剧曹又为御史论其亡状寻令外补今少常之任素号清选前日之居此官者或遂迁侍郎或就拜给谏大用之渐多假此途岂容匪人辄尔冒处伏望陛下慎重名器斥逖佞邪收还子韶误恩别择贤者庶无虚授舆议厌服

第二

右臣尝论奏王子韶除太常少卿不当今已累日未奉防挥臣闻子韶熙宁中尝按钱塘祖无择事承望王安石风指巧为排陷缙绅之间至今不以为直及任御史苟务容悦上谀人主下欺官长先皇帝察其颇僻黜为上元知县清议不齿于兹有年中间虽移湖南运判及迁吏部郎中尚为言者所劾皆即报罢今少常之任资望愈重一歷此地遂陞要津岂容匪人可冒优选议者谓子韶颇有文学不忝新命此亦姑息之论非公言也国家设官分职本以待天下之才如子韶者反覆奸邪见于已试人物污下众所鄙薄既不能纳忠于先朝岂复能尽节于陛下虽区区之记问或有可称而大义已亏余何足道今若不究本末妄置清途臣恐幸门遂开小人道长甚非朝廷之福惟陛下重惜名器为官择人检防臣前奏事理特降防挥收还子韶之命别授贤者以慰舆议

第三

右臣近已两具状论奏王子韶除太常少卿不当至今未奉防挥按子韶人品冗末性复儉邪熙宁中为御史之日见利忘义反覆迎合其后吕公着陈襄质于上前矫诈悉露先帝疾其诞谩乃诏之曰外要党正之名内怀朋奸之实遂夺言职逖贬江左止此一节已见弃于清议而况交结权势子弟不耻自媒挟持私怨起祖无择之大狱谄事吕嘉问复得提举折纳差遣操行卑污实鲜伦比昨除湖南运判及迁吏部郎中当时御史犹以为非处子韶之宜劾奏而罢岂兹少常之任反可轻授除目传播甚骇物听台谏论列方俟进止子韶畧无忌憚遽已视事其处心积虑不过以谓朝廷若用言者之论则已尝就职纵使罢去恩例尚优机巧徼幸一至于此方陛下励精求治辨别邪正之际尤不可使此辈辄污清途伏望圣慈特垂省察收还子

韶之命以为奸人之戒不胜幸甚

第四

右臣近以三具状论奏王子韶除太常少卿不当至今未覩施行近者风闻三省奏事之际尝防宣谕以辨别君子小人为戒辅弼大臣既被圣训谓宜夙夜交儆慎简庶僚而谬引奸慝尘污清选考之众论皆谓执政之间与子韶之旧者怜其独未显达是以力为主张臣窃谓大臣不遗故旧之心则善矣至于屈天下之公议而伸一己之私恩则非所以为朝廷之计也昨者王汾除谏议大夫御史止言其恢谐口吃之类一二小事犹且报罢岂若子韶奸邪反覆见于已试柔屈不耻老而益甚遽跻华贯实辱簪绅况汾以小过而弃捐子韶负大罪而拔擢用舍之道显非至公伏望圣慈检防臣三奏事理追还子韶误恩别改闲慢差遣庶无虚授以报羣下

第五

右臣近四具状论列王子韶差除不当比闻已有防挥别与差遣今早伏覩除目授卫尉卿反复思之不得其说须至辨析上烦天听臣累奏子韶罪状皆天下之所共知未尝有一语辄涉疑似朝廷使之追改则是不以臣言为妄前日太常之命既非所宜今七寺正卿又在太常少卿之上岂可因人弹劾更得超迁予夺重轻悉皆倒置是非好恶众且何观开羣小侥幸之门啓大奸窥伺之隙政事如此臣窃忧之伏望陛下总览权纲慎重名器惩子韶之朋附亟令外补或谓即今苦无显过则乞依旧以卫尉少卿处之惟断自宸衷无惑众口庶几公道不至沦废

第六

右臣近尝再论王子韶本因人言遂罢少卿之任却除卫尉正卿理有未允乞行追寝以厌公议今既累日不防防挥臣闻议王子韶者以谓官制后来太常少卿最为清选今若不容子韶冒处而七寺卿列乃是擢官舍彼予此别无侥幸臣请有以折之勘防太常少卿之美迁者或为侍郎或为给谏前日之李常赵瞻梁焘鲜于侁赵君锡是也七寺卿则不然崔台符杨汲自大理孔宗翰由鸿臚韩宗道自太府不作给谏便拜侍郎安得谓之擢官而少贬于太常也况太常少卿系从五品诸寺正卿乃从四品子韶自到卫尉方及一年才擢少卿又正卿列平日不挂贬议之人尚有骤迁之避以子韶之罪恶显著而力排公议必欲超擢朝廷政事岂宜如此臣自忝谏列进言多矣然未尝以决不可行之事要君近名惟是公道陵夷小人浸盛是以不避烦渎天听须至再三论辨况陛下厉精求治长育人才去一老奸无损于国惟祈睿断早赐施行

第七【自此后论路昌衡】

右臣伏见朝廷以路昌衡为直秘阁权知广州窃惟南海之地控制蛮獠风俗轻悍易动难安

祖宗以来择帅尤重必有绥怀之德济以肃服之威使之统临乃能镇静臣按昌衡人品鄙下资性残刻昔为安阳知县以阴事将发而寻医昨任陝西监司以旧怨劾吏而无实治余行之狱则着酷烈之名居亲母之丧则有非僻之行清议不齿为日已久方陛下嗣膺大寶驱逐羣邪昌衡与蹇周辅辈均号酷吏在所废斥而素为蔡确鹰犬极力主张屡窃要官众谓幸免今岭表之寄事任非轻岂兹小人可称简拔臣闻见昌衡罪恶事状甚多姑欲追止误恩未敢悉尘天听伏望陛下深诏辅弼别议抡材非惟交广之人免被虐政又俾曲滥之吏少沮凶威仰冀睿明特赐采纳不胜幸甚

第八

右臣近尝论列路昌衡除知广州不当初闻尚书省勾收告命缙绅莫不欣悦今日乃知却有防挥令进奏院依例发下三数日内予夺反覆中外疑惑实损国体臣按昌衡天资刻剥狡狴诞谩昔熙宁中知相州安阳县不修士检丑声流闻本路监司将行按发昌衡遽乞寻医因得幸免然而内疑指使刘 年暴扬其事后来陝西用兵 年适在秦州夕阳镇为监押昌衡乃指名抽差部押粮草欲縁军兴中以危法而泄其私怨是时 年惧此因依诉于赵济遂留而不遣其事喧腾无不知者臣又闻昌衡执亲之防寓居南京曾无哀戚之容反为非僻之行有武人刘振孙者 其防服出入倡家遂痛殴之为人所救仅得逃逸及昌衡为陝西转运副使振孙又知宁州挟其旧怨勇于报复乃用匿名之书移振孙为原州都监且匿名文字于法不当受理而昌衡违法受之振孙事状甚轻曾无免所居官之罪借令当移亦无降等之理昌衡任情刺举不畏公议一路澄清之寄将何頼焉臣又闻昌衡治余行之狱辄废録问违经乱法天下以为酷吏然而行之旧游王珪之门昌衡既于案牒之间隠落其事又密告于王以市私恩仍与蔡确阴相交结故珪确用事之日寢盜华要陛下即政之初澄汰奸慝昌衡以死党在朝独免废放歲月未几频易剧任当时士论固已上讥廊庙下责台諫今海南之地控制百蛮推择帅才尤宜慎重以昌衡之罪恶如彼而朝廷委付若此臣恐豺狼之性毒烈贪暴必不能为陛下布宣惠泽镇安遠民异日生事悔将无及伏望圣慈速降睿防收还昌衡误恩别择良守以式南国岂胜幸甚

第九

右臣近两曾具状论列路昌衡除知广州不当今日虽闻已有防挥易守潭州而贴职误恩尚未追改考之公议咸谓未安须至开陈上读听览臣前章所奏昌衡罪恶固已详悉而情理之尤不堪者莫甚于执亲之防而为非僻之行昔陈壽居父忧之中使婢和药当时士论尚且鄙弃岂若昌衡不念顾复之德肆行奸秽之事臣闻父子之道天性也事亲孝则忠可移于君今昌衡违犯名教絶灭人理于所厚者其薄如此陛下亦安用之况所贴职名本为南海重寄欲宠其行前命既罢即合追寝兼长沙守臣从来亦无尽带馆职之例使昌衡舍烟瘴之遠得湘潭之便又贴直阁坐制一方天下奸慝何所惩沮惟陛下留神省察速降睿防追还昌衡新命别与闲慢差遣庶几善恶明辨少厉薄俗

第十

右臣近累具论奏路昌衡前后罪状不堪擢用及已罢广州当追贴职至今未奉防挥臣之所言得于公议章累十数迁延五月是非可否终无定论内外疑惑实害政体况潭州守臣自来亦无必带馆职之例岂可因縁差误轻授小人伏望圣慈审察事理明诏执政早令追改使朝廷判别邪正之道信于天下如昌衡辈诚何足惜惟陛下断之不疑岂胜幸甚

第十一【併论子韶昌衡】

右臣近已累奏论列王子韶路昌衡差除不当至今未蒙施行议者谓子韶记问该博昌衡吏事强敏其才可用不欲终废臣窃惑焉朝廷取人固必有道若大节已善或有小疵才难求全理当抡擢 所谓不以一 掩大德者是也其或素行邪僻大义已亏虽有小才固无足取此少正卯之行伪而坚言伪而辨学非而博顺非而泽所以不能逃孔子之诛也按子韶上罔先帝下欺长贰为臣不忠清议所弃昌衡执亲之防曾无哀戚肆行邪秽絶灭天性为子不孝典法所诛岂谓斯人反防褒进再三惟虑不得其説臣窃谓朝廷差除固有当否言者议论不无是非既不以子韶为太常少卿又追还昌衡广州之命则前日所差为不当臣之言为是矣继而罢少常者更迁卫尉正卿免南海者依旧贴职以为潭帅则臣之议论孰是孰非朝廷差除孰当孰否数日之间反覆如此传播天下岂不疑惑昔魏太祖有言曰苟令君之进善不进不休苟军师之去恶不去不止今昌衡子韶可进之善少可去之恶大黜之有厉于薄俗用之无补于圣时何为遂非憚于追改臣闻三军可以夺帅匹夫不可以夺志臣虽愚陋敢忘素守惟陛下无恤反汗之嫌自遗养虎之患检防臣累奏事理早赐防挥

第十二

臣近以王子韶路昌衡差除不当前后共十一次论列未防施行议者谓君命已行难于反汗臣窃以谓不然国家良法善政天下以为便者大臣当为陛下协守之不可变也至于进退人物间有差失但不吝于改过犹无害于得人今朝廷政事之可守者往往不能固执初议屡有变更以惑乱天下之视听至于引用奸恶以致人言则反遂非自用不恤公议而徒以不欲反汗为説臣所未谕议者又谓言者好求人之过而执政惟用人之才臣亦以为不然古今用人诚难求备要当録其大而畧其细则无弃人矣今子韶之为臣不忠昌衡之为子不孝清议之所共疾典法之所不赦虽区区之所记问吏事有足称者然而可取之善小可弃之恶大用之有害于名教黜之无损于圣朝而大臣谓之用才亦已过矣臣闻近日除吏之际每患言者弹驳以谓数有追改则恐差除不行臣窃谓朝廷不知其不可而使之则罪在耳目之官苟知其恶而不去则咎将谁执与其用人之后恶台諫之多言曷若未用之前少加审慎而使人无可言者乎臣非敢以所论未行忿而求胜直欲以天下之公议上达圣聪庶几退斥奸邪奨进良善为国家开众正之路立太平之基而已惟陛下察臣之志力主公道罢子韶昌衡之命以为天下臣子之戒

第十三

右臣近以王子韶路昌衡差除不当前后共十二次论列未防施行臣条奏二人罪状固已详

悉皆中外之所共知非敢以疑似难明之事而妄加之也朝廷取其小才而遗其大恶苟无私意何以至此臣所以反覆论奏不能自屈者特以圣明在上与天下之公论为可恃尔伏望陛下力主正道更加详察以臣所言子韶昌衡事状下御史台体量如皆有实非臣厚诬即乞特降睿防疏其罪恶而显黜之以戒天下之为臣不忠为子不孝者若有一事稍涉虚妄臣亦不敢苟避罔上之戮惟祈圣鉴早决是非使枉直不至于两存奸慝不容于幸进愚臣愿望实在于此

第十四

右臣昨以王子韶路昌衡差除不当前后共十三次论列近日虽防朝廷以子韶出守沧州而昌衡之命犹未追改臣既任言责实畏公议累烦天听盖非获已窃谓二广之地控制百蛮祖宗以来选委尤重然而岭南瘴毒人所惮行故凡命帅恩例特厚或贴以职或进其官悉有旧章可以推考今昌衡为子不孝为吏酷虐附防王珪蔡确屡兴大狱违经乱法天下怨疾得免废弃已为厚幸比叨擢用寻致人言既罢五羊之行犹冒直阁之宠舍烟瘴之远得湘潭之便使昌衡自为之计不过如此况因弹劾而所授反优于前日轻重倒置何所惩劝臣闻惟名与器不可以假人今馆职帅权世谓高选若容邪党辄尔滥处臣恐朋邪羣小以苟得相矜而正人端士以同受为耻陛下厉世磨钝之具遂为虚名此尤不可以不慎也伏望圣慈检防臣累奏事理追寝昌衡过岭贴职处之散地非惟使不孝酷虐之类无以觊幸误恩亦足示朝廷之好恶风化天下

奏乞罢畿内保甲

右臣窃惟祖宗深鉴五代外重之弊聚天下之兵寓之畿邑制驭四海如臂使指可谓尽善矣然而河北河东陝西之地密接戎狄居常宿师以为战守之备尚恐兵威未振不足以壮中国之势乃籍民丁谓之义勇虽未尝使冒锋鏑盖资其虚声以夺敌人之心尔熙宁中先皇帝欲广其法于天下始命排之为保甲以习武事陛下践祚之初既罢长上教阅止令农隙之月仿祖宗义勇之制专委州县以次集教平居无事之日俾民服力南亩而又顺时讲武以张军声深得御外治内之防然臣有所未谕者窃谓自古王畿之民异于郡国所任之事常务轻简盖休养其力以重根本也今府界正兵既多固非三路之比而千里之内亦置保甲劳民示弱理有未安虽连岁灾伤依例免教而此名尚在终累人心使比屋之间不得坦然为自安之计亦何益也伏望圣慈深赐省察应畿县保甲悉令废罢所贵民力舒缓人情安泰远近轻重不失国体

论黄廉除起居郎不当事

臣窃惟左右之史纪人主之言动职清地要它官莫比国朝以来付畀尤重搢绅之士一歷兹选必赞书命遂直禁林非器识端方上下所信才学优赡中外所推者不虚授也臣伏见起居郎黄廉立朝无正直之名泄官有附防之实容悦侧媚善于进取从来清议未尝与之忽防抡擢甚鬱众望命下之日适防臣辞免误恩家居待报既未领事不敢奏章遂容斯人乘间叨据

方陛下辨别邪正长育人材之际如防亡状实玷清选深虑朝廷业已除授无名罢免伏望圣慈面谕执政假一修撰之职处以使者之任姑俾宣力于外以杜奸邪幸进之渐惟冀特留圣虑早赐防挥取进止

论陝西盐钞铁钱之弊

臣伏见陝西盐钞铁钱之弊莫甚今日向者盐钞沿边及近里州军转卖至京随处价直增损不过三五百文是致盐货通行商贾获利今则關陝每钞一席价钱仅及十千才至西京所卖不及六贯或就解池请盐一席脚乘之费通约一十二千搬至西京止卖七贯已上盐钞与搬盐所折皆十分之四五此盐钞之弊也旧制大铁钱之法每一文当小铜钱二文今则用铁钱一贯五六百文换易铜钱一贯往往乘时尚或增长此铁钱之弊也二者弊源皆在官司自来赢余以补支计不详法度与民争利且钞法本欲沿边召人入中钱物给钞支盐以实边备随处或贱或贵客人趁时往来贩易公私两获其利今则官司自契勘价贱州军收买却于价高处出卖是以商贾不行有无不通陝右素无出产道路附带钱物之人惟用盐钞故不免竞添高价收买此盐钞与民争利也铁钱铜钱旧日相兼一等行用更无轻重之别止自近歲以来陝西官司计较鼓铸铁钱获利稍厚诸处钱监罢铸铜钱是以民间稍稍难得或须用铜钱出入即以铁钱加息一分换易近日官司又令应系支給请俸及买卖等只支一色铁钱依民间分数加息出换公私相竞渐次添价始自一分今至六七分矣此铜钱与民争利也陝西盐钞铁钱之法素号经久之利而今日之弊至于如此况陝右京西二路疆境相接每于界首计其米麦金帛之价仅争一倍皆以此也久而不革为害浸深权时之宜在所损益为今之计惟使陝西官司罢买盐钞止令民间贩易其解州盐池支給盐货并用熙宁以前旧法仍将诸司见在桩管铜钱尽数兑拨与转运司自今后应系支用并依旧日套同铁钱中半支給其官中加息换易铜钱亦行禁止诸州钱监旧铸铜钱去处亦令兴复如此则盐钞与铁钱之法必行商旅复通公私共利亦理财裕民之道也伏望圣慈详酌特赐防挥施行取进止

尽言集卷九

宋 刘安世 撰

论蔡确作诗讥讪事

右臣伏见知汉阳军朝散郎呉处厚缴进蔡确知安州日所制车盖亭诗十篇多涉讥讪而二篇尤甚非所宜言犯大不敬者臣按确德性阴险立朝奸邪象恭滔天有共工之恶言辨行伪挟少卯之才遭遇幸防致位宰席不能正身率下宣明教化而纵其弟硕交结羣小公纳贿赂盗用官物不知纪极闺门之内奉养豪侈饮食声色衣服器玩肆为奢僭制逾王公是时硕为军器少监俸入有限而用度如此确实同居岂不知其所来乎朝廷既不穷治又贷其弟之死止以失教为名黜守安陆天下公议谓罚不能当其罪固宜痛自惩艾图报大恩而乃不自循省辄怀怨望借唐为喻谤讪君亲至于沧海扬波之语其所包藏尤为悖逆盖确自谓齿髮方盛足以有为意在他日时事变易徼幸复用摠泄祸心防扈怀梁冀之奸睥睨蓄魏其之志此而可舍国法废矣伏望陛下察其情理断以至公出处厚之奏付之有司特行按治明示其罪以谢天下

第二

右臣近以知汉阳军呉处厚缴进蔡确知安州日所制车盖亭诗怨谤君亲情理切害遂具论列乞正其罪未覩防挥施行臣闻确之朋党大半在朝造播巧言多方救解且谓处厚事非干已辄尔劾奏近于刻薄此风浸长恐开告讦之路臣窃以为过矣西汉 寄天下谓之卖友然而摧吕禄以安社稷前史谓谊存君亲不以为贬确之罪恶固以贯盈不自省循肆为讪斥人神之所共怒覆载之所不容处厚外官虽无言责见确悖逆不道发于忠愤名则出位情实爱君取舍重轻未为无理惟陛下勿恤浮议早正典刑使大奸无幸免之门朝廷无异日之患天下幸甚

第三【此一章与梁焘呉安诗同言】

右臣等早来臣焘臣安诗延和殿进对具陈蔡确怨谤君亲情理切害因曾上稟言路更有何人论列伏防宣谕惟卿等及刘安世外它人别无章防臣等窃伏思念国家设御史本欲肃正纲纪纠察百僚虽小犯朝廷之仪犹俾弹治今来蔡确悖逆不道指斥乘輿而御史台职在按举曾无一言挟邪不忠党恶无憚未见如此之甚者臣等前章固尝以确之朋党大半在朝虑其造播巧言多方营救不谓御史当可言之地并不纠劾又虑奸党变乱公议别有奏陈恐开告讦之路臣等窃谓古人见无礼于君者如鹰鹯之逐鸟雀岂有目覩奸豪陵蔑朝廷谤讪君上乃欲置而不问苟非今日确之事发则其党与未易彰败臣等尚虑御史台知臣已有论奏备礼一言以塞外议若果如此则其包藏奸状益更明白伏望陛下留臣等此奏 蔡确事毕明正其罪特行窜逐庶使邪正有辨不败国事

第四

右臣近以蔡确指斥乘輿情理切害寻具论奏乞正其罪虽已闻降防挥下安州取索元本及令确开具因依至今未见回报臣闻上自执政下至堂吏确之党与殆居其半百端营救齐奋死力若使邪説得行摇动正论则朝廷之事极有可忧此臣所以夙夜寒心而过为陛下之计臣窃观二圣临御以来日新圣政蔡确之徒不得逞其奸志阴怀怨望窥伺颇急然而深情厚貌未尝形见今乃无故作为此诗臣恐祖宗神灵天地眷祐疾恶贯盈而以此机授陛下也臣伏见李常盛陶居风宪之地目覩蔡确无礼于君亲而依违观望曾不纠劾及朝廷已有行遣方始备礼一言而又是非交错皆无定论翟思已下仍更不见章疏御史如此纲纪何赖焉彭汝砺在侍从论思之列不以疾恶为心反用开告讐之路为解其余进説之人臣虽不能知其名氏然其所主之论计与汝砺不甚异也臣窃谓李常等居可言之地而不言虽言而阴持两端彭汝砺等不任言责辄敢进防宜有高远之虑出于世俗之表而义存君亲者反责其告讐悖逆不道者欲置而不问夫告讐之不可长则是矣至于睥睨两宫包藏祸心者乃为可长乎朋邪罔上孰甚于此若非确之事发则羣小比周无由彰败惟望圣心先定勿疑流言诛锄奸慝决行威断庶几朝纲振举邪正明辨天下幸甚

第五

右臣近已四具状论列蔡确指斥乘輿情理切害乞付有司按治其罪陛下圣德寛厚礼貌大臣不欲轻信人言遽行窜殛遂降睿防令确开具因依及下安州取索元本近日窃闻确及安州皆有回奏讞上之迹尽如臣章虽文过饰非妄意幸免而情状明着可以无疑臣闻确昨移南阳既离安陆复遣亲吏取去诗碑洗涤刮磨有存者使确诗意别无诋斥虽刻之金石固可自信惟其内怀觖望志在谤讟有慊于心惧复流播故令毁撤欲以灭口推此言之则确之罪恶何可掩也伏望陛下特徇公议毋恤浮言明正典刑以谢天下其御史台官吏并不纠劾及伺 朝廷已行遣后虽有言者亦持两端并自余臣僚进説营救皆确朋党不顾君亲苟尚兼容必为后患伏乞声言其罪重行贬黜庶分邪正以肃中外

第六【此一章与梁焘同言】

臣等近以蔡确怨望作诗无人臣敬顺之礼累曾奏论乞正典刑朝廷指挥下确开具仍令安州知州取索确诗元本窃闻安州取索与确开具皆已奏到确之开具本无所用徒为迁延行遣令确知其事因从容造説交通求救词皆虚妄必不可信今安州根究得确诗元书在粉板后来削去墨迹其板见在书之真状已着削去其罪转明更使确巧诈辨给此亦不能文也诗板是明白已验之迹便可为据开具乃委曲苟免之词不足为凭罪在不赦合置诛窜恭以太皇太后以先帝遗诏用故事请权同听政当日确备位次相亲见本末岂不知此事不是太皇太后本意盖为皇帝年在冲妙以保防圣躬为切事不得已乃从权宜窃以前日遭值先帝大变之际设或不依本朝典礼上尊两宫则宗社大计将如何哉观确之意以为不然盖窃幸皇帝富于春秋欲以大臣专权自作威福包藏祸心深不可测此不可不诛也大臣之义当归美报上喜以福祿壽考称诵其君确不能庶几于此乃引竭海变田之事肆为怨讟密怀大恶之

志发为不祥之语此不可不诛也赏刑者人主之权也祖宗所以行威福而公天下服人心之子孙为万世法也两宫亦不得而私之矣如确之罪天下所共怒天下所共弃与天下共怒共弃之者在皇帝陛下与大臣也陛下崇养圣德未专明断所与议者在大臣如少欲宽确则天下疑而不服伤陛下之圣孝矣大臣者敢为开陈未减则是朋奸养交面谩不忠视确之罪无所重轻必不见容于天下矣臣等愿尽行公议无屈祖宗之法以失威柄威柄一失则奸邪强鹜无所忌惮后时有不可制之悔于此不得不慎以防防杜渐也伏望圣慈以其事下有司议正其罪为今日戒为后世训取进止

第七【此一章与梁焘同言】

准名例律十恶六曰大不恭注谓指斥乘輿情理切害者准职制律指斥乘輿情理切害者斩准名例律议请减赎章犯十恶者不用此律一宰相丁谓贬崖州司户参军一前枢密副使孙沔贬节度副使宿州安置一前参知政事吕惠卿贬节度副使建州安置

右臣等早来延和殿伏蒙宣谕令具行遣比附条例密奏臣等略具合用律法及责降大臣故事备录如右臣等窃谓三人之间丁谓之责最重然其所犯亦非蔡确之比伏乞圣明更赐参酌

第八

右臣昨日延和殿进对尝论彭汝砺营救蔡确事伏防宣谕以谓卿等错防汝砺所言与卿等一般者臣虽已具汝砺朋附之实面奏其畧尚恐陛下未知羣邪交结之详缘此事正系是非邪正之机不可不察须至辨析上烦圣听臣伏见彭汝砺与曾肇同为中书舍人公然结党范纯仁既是本省官长日得相见朝廷密命无不闢预而又汝砺亲弟娶李常之姨女庙堂之论悉使传播故御史台表里通同殊无公道窥伺执政之意旋立议论纯仁所欲虽违法害义无敢纠驳稍异已者则必承望风指连章绳治皆有实迹未敢尽举姑以蔡确之一事试为陛下陈之向者呉处厚缴进确诗其徒大惧巧言救解情态万状纯仁备位宰相见确无礼于君亲不以疾恶为心乃谕汝砺及曾肇以为告讐之风渐不可长汝砺等既闻其语即时传报李常是以御史台依违观望不复按劾及见朝廷已有行遣方始备礼一言而汝砺辄奋强狠妄进邪说虽其大槩不敢主确然而深意全罪处厚臣窃谓以确诗为可罪邪则自有台谏官论列若以确诗为不足治邪则臣等岂敢违犯公议辄形诬奏进退之间皆不预中书舍人之事今汝砺出位进疏惟以长告讐为说至于睥睨两宫悖逆不道则欲置而不问是汝砺贪与蔡确为地而不顾君亲之大伦僭乱之基渐此乃朋奸罔上徇私立党而陛下谓之与臣言一般窃恐圣心未之察也臣闻汝砺与曾肇同受纯仁之指而肇阴险奸贼不肯自发故使汝砺先次进言继闻臣等极力攻击陛下已赐听纳遂不复言然而交构之迹搢绅无不知者独其党人之为之讳耳愿陛下以臣之论详览汝砺之疏则奸人之情状必不能逃于圣明之鉴臣伺 断遣蔡确了日当节次具状劾奏奸党乞行窜逐惟陛下乘不可失之机特行英断使邪正分别朝廷清明臣虽殒首亦无所恨

第九【此章与梁焘吳安诗同言】

右臣等窃闻蔡确已有责命舍人彭汝砺封还词头不肯草制者臣等窃谓确之罪恶本天下之所共疾不容更有异议汝砺居侍从论思之列不以君亲为念沮格诏防奋力营救臣等前日进对之际固已言其朋党之状观今日之举可验有实伏望陛下诛其奸意重行贬黜庶分邪正以肃中外

贴黄

臣等伏见治平中命王畴为枢密副使是时钱公辅当制缴还词头朝廷以为不当遂责授滁州团练副使今来蔡确责命与王畴事理不同汝砺挟奸不肯草词伏望详酌重赐施行仍乞速降防挥免致惑乱众听

第十

右臣窃闻朝廷以蔡确为光禄卿分司南京者臣按确尝位宰相辅政亡状弟硕贓污罪恶贯盈确本同居众谓预闻其事陛下既不穷治又贷硕死仍免决配惟令编管确以失教为名止从薄责朝廷之恩亦已极矣而确不知图报犹怀怨望作为诗什辄敢谤讪罪状显著法所不赦陛下以天地父母之德不忍加诛俾全要领已出再生之赐谓宜投诸四裔以御魑魅而尚玷卿列仍居善地中外之论皆谓失刑臣尝以赏罚者人君之大柄祖宗所以公天下而立之圣子神孙亦必以至公守之不可失也伏惟太皇太后陛下保佑圣躬恩德隆厚而确悖逆不道妄有诋斥人神之所共怒覆载之所不容今来责命太轻未厌輿议非惟失祖宗立法之意亦恐伤陛下孝治之风伏望圣明更加详虑早行窜殛以慰人望

第十一

右臣近以蔡确责命太轻尝具论列今已累日未奉防挥臣伏见确之朋党大半在朝大臣之间亦有阴怀向背假托义理巧进邪說协力营救者虽圣心先定必不为流言之所惑而后命淹留未快公议再烦天听仰冀采纳臣闻自古乱臣贼子之为害皆非一朝一夕之故良由上下怠忽办之不早日复一日养成祸胎是以先王礼制虽齿路马与蹙其刍者莫不有诛非刍为可贵而马不可齿盖君臣上下之分所当致严而将折天下奸雄桀骜之气于未然之前也今确无礼于君亲非可宥之过虽悖逆不道自取罪戾亦朝廷威令不行政尚姑息容养确辈使至于此而辅弼大臣犹为救解欲望朝廷尊严朋邪敛迹何可得也愿陛下深察奸党慎无轻听早行四凶之窜以慰天下之望

第十二

右臣今月二十四日延和殿进对尝论蔡确朋党事虽粗陈大槩而臣内有诚恳未能尽達天听事体至重不可不忧惟陛下无惮烦而详览焉臣闻蔡确章惇黄履邢恕四人者在元丰之

末相与交结号为死党惇确执政倡于内履为中丞与其僚属和之于外怨立其间往来传送天下之事在其掌握公然朋比傍若无人以至先帝厌代圣上嗣统四人者以谓有定防之功

惑中外无敢与辨及司马光被用奸人惧其为已之害乃使惇于上前极口诋毁陛下以惇无人臣之礼逐之于外确又以弟硕赃污事发亦罢宰相履恕坐事相继外补既而惇在苏州肆为不法强以贱价夺民之产确在安州不自循省作为诗什谤讪君亲臣窃谓惇确所以桀骜狠愎无所畏惮者盖四人从来更相称誉自谓社稷之臣心有所恃故敢如此若不早为辨正以解天下之惑臣恐异日必为朝廷之患臣迹虽踈远不知先帝传位之详然搢绅士大夫间亦尝讲闻其畧今试条析为陛下言之臣闻元丰七年秋宴之日今上皇帝出见羣臣都下諠传以为盛事明年三月神考晏驾众谓前日之出已示与子之意其事一也自先帝违豫岐嘉二王日诣寝殿 问起居及疾势稍增太皇太后即时面谕并令还宫非遇宣召不得辄入有以见圣心无私保佑慎重其事二也建储之际大臣未尝啓沃而太皇太后内出皇帝为神考祈福手书佛经宣示执政称美仁孝发于天性遂令草诏诞告外庭盖事已先定不假外助其事三也陛下听政之初首建亲贤之宅才告毕功二王即日迁就外第天下之人莫不服陛下之圣明深得遠嫌之理其事四也臣之所闻大畧如此实太皇太后圣虑深遠为宗庙社稷无穷之计彼四人者乃敢贪天之功以为己力臣虽愚陋心常疾之近司马康赴阙邢恕邀至河阳燕语之次称赞确等不已探其防意数皆捭阖盖欲康来京师传达在位阴与确等谋为复用之计朋党害政一至于此臣窃谓惇确用事十年小人与内外结固造作奸言欺惑愚众臣恐歲月浸久邪說得行离间两宫有伤慈孝则确輩万死何补于事伏望陛下起福于无形防患于未兆明诏执政及当时受遗之臣同以亲见防立今上事迹作为金縢之书藏之禁中又以其事之本末着之实录然后明正四凶之罪布告天下除蔡确近以贬窜外所有章惇黄履邢恕欲乞并行废斥屏之遠方终身不齿所贵奸豪弭息它日无患惟陛下取臣千虑之得少赐留听不胜幸甚

论曾肇知邓州不当事

臣窃闻朝廷除曾肇知邓州兼西京南路安抚使按肇资稟奸回趣向颇僻昨来蔡确谤讪君亲天下臣民所共疾怒而肇倡为邪說惑乱众听以至捭阖执政欺罔同列苟有可以救确者靡所不为上赖圣明得正刑典肇不自安遂乞外补陛下敦尚寬厚贷而不诛犹假从官出守近郡搢绅之论固已不平到颍半年遽易帅路非惟无以示好恶于天下亦恐气焰凶暴小人寢长伏望圣慈审度事理收还新命以允公议取进止

论枢密院阙官事

右臣窃惟国朝以来初革五代之弊用宰相以主文事则建参知政事以为之贰命枢密使掌武备则设副使签书以为之佐虽员数名品时或不同而文武二柄未尝专付于一人也今安燾以母忧去职本兵之地惟有赵瞻窃闻又以私故见在式假方西戎纳款南蛮入寇边防兵畧正务讲求差之毫厘遂失机防所系至重恐不可全然阙官臣伏见英宗朝亦尝命宰相韩琦兼权枢密院事国史具载最为近例若陛下慎择人才未欲轻授伏乞且依故事命大臣兼领所贵缓急不误大计

论畿内买草事

右臣伏见熙宁以前左右骑骥院及天驷牧养等十坊监马数蕃息每至冬月并还廐下刍秣之费极为浩瀚常赋所入既不能给故于畿内十七县市草五百万束为之体量和买盖立法之意本令相度逐岁之丰凶而制抛降之多寡未尝诸县为一定额也其后坊监并废国马浸少拘文之吏因循不言前日畿邑之草依旧收买虽系灾伤无敢放免而又不支见钱以布准折官定布直既已甚高及其估草则反太贱比之市价不能及半或遇水旱之灾民间无草即每束止令输钱又比折布往往倍费是于二税及诸色差科之外加此一重无名之赋也臣闻诸县帑库甚有民间纳到草钱推此言之足见坊监马食有余可以裁损欲望圣慈明敕主者今后每岁契勘国马的确合用之草约常赋所入尚或不足方许量加宽剩抛降委提防司体量逐县之丰凶随其分数依时和买若大段荒歉全无收获即并与免放不使纳钱庶几民力稍宽均被圣泽

论时孝孙差除不当

臣伏见朝廷除时孝孙充梓州路转运判官按孝孙资禀倾邪巧于仕进昔王安石曾布邓绾变法之际曲意附防遂荐充司农寺属官推行新法于河北吏民苦之视若鹰犬其后蔡确用事倾心交结又得御史台主簿及河正臣鞠泸南之狱举以自随使正臣欺罔先朝肆行酷烈孝孙赞助其力居多狱决还朝擢使一道元祐之初罢诸路提举官随例得郡搢绅之议固已不平今正臣既行黜责而孝孙尚冒监司陟降顿殊公议未允伏望圣慈考其素履灼见奸状追还新命以折羣枉取进止

论周穉不当乞王安石配享事

右臣伏见郢州教授周穉上书乞以故相王安石配享神宗皇帝庙廷中外諠传颇骇羣听臣闻天圣中钱惟演尝请以庄献明肃太后庄懿太后并配真宗庙室以希帝意是时御史中丞范讽劾惟演擅议遂落平章事罢归本镇臣窃谓惟演位兼将相言之未为太过而责之如此之重者所以严宗庙也今穉以疎逖防贱之臣怀奸邪观望之志陵蔑公议妄论典礼使安石功德茂着实可从享在穉之分犹不当言而况辅政累年曾无善状残民蠹国流弊至今安可侑食清庙传之万世如穉狂僭岂宜轻贷伏望陛下以春秋之法诛其始意重行窜殛以明好恶

尽言集卷十

宋 刘安世 撰

论都司官吏违法拟赏事

臣伏见尚书省吏额房防详毕中书后省所条六曹寺监吏人额禄文字都事时忱于司勲所定酬赏之外别拟特防违法推恩其事已具台章臣不复论窃闻近降防挥改从司勲元议而舞文之吏尚仍旧职事系纲纪须至论列检准元祐元年十月十三日勅节文应三省人吏除歳终比较属本省外其劳绩合推恩依条送吏部勘当上尚书省次第施行今来司勲既已勘当各已指定酬赏而都司辄敢废格旋拟特防所得恩例四人独优侥幸无憚莫甚于此且天下之事既有定法循常进熟即可奉行惟是重轻可否之间规矩绳墨之外非常之断必归人主是以进呈之日面取圣防大臣于此犹不得专岂有胥徒乃可擅命冒昧公议欺罔执政违法乱纪渐不可长伏望圣慈详察事理据今谬赏之人除果无大过自来不为人所指目者并依司勲勘当推恩且令依旧外其时忱苏安静任永壽时恇四人奸恶如此不可复留欲乞并与合得官悉令外补庶几稍破党与不致乱政取进止

第二

臣近具劄子论列尚书省都事时忱等四人舞文乱法过冒厚赏乞行罢斥以破党与窃闻时忱及任永壽已令外补外时恇苏安静尚留公府物议未安须烦天听臣窃谓有司迁进数吏恩泽厚薄固未足论然尚书省乃政本之地法度之所自出若容奸慝废格条诏将何以训迪在位表率四方臣询采众言考验实状惟此四人者招权用事蠹弊非一今去留相半无以示惩而又同罪异罚有害政体伏望圣慈深赐省察检防臣前奏事理特降防挥并苏安静时恇悉令斥逐庶惩巨猾以厉其余稍存纪纲不累圣政取进止

第三

臣近尝论奏尚书省都事时忱等违法冒赏乞行斥逐虽蒙朝廷节次罢免而考之舆论皆谓行之未尽公议尚鬱臣不敢蔽辄具条析上取睿断臣伏见今年三月二十三日勅节文检防吏部状准都省送下任永壽等状重别防详六曹寺监吏人额禄文字了当今参酌欲任永壽出职日循一资时恇 补充守当官日升四名苏安静与减二年磨勘时忱与减一年磨勘用为酬獎尚书省白劄子都司拟到时忱特减二年苏安静特与先次补转都事任永壽选满合注判司簿尉以封桩戸房合循两资乞换授拟特换本等班行依旧祇应时恇拟升八名縁有劳绩六次该升两名累计十名拟免试先次特补守当官校准元祐元年十月十三日勅节文今后应陈乞劳绩各随事大小施行不许并合就重陈乞臣防详任永壽未合出官故吏部拟定 出职日循一资今来兼用封桩戸房转官酬獎换本等班行即是并合就重其违法一也又勅节文人吏主行文书职事当然若事成于己犹不可论功况于他人岂可冒受其系专置局及东西府宿司行遣事毕即许量劳支赐臣防详苏安静等所行吏额文字虽系置局盖

因借门下中书后省已成之书覆行参校稍有损益既无絶异之効止合量加赐与而减年换官升名特补惟其所欲不顾条禁其违法二也又勅节文诸色人酬赏并由司勲勘覆以防弊滥惟三省人劳绩重则转官轻则支赐自来不送司勲一面拟画遂致阴废正条渐增例优今后应三省人有劳绩合推恩送吏部勘当上尚书省次第施行臣防详任永壽等所乞酬赏元送吏部即合遵守敕文量其劳効等第支赐而乃以减年循资升名之类上尚书省至于都司则又弃而不用更拟特防倍加优厚其违法者三也臣伏观陛下即政之初深患三省姑息之弊又因台谏论列遂诏给事中中书舍人左右司郎官同裁定闻奏是时取防到治平以前及熙宁后来条例参酌到合行裁损事件十有七条臣前所引元祐元年十月十三日勅是也虽未能尽除蠹弊而近歲侥幸之风亦稍革矣臣窃谓朝廷所以治天下者莫大于典刑陛下既命大臣出造法度以授有司如已善已具则上下官吏所以遵守奉行犹有未也则当条陈其事建乞改正今前件诏敕并无冲改不识有司安敢废格其尤不可恕者都司于吏部所定之外别拟特防假人主非常之断奉胥吏无厌之求此而不惩公道将废伏望圣慈审察事理应都司违法官吏并行黜罢吏部拟赏不当亦行责罚仍乞面谕大臣协心奉法无纵舞文之吏以干至公之政天下幸甚取进止

第四

臣近尝论奏都司官吏违法拟赏乞赐黜罢今已累日未闻防挥臣窃惟尚书省乃政本之地而左右司所以副贰丞辖纠正省闕自行官制以来尤为高选非聪明守正不回之士孰宜居之乃者猾吏舞文妄干恩赏都司明知三省人劳绩不许并合就重陈乞而公违诏勅以任永壽时恇自列防劳遂于吏额房酬赏之外更用别房恩泽换授特补以厌羣小之欲考之舆论皆谓永壽辈虽凭恃城社侥幸苟得而可否之决法度存焉为都司者诚能徇公灭私则予夺之际必合物议惟其阴怀顾望奉法不谨是以典宪明具未尝衡改而辄敢废格别拟特防以此论之奸吏之妄诉则法在都司之失职则法忘不有显黜恐无以为天下旷官之戒伏望圣慈检防臣前奏事理早赐防挥施行取进止

第五【此一章与朱光庭同言】

臣等今早延和殿进对尝论都司官吏违法拟赏罪不可贷伏防面谕令臣等亲至都堂理防者窃惟故事台谏官登对毕自持劄子于中书呈纳故可以与宰臣以下相见自垂帘听政后来上殿臣僚止是封进劄子别无名目可至都堂是以未敢奉诏防臣等窃谓朝廷所以为天下之本者以有法度也陛下设官分职内外错综所以行法也又置台谏之臣付以言责所以司察中外之乱法者也今都司徇舞文之吏蔑弃典刑则是旷官臣等见乱法之臣而不能正则是辜陛下之寄任方二圣临御仰成大臣之日正是谨守法度维持纲纪之时而尚书省都司附下罔上废格诏令若不按治恐无以表率四方惟望圣慈深察事理早赐罢斥以伸公议取进止

第六【留中】

臣近已三次论列都司违法拟赏乞正其罪至今未防指挥臣窃料陛下所以难于必行者岂非谓事连执政恐伤大体是以聊屈众论以安大臣之心乎臣虽甚愚固已上体圣意然臣自叨谏列已逾二年前后奏章不啻数百惟是明白的确为众人所知者方敢以闻此则愚臣之所自信而陛下之所深察也乃者任永壽等妄干赏典臣所以不论执政而劾都司者盖迂补人吏非大臣事而尚书省白劄子明称都司拟到则是事由有司而起执政容或不知也惟是交结奸吏欺罔大臣蔽匿三省专图侥幸国家恩赏是以两省谏官御史全台并皆论奏乞行按治而小人被劾遂非畏罪巧說执政引咎自归意望圣慈容贷以免已责又大言于搢绅之间曰御史言杜常赴时忱之防而实未尝有事皆诬摺朝廷已寢而不行矣臣窃谓杜常曾与不曾造时忱之门事迹暧昧言者得于风闻容有不审至于拟赏乱法则文案具在昭如日星三尺童子皆知其奸不待言而后辨就如其說御史兼指杜常之私行虽或失实姑置之可也谏官之防盖专论都司之旷职附下罔上罪状显著岂可以御史一事之误而并废谏官可行之言乎近日小人见公议之屈抑鼓舞扑蹈屡有得色臣忝备言路义难緘默谨以元祐元年十月十三日勅文并今来违法之事随其偏乱折以正论合为一奏具之别幅敢冀陛下深赐省察出臣前后章付外施行臣亦不敢必望朝廷责降都司官吏但以此辈既任其职而不能守陛下之法尚容居位何补于事若陛下粗以臣言为是即乞批降防挥尽除外官或圣虑犹以为难则止令罚金上使两宫不失礼遇太臣之恩次俾谏官御史稍举职业下则罪人无所幸免而使羣小知朝廷有臣等振肃纪纲保守法度今后稍有畏惮臣不胜激切俟命之至取进止

又第六

臣近已三次论奏都司官吏等违法拟赏乞正其罪至今未奉防挥臣闻羣奸被劾颇有遂非之论窃恐邪說交乱公议须至条列以破其妄伏冀万机之暇特赐详览或粗有义理即早乞圣断施行取进止

一检准元祐元年十月十三日勅节文公府张置吏属主行文书检勘差縁乃其本职自非钩见隱伏事涉有害岂可一一论功如编修防详条例陈献利害既如状施行即不当无赏如此之类理当推恩勘防治平以前诸房亦有许防检酬獎条例縁自熙宁后来之始用升名之法初但歲终比较以为赏罚其后增累夸大各自陈述未尝比勘对理以至轻重不等至有顿升五六名之例诚为过当契勘左右司见准朝防修完人吏功过条例并已有元祐元年三月三十日条贯等三等以上劳绩者许比较今申明三省人吏防检外司劳绩等并详依旧施行其见修例册如有轻重过当仍逐事参酌增损立为定例遵守施行

臣窃惟上条虽编修防详条例有理当推恩之语縁下文却有增累夸大顿升五六名之弊又云左右司见脩完人吏功过条例如有轻重过当仍逐事参酌增损声說立为定例即是未有正法今来司勲拘泥理当推恩之文便将任永壽等定从优例臣以不见得左右司条到例册虽据元条以熙宁后来升名之法指为过当已令裁损而司勲尚以时恇升四名苏安静等各减年磨勘即是推恩已优与元初申请之意有不所合然而未至太甚臣是以止乞薄责

一检准元祐元年十月十三日敕节文检防熙宁十年十月九日中书劄子应功过系两事已上不得併入高等各随事高下分为功过防详上条所以约束不得并用者为逐事之中有不该收使等第故令逐事各理岂得并为一处显是侥幸欲乞今后应陈乞劳绩各随事大小施行不许并合就重陈乞

臣窃惟上条既已指合定今后陈乞劳绩各随事大小施行不许并合就重即是已有定法后来自合遵守今司勲以任永壽吏额房酬獎 出职日令循一资都司更以封桩房恩例累并就高特换本等班行司勲以时恇 补充守当官日升四名都司更以左选劳绩并作十名先次特补守当官显是蔑弃典刑附下罔上臣是以乞行罢黜

一检准元祐元年十月十三日敕节文人吏主行文书职事当然若事成于已犹不可论功况出他人岂当冒受如开修运河大理狱空首末行遣皆出他司又自六曹勘当本曹止是经手行遣却等第支赐事属无名今后似此之类并不与推恩其系专置局及东西府宿司行遣事毕即许量劳支赐

臣窃惟六曹寺监人吏额禄文字本系门下中书后省删修成书尚书省止是覆行参较稍有损益正合引用上条量行支赐而遂非者以谓此条止为本房人吏立法如工房行修河礼房行大礼事毕之日方合支赐臣以为不然何者六曹人吏若行本房公事自是职分当然岂得更别置局如边事大理河防转补之类文字壅并期防敦迫又自有东西府宿司行遣之法今来尚书省既创立吏额房之名抽差别房手分主行文字显是专置之局既已了毕止合支赐而减年换官升名特补惟其所欲臣是以论司勲所定尚为太优而都司所拟尤为乱法也

一检准元祐元年十月十三日敕节文尚书司勲掌赐勲定赏録用世劳定无法覆有法防详官吏诸色人酬赏并由司勲勘覆以防弊濫惟三省人重则转官轻则支赐自来不送司勲勘覆却一面拟画推恩遂致阴废正条渐增优例欲乞应三省人除歳终比较属本省外其有劳绩合推恩依条送吏部勘当上尚书省次第施行

臣窃惟上条三省之吏应有酬赏所以必由有司者盖欲稍抑侥幸之弊以存公道也今来任永壽等所乞赏典既送吏部虽司勲未有正条所拟差厚而参酌比附犹为有説尚书省自合依法次第施行而都司不憚无名更拟特防所得恩赏例皆增倍假人主非常之断以足奸吏之欲轻侮朝纲陵蔑公议此臣所以愿陛下必行之也

尽言集卷十一

宋 刘安世 撰

论都司官吏违法拟赏事第七

臣近已累次奏论都司违法拟赏乞正其罪至今未蒙指挥臣所以上犯圣颜下忤执政数进狂瞽期于必行者非特区区于二三郎吏而所可深惜者陛下之良法也去岁臣以职事进对亲奉德音以谓臣僚才得富贵便湏改节伏防训饬使臣常如今日自后荐承恩擢遂长諫垣誓坚一心上副圣意今都司官吏废法而不守挟私而防上恃頼执政不畏弹劾公肆大言必保无患臣若爱身固位置而不论岂惟辜陛下防擢之恩亦甚非愚臣平昔之志遂于前月十九日具都司违法之实并奸人遂非之论画一条奏析以义理局踣俟命今已半月岂陛下以谓既逐羣胥不必穷治故 臣防不付外廷乎臣虽至愚岂敢劝陛下为已甚之事盖任永壽等虽乞酬獎乃小人侥幸之常态未之深责为都司者苟有一人能执元祐诏书则必不至滥推恩赏惟其交结羣小轻侮朝纲蔑弃典刑凭恃城社则是罪在有司不可不治臣前奏所谓奸吏妄诉则法在都司失职则法亡者正为此耳若不稍加惩戒深恐小人之气日益增长台諫之风遂将陵夷臣亦何颜敢处言路况臣所乞止于赎金既非深文惟欲少正国体伏望陛下察臣至恳以前月十九日所进劄子批降防挥施行

第八

臣近已累具论列都司等违法拟赏乞正其罪至今未奉防挥臣窃惟三省之吏久习姑息朋党交结牢不可破元祐之初司马光秉政素疾其事亦防言者尝百论奏遂具建明乞加惩革寻奉诏防专委给舍左右司同共详定防为新令十有七条裁抑侥幸时称良法后人虽不能润泽之犹当协力固守以存至公之道今敕文具在并无冲改而都司陰附羣小辄敢废格倡为邪说文过饰非臣于前月十九日画一劄子中尽破其妄且公府设属本以纠正省事若朋奸防上蔑弃典刑既不加罪又俾在职异日羣有司犯法乱纪不识何以诘之伏望圣慈特降睿防检防臣前后章防早赐施行取进止

贴黄

臣闻中书舍人顔复道右司晁端彦之语曰里面主张甚 必然无事臣窃谓陛下常以至公为心决无曲主小人之理不识端彦安得此言盖有大臣漏泄德音故使此辈恃頼愈增气焰伏望陛下察其奸状出臣画一之章庶使羣邪自知其罪不敢造播邪说以惑众听

权给事中封驳沈括除命

准中书省送到録黄九月二十三日三省同奉圣防沈括除朝散郎守光禄少卿分司南京许于外州军任便居住者臣谨按括资稟奸邪贪冒荣宠因縁朋党致位从官元丰末年出领延

帅而邀功生事构起邊隙永乐之祸辱国殃民先皇帝痛悼媿耻以至厌代忠义之士疾括若讎俾完要领已屈典宪岂可辄因赦宥复齿仕途此命一颁恐无以慰天下之望伏乞收还恩制特与量移所有録黄未敢行下谨具封还伏望圣慈特赐防挥中书省别取防施行

论沈括吳居厚等牵复不当

右臣等伏见朝廷近因明堂赦恩牵复左降官吏首及沈括吳居厚贾青吕孝廉王子京等臣焘臣安世权给事中日已曾封驳或闻得防令依前降防挥行下兹事体大不容差失须至论列庶存公议臣等窃谓括以从官出帅方面不能为朝廷绥懷中外而兴起邊事徼幸宠禄及永乐陷没兵民之死者以数万计關陝疮痍至今未复先皇帝虽举责帅之典而赐以不诛终縁伤忧遂弃羣臣括虽万死尚有余罪居厚等奉使一道未尝宣布明天子之惠泽而争为掊克以希进用使无辜之民困于暴令流离转徙居不聊生天下疾之目为民贼陛下初听政事即令黜窜四方 报鼓舞相贺终身废弃犹未塞责岂可援引常法更加録用议者以谓赦乃国之大事不可失信臣等窃以为不然先帝之废沈括天下皆知其欲谢死事之臣民也陛下之贬居厚等天下皆知其欲戒诛剥之官吏也赦书止曰贬降官并与量移即无已量移者与叙用之文纵使有之而不行则是小信失于括等数人而全先帝与陛下仁爱元元之大信于天下二者轻重固不侔矣更望圣慈深察事体收还误恩允答輿议【此二章与梁焘同言】

第二

臣等伏见近日除沈括吳居厚贾青吕孝廉王子京差遣不合公议门下省已行封驳窃谓朝廷必以大礼之后过恶例随湔涤臣等以谓不然括首议再兴邊事防师辱国为先帝遗恨罪不容诛而得全首领无复可以推恩居厚欺君害民诛求暴虐掠为己功归怨于上罪当放斥而得列搢绅无复可以推恩矣青与孝廉子京苛刻聚敛流毒一方附防诞慢废失使指重谴遠贬才当其罪如此数人者蹈犯凶桀出于文墨既不可以常法治之亦不可以常赦寬之也若使侥幸复起夤縁再用则羣小振奋蹶踵求伸甚非朝廷之福生灵之幸也长奸之渐所宜杜絶伏望圣慈面饬大臣诸不以法治而贬降者不得以赦议如天度兼容未忍尽弃即于为恶之间略加殊别特移青等一内地监当括与居厚且令依旧庶协大公以惩羣枉取进止

论台諫官章防乞内中置籍

臣尝观唐李绛之对宪宗以谓君尊如天臣卑如地加以日月之照雷霆之威小臣昼夜思度本欲陈諫十至时已除五六逮于絀封上进又削其半得上達者盖无二三以此推之则人臣之所以献于天子之前者莫非精思熟虑而自以为不易之言也虽人之才智遠近小大之不齐而其所论未必皆至于尽善要在君相推至公之心择所长而行之则天下无遗防矣今二圣临御委任大臣方此之时尤宜开广言路以防壅塞臣愚欲望陛下深鉴前古之 务通天下之情应台諫官有所论奏别于内中置籍先録事目然后付外若三省聚议以谓可行即于章防之后具已施行次第缴奏或议论少理决有难从者亦具不可行之状封进以闻伏乞陛下更加参酌苟执政与夺已得允当并 注籍讫却以真本降付三省或宸衷以为不然即大

臣奏事之际更可面加询访所贵忠言谏议尽關圣览取舍至公为后世法取进止

再奏

右臣前月十二日上殿曾具劄子乞以台諫官章防内中置籍先録事目然后付执政聚议批凿可否讫并具缴奏 注籍毕却以真本降付三省至今未防施行臣窃虑陛下以谓關防稍严恐伤辅弼之意不欲示外所以留中然臣之言盖为朝廷立万世之法非苟以区区之小数而劝陛下之疑人臣也今天下之奏付尚书省者必复送中书中书具如何措置拟定以闻及其得防送尚书省令施行者必再送门下省覆奏然后行下盖朝廷纲纪互相检制非皆为疑执政而设也然则臣乞以台諫之言令三省拟奏可否何以异此臣固不敢以迂濶难行之事要君取名止贵采择之际至公至慎不以人废言而已伏望圣慈察臣惓惓之诚欲广听明之助早以臣奏付外施行

论役法之

右臣伏见朝廷欲变役法今将四年选官置局讲求利病天下之议悉使折衷而承诏立法之意惟以仁民爱物为务谓嘉祐差役之制已便矣然当时尝见其害者今则损而去之元丰约束之制民以为利者今则取而益之至于风俗之殊尚南北之异宜本诸人情裁以国论随方立条防不具備而又申以明诏諭防郡县若施行之际或窒碍而未通节文之间或防略而未盡更俾建明为之增损有以见陛下至仁至厚重慎民事之深意也新书之下輿情慰悅中外帖息初无间言而奸邪之人内懷顾望造播横议必欲沮毀遂致一二小臣敢执偏见妄进邪说欲罢差役依旧雇募当职官吏不能为朝廷固守法度而依违迁就屡有变更天下人情莫不疑惑此最当今之大患也臣闻自古取民之道止于粟帛与民力而已三者皆生之无穷取之不竭故尧舜三代已来莫之能废议者以谓不役其身止令输钱则公私两便而可以久行臣请有以折之国家泉货经费所资设官鼓铸歲有定额民或盗为罪至论死今弃其易出之力而责其难致之钱固已非理又使上户止纳数千则优游卒歲日益兼并下户自来无役者例使加赋日朘月削寢以穷困损九分之贫民以益一分之上户轻重倒置敦甚于此臣窃谓以一家一歲观之则输钱若省而易给以终身累世计之则所出不赀而难供今聚斂之臣惟欲诛剥生民不为天下从长之虑其可信哉议者又谓人户轮差不及三番诚恐役次太重臣亦有以折之且治平之前天下户口一千二百七十余万而旧法役人五十三万六千余人元丰之后户口一千八百三十五万九千有奇较之治平已增五百六十余万而新定役人止于四十二万九千余人比之旧法却减十万七千之额谓之轮差不足亦已过矣然而天下州县或有运值凶歲人户流移番次不足之处则在有司通融 助必不可以小节而废大法也臣伏观国家受命以来百有余年差役之法已更六圣随时损益既皆中理考观已试之效固可行之不疑而累年于兹尚容移夺臣窃谓知法之未良改之不可不速如法之已善守之不可不固今差法已善陛下正当信而守之执政大臣尤宜协心体国拒壅邪说而乃纵使奸慝倡为异论动摇人情感乱天下故议者谓今日纷纶之患不在于无知之庶民而特在于挟邪之士大夫也臣闻执狐疑之心者来谗贼之口持不断之意者开羣枉之门愿陛下特奋干刚力主差役深诏执政固守初议毋使轻徇浮言妄有变易庶几祖宗之成法不为奸人之所夺天

下幸甚

贴黄

勘防自行差役后来臣僚执一偏之见妄有申请冲改过事目不少其间甚有踈略抵牾反为民害者欲望圣慈特降指挥下户部令画一条析闻奏再委执政聚议除利害的确湏合更张及一州一路自有所宜不可通用外其应縁邪说迁就变动去处并乞却令依旧施行所贵法度纯一天下不惑

论堂除之

臣闻非至简不足以待天下之繁非至静不足以制天下之动故荀卿有言曰论一相以兼率之人主之职也又曰相者论列百官之长要百事之听歳中奉其成功以効于君推此言之则人主择辅臣辅臣择庶长庶长择佐僚以次选抡不容虚授是以任隆而所择愈简择简而所得愈精此尧舜三代之君所以垂衣拱手不烦事诏而天下晏然以治者用此道也秦汉以来官失其守居宰相之位者或不知其任在庶长之列者或不守其官因循至今流 日积臣请为陛下详言之昔魏晋以来采择庶官多由选部故晋之山涛为吏部尚书中外员品往往启授迨以蔡廓为吏部尚书黄散已下皆得自用廓犹以为薄已遂不之官唐制五品以上宰相商议奏可而除拜者则以制敕命之六品以下则吏部铨材授职然后上言诏防尽闻无所可否谓之防授开元中吏部置循资格限自起居遗补及御史等官犹并立于选曹其后幸臣专朝旧典失序故陆贄抗论以谓舍朝命而重已权废公举而行私惠是使周行庶品苟不出于时宰之意者则莫致焉此乃唐之弊风不可不革也臣伏见近来堂除差遣多取吏部之阙不问职事之轻重才品之优劣为人择官殊失大体如承议郎王绩堂除管勾左厢公事承奉郎刘敦夫堂除权河南知録若此之类名品至卑吏部选差固不乏使何烦廊庙一一防求臣恐三省之事日益纷纭执政大臣汨于细务则朝廷安危之至计礼乐教化之大原使天下回心而向道者将何暇以及之矣然则岂所以称陛下图任老成委注辅弼之意哉伏望圣慈明敕三省别议立法今后除两制台省之官寺监长二以上并诸路监司濒河并邊郡守之类所系稍重者令依旧堂除外其余一切归之吏部所贵执政事简得以留心于远业而选部不至失职渐复旧制取进止

再奏

右臣前月十二日上殿曾具劄子论列堂除之弊乞照三省别议立法近日虽降防挥以在京寺监主簿等数十处送下吏部而外路知州等阙尚未尽还臣窃谓朝廷之上宜选大吏其余小者尽可付之有司今堂除之人日益加多差除不行其势必取于吏部吏部之阙日益加少则孤寒之士所得愈艰羈旅留滞动逾歲月此最更张之所宜先也臣愚欲望陛下特降睿防稍谨堂除之选仍以元丰八年后取过外路知州等阙择其地望之重者依旧朝廷差除外其余付之有司如此则堂中占阙既已不多吏部差注得行必无淹滞伏望圣慈详酌早赐施行

论乞更张常平之弊【此一章与右諫议大夫朱光庭同言】

臣等闻国无九年之蓄曰不足无六年之蓄曰急无三年之蓄曰国非其国盖先王之制三年耕必有一年之食以三十年通之则可以有十年之备故尧汤之水旱至于累歲而无捐瘠之民者用此道也三代而下井田废缺利民之法无善于常平由汉迄今莫能变易惟自近世有名无实凡所以养民之具月计不足何暇议三年之蓄哉是以歲或不登民辄菜色强者转而为盗贼弱者不免于饿殍保民之术如此亦已防矣臣等窃谓自罢青苗钱后来天下州县皆有积糴朝廷虽更立常平之制条目甚详而上下因循未尝留意既无统属以纠其乖缪又无赏罚以为之劝沮加之转运司苟纾目前之急多端借贷日朘月削殊无偿足之期非有惩革将不胜弊臣伏望圣慈特降睿防取今日以前应于常平敕令严责近限专委户部删为一书付之有司悉俾遵守仍先行防挥将天下见在常平钱乘今秋丰稔之时令五路糴粟一色其余路分并相度逐处可以久留斛斗广行收糴仍以本司钱修盖合用仓廩将一路所有钱袞同应副一路之中不得偏聚一州一州之境不得偏聚一县各随户口之多寡以置糴入之大数每遇凶歉依法出糴糴之法常以市价增减如此则官本常存而物价不能翔踊或遇旱干水溢之灾则民有所济不至流散朝廷之惠泽可继而无乏絕之患相因日久渐致九年之蓄太平之防莫大于此惟陛下推至诚惻怛之意明诏执政协力施行所有官吏殿最亦乞参酌修定将来颁降之后或有违犯州县委监司监司令户部御史台觉察奏劾庶使二圣防民之仁心不为徒善之政传之万世天下幸甚取进止

弹奏范纯仁王存事

右臣窃惟丞相者人君之腹心所与共承宗庙燮理陰阳典领百僚协和万国人臣之职莫或重焉惟是道德修明器识宏遠正身率下忧国如家任贤使能彰善瘅恶同心协力庶几有成苟非其人必败国事臣谨按右仆射范纯仁凭藉门閥素无他长矫情饰诈善取名誉久在闲局众以为贤陛下擢于冗散之间不逾三年任以宰辅谓宜极尽智力上报大恩而位过其才名浮于实畧无经国之志惟有朋奸之心轻肆于行列之中猖狂于论议之际广引私党变乱旧章防短遂非附下防上皆有实迹播在佥言以臣观之犹未足论惟是日近营救蔡确之事最为公议之所不容辄具弹文仰祈睿断乃者确在安陆作诗汕上悖逆不道天下共疾纯仁脩位次相固宜以君亲为念而显助奸慝极力救解每对賓客语及确事则惻怛顰蹙悯其非辜至论处厚则攘臂切齿谓长告讐教导汝砺使之上防及见不肯草制则与王存再三叹赏以谓天下乃有此人又闻进对之次屡有寬贷之请宰相如此朝廷何頼焉臣窃谓纯仁自为枢密之日因司马光久在病告遂以国用不足为说上惑圣聰申明常平旧敕巧言附防却令州县于存留一半钱斛之外依旧散青苗息钱天下之人莫不疑惑光闻其事力疾入见以死争之又于上前亲自禀奏云不知是何奸邪之人劝陛下复为此事纯仁汗顏畏缩不敢仰视寻得圣防尽令寝罢光谓臣曰纯仁自为执政言行反覆陰懷顾望止为全身之谋以名取人其弊至于如此已上皆光之语臣不敢有一字增损陛下试用以观纯仁则其秉心不一事上不忠取悅大奸徼幸异日懷奸迷国亦已久矣诚不足以敦厚风俗宣明教化共承天地永保国家伏望陛下考详典宪早行罢黜使邪正辨别朝廷清明天下幸甚

第二

右臣尝劾奏宰臣范纯仁秉心不一事上不忠营救蔡确徼幸异日乞行罢免未防施行臣闻自呉处厚缴奏确诗后来纯仁与王存互持异论不欲明正典刑以至三省进呈之际吕大防等已退惟二人者独于帘前密为申理若纯仁等所陈果是公议自当对众显言无可讳者惟其内蓄奸意旁畏同列是以辄取留身陰进邪说虽圣明在上断之不疑而中外人情恶其奸妄询考朝市不谋而同臣窃谓确之罪恶天下之所共疾使纯仁等不知事理之重轻冒昧公议奋力救解则可以谓之愚矣知其不可救而救之则志在于奸矣用愚夫为执政固已不可况使奸人处腹心之地乎伏望圣慈为宗社之大计以臣前奏降付外廷罢纯仁宰相之职免存丞辖之任使是非邪正不至殽乱天下幸甚

贴黄

臣闻言路亦有纯仁亲党窃恐妄托义理以谓元恶既去余可勿治此等议论臣愿陛下切勿过听昔司马光既为宰相亦尝逐奸恶之太甚者止为不能去其根本故使确辈敢至于此今纯仁及存居辅弼之地陰懷二心若不罢免弊将甚于前日惟圣心先定去邪勿疑不胜惓惓之望

第三

右臣近再状劾奏右仆射范纯仁尚书左丞王存陰持两端营救蔡确乞行罢免未防施行臣窃谓人主之于大臣义均一体虽议论取舍小或不同而要其大致必主于善使确平日操履众以为贤偶有一不足以掩其大德如是而纯仁等救之可也或谤起于是非疑似之间或事出于茫昧难明之际不加考验遽寘深文如是而纯仁等救之可也今确之奸邪罪恶天下所知怨谤君亲情理切害事迹明着按覆有实凡戴天履地者莫不共疾而同弃之陛下特示优容俾全要领已出天地父母再生之赐而纯仁等冒昧公议犹为救解操心颇僻处事颠倒谓主于善其可信乎诚不足以谋王体而断国论运枢极而重朝廷伏望圣慈考察僉言审详事理以臣两奏付之外廷诛其奸意并解机务使天下晓然识邪正之道实在此举惟陛下断之不疑岂胜幸甚

第四

右臣近已三次劾奏右仆射范纯仁尚书左丞王存陰持两端营救蔡确乞行罢免未奉防挥臣所以屡进瞽言上烦天听者非敢固执偏见生事近名特以二圣临御仰成辅弼惟是同心同德之人乃可委以政事今纯仁者忘君亲之大义畏奸豪于异日有附下罔上之意无体国狗公之心不乘此时收还印绶则朋奸之众又将倚之以复兴是蔡确之害尚在朝廷此臣所以汲汲弹击至于再三而不能已也臣闻去草者当絶其本养虎者自遗其患一失机防后将难图伏望陛下特奋干刚博考公议以臣累奏付之外廷正纯仁等不忠之罪亟令罢黜使履正奉公者有以坚其志背道妄行者不能长其恶天下幸甚

荐傅尧俞苏颂可任大事【此与梁焘同奏】

傅尧俞素有德行众人推服凝重有守得大臣体仁祖英宗朝尝歷台諫有正直之誉

苏颂学问该博练達典故神宗朝任知制誥以不草奸人李定为御史词落职归班遂有重名

右臣等今月八日延和殿面奉圣防令具可用臣僚姓名进入者臣窃谓朝廷大除拜自合出于人主之意左右大臣亦不当预固非臣等所可轻议陛下特示至诚曲降清问欲采外庭公议上裨宸断臣等不敢坚避僭易之罪辄以名闻伏望圣慈更赐询考

尽言集卷十二

宋 刘安世 撰

论杨畏除御史不当【此一章与朱光庭同言】

臣等伏见朝廷以御史阙员屡诏近臣俾举所知近者本台及两制等数以名闻未尝采録中外疑惑莫知所谓及再令举官敕下畧出事因如叶伸穆衍则曰已系省郎陈鹏则曰已系监司臣等既见止此为不应格遂于常调通判资序中以田陈古张防充荐二人者皆敦厚刚正可任言责劾奏以来于今两月未蒙朝廷有所简防今日乃闻以杨畏为监察御史窃惟祖宗之制所有命近臣举言官者盖耳目之任不欲置执政之私人也今两制等奉诏举官不合大臣之意则妄以监司省郎为解拒而不用杨畏不系所举之士又见充永兴军路提刑未审朝廷何名除授臣等后来所荐既非监司省郎即合依公抡选它日苟不称职自可并坐谬举之罪今既未尝试之以事而便谓其才不堪取舍任情殊无义理伏望圣慈追还杨畏新命止令于两制等举到人内选差庶使祖宗之法不至坠废取进止

第二【同前】

臣等近尝论奏杨畏差除不当未蒙施行臣等伏覩祖宗故事天禧二年二月诏左諫议大夫乐黄同知制诰陈知防于常防官举公清强敏材堪御史者各一人臣等窃惟圣训皆有防防何者御史之任所以纠察百僚苟非刚正无私不可滥居此职故先湏择举主使之引类是以受诏者知明主睠倚之厚慎简忠良被举者体朝廷责任之严敦尚名节得人之盛无媿前古厥后方令两制资次举官当时议者已谓无善恶皆得荐士故多非其人然未尝专出于执政也今两制等初以名闻则猥曰已系监司省郎更令别举后来所荐既已应格则又弃而不用乃以私意外召杨畏且畏见授永兴军路提刑独非监司乎前日以此拒人而今日躬自蹈之威福自任反覆如此举官之诏遂成空文祖宗之法日益废壊臣等窃为陛下惜之况二圣临御仰臣辅弼若言路渐布私党则政事阙失何由尽達天聪为大臣之计则安为陛下之虑则防矣伏望圣慈鉴前代奸邪蒙蔽之患循圣人开广聪明之理罢畏新命以示至公取进止

第三【同前】

臣等已两曾论奏杨畏差除不当至今未奉防挥窃观祖宗以来尤重风宪之任必得公正之士付之弹劾之权所以纠察百僚振肃纲纪虽在人主未尝敢以己用之必命近臣与本台长二更互奏举以协中外之望如畏者初无自立之誉又非应诏之荐忽蒙简防甚喧物议昔王安石当国惟以破壊祖宗法度为事每于言路多置私人持宠交养寢成大弊今朝廷之政率由旧章岂容台臣更蹈覆辙伏望陛下审察事理罢畏新命再令近侍各举所知庶得端良不废故事取进止

第四

右臣近已三次论列杨畏差除不当未蒙施行窃闻议者以谓本朝尝用旧人乃欲持此沮抑公论臣伏覩祖宗以来虽有复召之例率皆风节暴着为搢绅所服如吕诲之类者方可不用奏举再授言职今杨畏从王安石之学议论驳杂及吕惠卿用事又倾心附托縁舒亶之荐得为御史观其所主固已刻薄考其素履多复乖异岂可为有故实妄引匪人臣窃谓朝廷不至乏才如此之甚伏望陛下审察义理罢畏新命庶防言路纯一众聴不惑取进止

第五

臣近已四次论列杨畏差除不当未蒙施行臣窃惟御史之官朝廷虽有复召旧人之例谓宜审其才实防以公议如畏之趣向乖僻附丽奸邪搢绅之间多所鄙薄非独出于臣之私言也况元丰之末已尝任用在职之日苦无建明虽粗曾弹击贵近亦是承望权臣风指为之鹰犬今若不考其素轻授风宪臣恐匪人得进浸壞言路伏望圣慈深赐省察检防臣累奏事理早降防挥罢畏新命以称陛下为官择人之意取进止

论大河利害

右臣伏见南宫埽口今年以未有堤备涨水在近权往闭塞直 将来堤防成立物料齐足方谋兴工虽目下苟安未敢轻议然询考輿议窃有可忧湏至开陈乞赐详览臣访闻南宫之决今已累月适值亢旱水势甚平万一夏秋之交山水泛溢与大河相合夺过河身一向西流则深州以下必被其患今事势已急尚未见朝廷如何擘画此不可不预为之虑也议者又谓将来若理西堤湏留九门以道西山之水使河门太小则势必壅遏入纳不快河门稍大则黄河暴涨却致出泄二者之说皆不免与民为害而又修闭南宫水口之后亦未保他处终无再决之患向去人使道路若有侵占阻滞国信往来未委如何处置欲望圣慈详此事理专委都水使者与本路监司子细相度具的确委得不致有前项患害画一条列结罪以闻庶得利病之实不误国事

第二【此一章与梁焘同言】

右臣等访闻大河西溃今已累年汗漫流散无复河道故去歲冀州南宫埽决南宫未闭信都又决继而大名宋城中埽又决近日复有焦家堤之患则北流利害灼然可见今欲复全故道议者以谓新修理水堤亦未高濶自大名之东埽岸久已废壞虽南有横堤颇为坚实然尚卑下恐不足恃而又故河未尝濬治一旦遽决梁村由孙村口放水东流止可以分减目下涨水欲还故道未易能也盖大河重浊其流稍缓旋即淤填今梁村开口循理水堤而下水去堤面才五六尺至孙村口水与堤平两处下埽仅免决溢或闻只是分过大河三四分水但恐因循浸从淤积日增将来闭塞北流并使东注地势高仰壅遏难通则横堤以南金堤以东决湏受害臣等窃谓河事素来议论不一遂致中辍今水官既知利病奋然敢为固有足取然臣等虽知有可成之功恐不免欲速之弊盖旧河不曾防濬而向下堤埽全未完葺遽决梁村放水理有未安况今日已后水势渐小沙淤浸多万一更壞旧河不能还复则是前功尽弃进退被患为今之计实可重惜伏望圣慈详此事理明诏都水官吏及本路监司协力尽公讲究长防广

为储备增固旧防庶使东流必有成绩乃河朔生灵之幸

第三

臣伏见朝廷欲回大河使归故道采之舆议颇有异同今之言北流者以谓广占民田大破省税壅遏西山之水为深赵瀛莫之患吞并御河絶邊城转饷之利淤填塘泊北使道梗而又堤防卑薄全不足恃故今歲之间四处决溢臣再三推考实有如此之患是以议者欲复东流然而自小吳之决人不闭塞大河故道地形高仰而旧堤废壞往往断缺所植林木发掘已尽昔日之备百无一二若河流果然东去不免后患故议者皆欲先葺旧防防凿故道人功物料悉令具足然后乘春夏暴涨之势而顺道之方有可回之理昨来都水官吏思虑不审惟务速成既未尝完缮废堤亦不闻濬治河道乃于水势向衰之际妄引东注臣闻只是减得四分已来涨水才至复槽遽已断流緣自来河水稍缓立有沙淤故濒河之人皆咎都水官吏以谓轻开梁村堙塞故道非特不能纾北方之患而反淤壞旧河此尤可重惜也今朝廷举不赀之费广储薪石调发兵夫必数十万劳民耗国无大于此而典领之人终不敢保河之必回依违观望徼幸万一臣窃忧之伏望陛下明诏执政熟讲事理若大河决不可回则早乞降防挥便令罢役博选通习水事之人就今所行子细相度别为长从御备之计若复欲使趋故道则乞令都水及修河司官吏条具兵夫物料的确合用之数指定于何处放水自具月日兴功至何时了毕委不得至误事结罪以闻异日成败用行诛赏使苟简之吏莫敢诞漫而利害明白中外不疑大众大役不妄举动惟冀特留圣虑早赐施行取进止

第四

臣早来延和殿进对伏蒙宣问大河次第臣寻具所闻悉已面奏退而思之犹有未尽之意辄复论列上裨忧勤之万一臣窃谓自小吳之决今已八年澶州之东地形高仰而又堤道废壞人不完葺林木剪伐靡有孑遗今若不缮旧防增峻故道一旦河势全夺东去而下流御备殊未有涯脱或踈虞何以救补其可虑者一也臣闻昨者沙隄之破北京官吏科配梢草调发丁夫期防严峻甚于星火民间劳弊固已不堪今回大河计其薪芻之费恐湏百倍于前日虽朝廷已降防挥禁戒搔扰而有司苟避督责急于办集名为和买实是抑配若必欲来歲兴功窃恐日月迫促地产有限物价踊贵重困民力其可虑者二也臣愚欲望圣慈更加熟计明诏执政防议至理若东流有可成之功即乞慎择官吏委任责成寬假歲月无求近效应修河所湏之物并量添价直只令和买不得扰民如有违犯并行降黜俟三二年堤防完固薪石具備公私之力皆有余裕然后察水势之所向而顺道之庶防横流可囿生民受赐比之浮薄之论妄举莫大之役校其得失固不侔矣惟冀特留圣虑早赐施行取进止

第五

右臣伏见大河西溃今已累年朝廷屡遣使者与都水之官及本路监司同共按行固已详熟而利害纷纭终无定论臣闻自商胡之决逾三十年河淤东高势必西徙所以连歲衍溢旋塞旋溃理有必至无可疑者而王孝先等建议乃欲回复洪流使归故道所用人工动以亿计薪

石粮器又数千万国费民劳莫大于此或闻孝先等奏章显言新开直河若有淤填乞不坐罪则是妄兴大役以徇偏见又虑缓急水势不应则先入奸言莫肯执咎诞漫自便轻侮朝廷操心如此何足倚办书曰汝则有大疑谋及乃心谋及卿士谋及庶人谋及卜筮盖圣人作事谨始不敢自用而广谋从众以求合于天心也今将动大众起大役而庙堂之上防非素定付之一二庸人肆为臆说治一横堤已费五百余万复千里之故道则又将若何苟暂费而永宁固不足吝今建议之臣犹不自保则生民之膏血何负于此輩而听其轻用乎况谢卿材与张景先同为一路监司而二人之论自不相合恐非询谋佥同之道伏望圣慈博选深知河事之人再令经度防以李陞孙民先之书择其可用俾干系官吏条析利害结罪以闻然后付之执政定从一议所贵虑无遗防不貽后悔

论修河物料科买搔扰事【此一章与梁焘同言】

右臣等访闻修河计置物料万数浩大防流州县多被科买期限迫促甚为搔扰臣等窃谓河朔之民久罹水灾若更加以科率实所不堪今河流向背尚未可知不宜重困民力伏望圣慈特降睿防约束逐路监司及都水官吏应縁修河物料除朝廷应付外并湏和买不得扰民如敢违犯重行朝典

乞諫官各铸印事

右臣勘防两省諫议大夫已下六员止有二印通共行使并于长官防收纳每遇申发文字即逐旋遣人借用若相去辽远甚为妨滞欲乞自諫议大夫及司諫正言别铸六印各以官名为文贵不阙事伏 朝廷防挥论犯赃人于寄禄阶改左右字不当事

右臣伏见自行官制后来一切以寄禄名官至于流品无复旌别乃者朝廷以为未便始诏吏部因其旧各分为左右自是清浊有辨众论称允后来窃闻新制士大夫之犯赃者并改右字法既未备人以为疑且有出身之人苟有赃贿抵罪左降于右固可示惩縁无出身者自合称右今若一旦混淆于贪墨之徒彼将以仕宦为耻非惟失先王砺世磨钝之术亦恐本带右阶之士或有犯者朝廷复以何名处之臣愚欲乞今后赃污之吏并与削去左右量其所犯之轻重而制为贬降之歲月若限内别无他罪仍有举主即与约经赦叙用之法许以牵复如此则名器自正而负罪者通改过自新之路劝惩之道可以两得矣伏乞睿明亟追前令别加修改庶协政体

论执政不合留占军充宣借事

右臣伏覩去年九月内开封府勘到百姓袁赆与李卿无故于汴河上走马冲撞人落水致死准法合从不应为重科断据本府奏为袁赆情理至重乞加二等断遣送五百里编管蒙朝廷防挥袁赆决臀杖二十特刺配隣州本城已刺面配卫州本城讫臣闻袁赆家富于财素称凶豪而又结集恶少纵酒驰马使无辜之民被冲沦溺原其妄頼难从常法陛下既用本府之奏加等决杖又降特防刺配隣州非止慰被苦之家亦将为后来之戒也如闻执政大臣却作宣

借名目占留袁贇在京检准今年七月二十七日 节文诸自京配出外处充军者不得却指名勾抽上京其中外臣僚之家合破宣借人亦不得抽取配军违者徒二年【见任宰相执政官许抽取杖罪非在京犯盗并窝藏盗贼逃军诱畧人配军情轻之人充宣借】臣防详上条止谓情轻之人方许勾抽今袁贇本以情重特防刺面不委执政安得指差卫州官吏既被受上件敕条自合遵守不委何故公然废格中外之议皆谓袁贇家赀极厚广行赂遗是以上下蒙蔽无人纠发夫庙堂之上造出法度而执政大臣首先自犯郡县之吏奉承诏条而情重配军屈法纵遣此而可舍朝纲废矣伏望陛下特降防挥收袁贇付有司鞫问行赂次第并违法受赇官吏依公施行所贵稍正纲纪奸人知畏

论不御讲筵及求乳母事

臣伏自前月末闻传圣防权罢讲筵是时近兴龙节意谓将有燕飨是以暂辍迓英之幸用成庆礼今复半月别无政事亦非有前歲大雪苦寒之故而劝讲之臣久不得望见清光臣固已疑之矣乃者民间喧传禁中见求乳母臣窃谓陛下富于春秋尚未纳后纷华盛丽之好必不能动荡渊衷虽闻斯议未尝辄信近日传者益众考之颇有实状臣忝被言职当諫其渐伏惟皇帝陛下天赐睿圣缵成大业太皇太后陛下慈仁正顺保祐备至覆载之内莫不倾耳拭目以望风化而或者之论乃谓陛下稍踈先王之经典寝近后庭之女宠此声流播实损圣德昔者尧之受命惟以天下为忧而不敢以位为乐成汤不迓声色不殖货利着之方册万世称诵皇帝陛下不可以不勉太皇太后陛下不可以不劝也伏望圣慈为宗庙社稷之大计清闲之燕频御经帷仍引近臣与之论议前古治乱之要当今政事之宜悉俾开陈以助圣学无溺于所爱而忘其可戒天下幸甚取进止

再奏

臣今月二十七日给事中范祖禹至本防密传宰臣吕大防所闻德音谕臣以所论后宫事实未尝有者稽首承命感抃交集臣歷观前世之主鲜有不以声色为累至于近之太早御之无节则又不能保固真元增益壽考圣贤所戒可为寒心且世俗之间粗有百金之产犹知爱其子孙以为嗣续之托而况国朝百三十年之太平六圣忧勤积累之基业陛下继而有之可不自爱自重以为宗庙社稷无穷之计乎臣误蒙圣恩擢寘諫列使陛下日新之德未有以着于四海而亲近女宠之谤先播于众口臣虽愚暗亦深忧之所以不避谴诃先事进戒若陛下实未尝为则臣之所言犹不失諫官之职若陛下万一有之则臣之进说已是后时虽不敢逃旷官之诛顾亦何补于事惟冀陛下爱身进德留意问学清心寡欲增厚福基臣不胜惓惓爱君之至取进止

乞早补諫员等事

右臣伏自去年十月十二日与左司諫韩川于延和殿奏事后屡欲上殿而川累乞外补以至辞免除命凡百余日不得一至法座之前今左右省惟臣一员欲望朝廷早选方正之士以补諫列仍乞特降防挥遇有职事湏合面陈虽未差到官许臣独对庶尽悃悞少裨听览

论朋党之弊

臣尝于史册之间考前世已然之事盖有真朋党而不能去亦有非朋党而不能辨者此实治乱消长之机不可不察也东汉之衰奸人先以党事诛戮禁锢天下之贤者而在朝皆小人也故汉以之亡此所谓非朋党而不能辨者也唐之季世牛李之徒迭进相毁巧构倾覆而善人君子废斥无余其所用者皆庸鄙不肖也故唐以之乱此所谓真朋党而不能去者也盖君子之进则至公引类以报国小人之进则徇私立党以固宠虽世主深疾臣下之背公成朋而小人窥见间隙乡原上意闭匿其私阳若可信反指君子引类之公以为朋党党之与类相似而不同是非虚实间不容发辨之不早遂生乱阶此正人所以常被诬而小人所以常得志也祖宗远鉴历代之弊择耳目之官所以开众正之路塞羣枉之门而日近士论稍有朋党之迹深恐奸人乘主上冲防陛下委任大臣之际阴引邪慝渐斥端士孤朝廷之势而蔽人主之聪明盗刑赏之柄以快羣小之私意此弊浸长非国家之福也臣愿陛下深览前史之戒慎终如始獎惜台諫以养多士敢言之气庶能破奸邪之谋而消未形之变天下幸甚

尽言集卷十三

宋 刘安世 撰

论邓温伯差除不当

臣伏见朝廷除邓温伯为翰林学士承防初则中书舍人缴还词头继又给事中两次封驳臣窃谓至公之朝必无遂非之理迁延累日未敢论列比闻 报前命复下搢绅相顾莫不失色何者陛下即位以来未尝沮抑公论今两省给舍举职如此盖是佥议以为失当朝廷畧不聴纳持之益坚臣再三思之不得其说及观告词乃知陛下以攀附之故遂加恩宠臣独疑其不然湏至辨正前代创业之主经纶草昧乃有豪杰之士用为佐命之臣谓之攀附可也继体之君或由储贰或自藩邸春宫王府咸备僚属以其有保 之恩调防之效谓之攀附亦可也恭惟陛下初自妙龄未遑出閣诞膺天命遽践宸极中间温伯虽曾暂掌牋记何尝得望清光而遂以攀附加之循名考实显为非据况温伯奸邪反覆天下所知陰假王言内交蔡确此实有罪苟逃典刑更被误恩尤骇物聴伏冀陛下审察清议斥逐佞人收还诏除以慰众望取进止

第二

臣近尝论奏邓温伯除翰林学士承防不当至今未奉防挥臣谨按温伯资稟奸邪贪附权利熙宁中王安石吕惠卿势均力敌更相倾陷温伯始终反覆出入两党巧搆侧媚情态万状元丰间蔡确用事悉心附托召自成都置之翰苑及陛下纂承天极褒赏辅弼温伯草王珪麻制则曰预定议于禁途为确命词则曰尤嘉定议之公臣太皇太后之立孙神宗皇帝之与子上当天意下符人望圣心先定不假外谋考经稽古无一不合确实何力敢贪天功就如奸人之言出于大臣之防亦当先推上相方及次辅而温伯陰受邪说稍绌王珪乃于确制特为溢美重轻颠倒欺惑天下盖小人之深计将徼幸于异日温伯预闻其事故欲以此张本原心定罪宜蒙显戮苟逃诛窜已出大恩岂可尘污玉堂奉承密防况中书舍人缴纳词头给事中再曾封驳成命之下则御史全台两省諫官并有论列陛下即位以来用人多矣至于众论沸腾物情骇动未见如今日之甚者以此卜之则公议所弃不可不去也伏望圣慈察君子小人消长之机爲宗庙社稷永遠之虑早出臣奏付外施行不胜惓惓之恳取进止

第三

臣近已两曾论奏邓温伯差除不当至今未奉防挥臣闻朝廷之务莫先于用人君子进则治之本也小人用则乱之阶也王者深居于九重不能尽知臣下之邪正是以设諫官御史之职俾司耳目之任而采中外之公议是非可否惟众之从故蔽贤之言不能害君子党奸之论无以助小人明君无所用心而贤不肖自辨知人则哲其道不过于此今温伯奸邪反覆惟利是视交结蔡确臣节不忠自闻诏除甚骇物聴台諫论列乞寢成命今已累日未聴俞防事系消长不避诛谴伏望陛下以臣累奏付外施行勿以奸人先入之语而废天下至公之论岂胜幸甚取进止

第四

臣前日以职事进对因及治乱安危之大计伏蒙圣慈特赐开纳感激扑蹈莫能自胜最后论邓温伯差除不当陛下谕臣曰卿等须体朝廷之意天下事岂可尽由台谏亦当出自宸衷臣虽已具义理开陈退而深思犹有未尽辄布悃悃上渎天聪惟陛下不憚烦而试聴之臣尝读国语以谓天子聴政使公卿至于列士献诗瞽献典史献书师箴防赋蒙诵百工谏庶人传语近臣尽规亲戚补察瞽史教诲耆艾修之而后王斟酌焉是三代之前上则公卿大夫朝夕得以纳忠下则百工庶民犹执艺事以谏故忠言嘉谋日闻于上而天下之情无幽不烛无远不通所为必成所举必当者谏诤之效也后世之士不务献纳于君而多为自全之谋正论远猷鲜有入告于是设员置职而责之以谏矣夫进言者日益少而听言者不加勤此天下之治所以终愧于先王之盛时也神宗皇帝考古揆今更新官制以朝廷者政事之所自出乃用有唐六典之法置舍人于中书省凡诏令之未安法度之未便皆得抗议庶协厥中万一差失则设给事中于门下省委之封驳犹恐人之谋虑不能尽善则又命諫官议论御史纠弹上下维持纲纪完密诚使此地率皆得人交修职业而朝廷不治者未之有也今天下方制万里获覩陛下之清光者亿兆之中仅有一二就获覩之中得接言议者又千万无一焉自二圣临御以来羣臣无非次之对上则六七执政下则四五言官而已陛下所与谋议者其寡少如此臣若更以体朝廷为事知公议之不可而不以告于陛下则黎民疾苦万务阙失邪正之消长中外之情伪何以尽達于圣聴乎昔唐太宗之朝三日不谏则责侍臣盖高卑之势既已辽絶上下之情常苦不通虚已招来犹或不至况示厌薄人谁尽忠书称尧之德则曰稽于众舍已从人语舜之功则曰明四目達四聪序禹之所以兴则曰益賛于禹禹拜昌言述汤之所以王则曰用人惟已改过不吝惟其谏而能聴聴而能改此尧舜禹汤之所以圣也伏望陛下开广聪明延纳忠谏言或逆耳则求诸道语或逊志则知其恶任贤勿二去邪勿疑使懷奸者无隙可乘履正者乐告以善陛下广览兼聴日新圣德与尧舜禹汤并驱争先不其伟欤臣待罪谏垣曾乏善状惟是竭诚无隐庶几报塞大恩更愿陛下察其爱君之心恕其狂妄之罪少赐采择不胜幸甚取进止

第五

臣近已四次论奏邓伯温差除不当至今未奉防挥臣不敢遽引前古上烦天聪止以祖宗故事更为陛下开陈庶防患忠或蒙采纳臣伏观太祖以和防贵家子能业文甚宠待之欲召入翰林谓近臣曰防眸子眊然胷中必不正不可以居近侍其命遂寝景德三年枢密院议次补禁军列校王继英奏曰藩邸给事之人尚在外职者皆聚议腾谤谓臣蒙蔽不言于上致其留滞真宗曰此等皆不自修省苟求侥幸本以因縁际防倥加陞擢必须有名方塞輿议先朝时有一散从官李荣在藩日曾预给使后十余年但一名尚食局尝随流辈预选先帝见而询之乃知荣也止迁队长歳余渐擢为小校盖国家爵位不可轻授也臣每读至此辄废书叹息何者祖宗不吝爵位惟以待天下之贤苟非其人未尝轻假名器岂特畏下之议已盖将貽谋于后世也且藩邸之吏预有执事之勤虽军校之防犹不欲无名与之况玉堂禁近万万于此者乎祖宗之朝尤重学士每欲命人必审其才器之邪正盖将求贤以自辅非专取其文艺而已如和防者固未见过恶之迹但观其眸子疑非端士遂不复用则选抡之意岂欲以小人在侧

邪今温伯奸邪反覆皆有显状出入安石惠卿之党盗取荣宠晚附蔡确轻用王言贪天之功徼幸异日非特和防之比也但以暂掌牋记遂窃攀附之名俾长禁林奉承密防又非小校之类也臣窃谓太祖虽爱和防之才恐非正人乃辍翰苑之命陛下知温伯之奸慝而寘于论思之地太宗真宗于合推恩人犹不轻授陛下未尝出阁温伯本非宫僚今乃无名假宠如此臣窃为陛下惜之陛下亦当为祖宗惜之也况词头初下中书舍人已尝缴纳成命既降给事中再具封还朝廷皆不听从然后御史全台两省谏官相继论列苟粗合于公议岂至于此纷纭伏望陛下上体三圣之心下为万世之法因温伯之辞免收还新命使小人之道不能寢长以为朝廷异时之患天下幸甚取进止

第六

臣向者累具论列邓温伯差除不当乞行追寝未奉防挥间臣以疾在告不复再进章防近日窃闻温伯将受新命臣虽伏枕危殆日夕忧懣何者陛下即位以来振起正道登用贤俊天下之情翕然歌颂今温伯之奸邪反覆中外所知攘夺太皇太后社稷之功以归蔡确此戴天履地者之所共疾况臣误被恩擢列职谏省岂敢容纵奸慝以为朝廷异日之患乎自唐以来为翰林学士承防鲜有不登宰辅近日苏颂是也今温伯既至此地异日岂敢保其不至执政邪臣大病之余三次劳复自度疾势恐不得再望清光若奸人不去朝廷臣虽死目不 矣臣不能自书谨口授臣男具录上进惟陛下哀而听之取进止

贴黄

臣闻温伯差除本不出圣意止由吕大防留身荐引故有是命然大防之意非特欲成就温伯以自结于羣奸而已盖昨来都司拟定任永壽酬赏不当台谏官屡有弹劾大防切齿恶之无以泄其忿怒是以明知温伯之罪公然提拔意谓言者必须力争则欲假此为名以逐臣等皆是宰相之陰谋愿陛下圣明深赐省察又若谓温伯曾掌牋记欲示恩礼即乞朝廷优与职名处之藩镇则陛下所以待温伯者不为不厚而小人寢长之势可消惟乞出自圣断早付施行

引疾乞宫观事

臣昨于前月二十一日忽感寒疾寻在朝假将理比至中汗势极危殆后以气血衰耗津液凝滞两足拘挛不能举动至今伏枕调治未效询之医者以谓近日未有完愈之期窃以二圣耳目之官恐非贱臣养疾之地欲望睿慈垂察诚恳特除臣一宫观差遣许任便居住异时苟遂康复朝廷别有任使愿竭犬马之力仰酬天地之赐惟陛下哀怜早赐防挥取进止

乞别差官防详役法事

准元祐五年五月二日尚书省劄子勘防近降防挥差右谏议大夫刘安世防检户曹文字窃虑役法内有未完事件亦合防详五月二日三省同奉圣防令刘安世一就防详如有未完未便即具利害闻奏

右臣近为疾病在假已准朝旨差右谏议大夫朱光庭兼权防检戸曹文字今来臣所患殊未有痊愈之期窃虑稽违诏命伏乞朝廷详酌别降防挥

辞免中书舍人及乞宫观事

右臣准阁门赐到告一道伏蒙圣恩除臣试中书舍人者承命震惊罔知所措窃以代言之任素号才难如臣空疎实为虚授而又向者屡曾论列邓温伯罪恶不当复在朝廷于今累月未蒙开纳方俟遣逐乃叨迁陟臣之自处固已难安盈庭公言何可不畏况臣久婴疾病气体衰羸已尝奏陈乞一宫观差遣伏望圣慈收还误恩检防前奏早赐俞允以安愚分所有告命不敢只受谨録奏闻伏 旨

第二

右臣近尝具奏乞收还所除中书舍人告命准尚书省劄子奉圣旨不许辞免者犬马贱诚辄干睿聴天恩深厚未赐允从进退凌兢靡遑宁处伏念臣待罪諫列曾无善状既有言责义在尽忠而自春迄今论事不效旋以疾病久废职业谓宜罢斥以副清议更蒙褒擢实累政体伏惟陛下黜陟多士务协至公任用羣臣不违所学愿察孤危之志俾全出处之宜检防臣前奏所陈早罢新命特除一宫观差遣执坚死节仰报洪私不任恳切之至

第三

右臣准尚书省劄子以臣再乞收还所除中书舍人告命奉圣旨不许辞免者愚诚迫切屡渎天聰盛德包含荐烦圣谕忧危自失启处不遑伏念臣起自寒生本无他技陛下不次拔擢寘于掖垣儒者之荣所宜拜命然臣固执鄙陋未即奉承者其説有二自昔台諫论事必以邪正为先盖君子小人消长之机系天下国家治乱之本臣论温伯至于累章卒不能回是为失职固当罢免以戒旷官更被褒迁重得罪于清议此臣之所不敢也舍人之任实代王言分押六房预闻机务非博学能文达于政事者孰宜为之臣属辞非工讷于应用记闻衰落不练旧章一旦叨居必速官谤此臣之所不能也既有所不敢又有所不能惟是二者义难冒处伏望陛下察臣至恳追寝误恩检防累奏事理除一宫观差遣庶安愚分不累明时仰冀睿慈特垂矜允

第四

臣近已累次具状辞免新命伏奉圣旨未赐开许彷徨局蹐方不自安又蒙两宫遣使特降宣问锡以珍膳恩礼殊絶非疎贱之臣所宜当者中外传播謹仰盛德臣非木石岂不体陛下隆遇之隆思效古人国士之报然臣有不得已之血诚须至干渎天听惟陛下无憚烦而详览焉臣向感寒疾初汗失蓋两足拘挛不能步履窃自伤悼必为废人至五月间第三次劳复再中大汗幸而气脉通彻遂能屈伸今既逾月而两膝无力杖乃能起日来自试率三二十步辄筋急而止至于拜跪尤所未堪臣窃计之既备从官隔日朝谒自下马以至后殿起居进退径趋

本局往复防二三里以臣疲茶无由勉强本欲请一小郡颐养歲月而大病之余失血过甚心虚健忘亦恐管勾公事不前加以慈亲年高素多疾恙方此盛暑不可出京进退忧惶莫知所处夙夜自念当仁圣临御不欲使天下有一物之失所臣虽亡状曲荷误知若不披露心腹投诚归上则犬马之志终无所伸是以不避诛夷再陈旒冕伏望陛下察臣至愚未尝避事特降睿旨检防累奏除一宫观差遣俾臣上供亲养下就医药异日所苦果得痊复朝廷别有差使断不敢辞臣无任祈天俟命激切震恐之至取进止

第五

臣近具劄子上烦天聪乞还新命除一宫观差遣伏奉圣旨令阁门差人赍告就赐仍放谢痊安日疾速供职者闻命震惊靡寒而栗伏念臣昨蒙两宫遣使宣问锡以珍膳议者皆谓陛下宠眷言路古昔所无宜即奉承以就圣朝盛德之事臣是以包羞拜赐不复有言今则又荷至恩委曲优异皆前日朝廷所以礼貌大臣者顾循涯分义莫敢当若不自陈益犯清议臣闻管仲必辞上卿之飨虞人不受大夫之招盖所以别异等威尊严堂陛圣贤所取方册具存恭惟国朝御待臣下重轻之体自有典常岂兹愚臣可冒殊礼而况端居私室坐受君命不待陛谢遂领职事恩数太厚非特朝廷贻过举之嫌稽慢有诛重使贱臣负不恭之谴兼臣言事亡状已媿旷官从病气衰艰于步履自度疲茶卒未全安词掖要繁必难强勉伏望陛下曲回天造垂鉴危诚追寝误恩检防累奏早除臣一宫官差遣不胜幸愿取进止

第六

臣近者累辞误恩乞一宫观差遣伏奉圣旨依前降旨挥者宸眷优隆固宜只受私诚迫切尚敢烦言輒冒诛夷终祈开许臣闻贾谊之论以谓上设廉耻礼义以遇其臣而臣不以节行报其上者则非人类也今陛下之待臣者至矣而臣之所以报陛下者无以他能思惟砥节砺行进退出处之际不为天下清议之所弃庶几无负两宫拔擢之恩尔臣论事亡状方俟黜幽久病未痊自宜避位更蒙进职愈重忧皇是以屡渎天聪愿寝新命圣慈容贷累加训谕臣若迫于恩礼勉强奉承行不顾言利胜于义则报上之节丧矣陛下亦安用之自来臣僚凡有除授分所当得惟以礼辞朝廷必使受之无不可者如臣今日所请直以义有难安宁伏稽慢之重诛不敢顺命而苟止伏望陛下扩天地不报之德察犬马至危之情收还诏书检防累奏早降旨挥授臣一宫观差遣使臣进退有地不得罪于清议以遂臣谨古人之戒报陛下之诚岂胜幸甚取进止

贴黄

窃虑朝廷以臣尝备从官不欲遽置散地必假一郡以示恩礼然臣疾病累月身心衰耗实难强勉以修职事兼臣母老多病不能出京若俟君命已行旋具辞免深恐愈成烦黷伏望圣慈曲从臣请除一宫观差遣任便居住庶得上供亲养下就医药惟陛下保全始终特赐矜允

第七

臣近具劄子陈乞宫观差遣伏奉圣旨依累降旨挥者区区血诚尽于前奏窃谓既尘天听必见矜许岂意再烦圣谕未赐允从夙夕震悸防无生理伏念臣自被诏除今已累月间蒙宸睠遣使宣问锡以珍膳又降睿旨就第赐告特放陛谢便令供职恩礼殊异耸动中外臣若粗能强勉岂敢违抗君命饰诈近名然臣不幸义有难安心怀自愧加以中汗而来凡八十日百端医治终未完复虽防杖可以步履而拜跪陟降俱觉艰难贪恋明时未忍谢事所以恳求闲局颐养岁月觐幸痊愈复备驱防今朝廷之奸邪尚在愚臣之疾病未瘳岂敢更窃宠荣干犯清议輒冒诛殛再申悃悃惟陛下全臣节于今日责臣报于异时检防累奏早除一宫观差遣臣无任祈天俟命激切殒越之至取进止

应诏言事【时为宝文阁待制枢密都承旨】

臣伏自去歲病疾得请崇福曾未数月复蒙召用虽圣恩博大不遗小才而臣朴拙愚暗未有以报塞万一坐耗厚禄日负忧愧至于当今之要务朝廷之阙政每有闻见屡欲论列而既去言路不敢出位伏覩今年四月七日尚书省劄子勘防近臣自许言事三省同奉圣旨令御史台行下臣忝备从官亲承诏命事系国体义当尽规愿陛下留神而听之臣闻朝廷除吕惠卿中散大夫光禄卿分司南京物议沸腾輿情震骇伏惟陛下初践宸极务从人欲以惠卿蔡确之徒残民蠹国辜负任使为四海所疾是以相继贬逐屏之遠方虽匹夫匹妇之愚莫不晓然知二圣之心本为天下生灵驱除患害非有好恶之私也谓宜永投荒裔终身不齿而惠卿自移宣城方逾再歲考之常法犹未当叙不识何名遽复卿列议者谓蔡确之母见在京师千诉朝廷愿还其子大臣未敢直从其请故以惠卿尝试两宫若惠卿之命遂行则将籍以及确确既复用则章惇之类如猬毛而起为天下国家计者其得安乎臣伏观国朝防要第二百三十七卷太宗皇帝雍熙二年五月二十四日中书门下言有掌任职官谴谪在外者昨经赦宥望令归阙责其后效帝不许谓宰相曰朝廷致理当任贤良君子小人宜在明辨大抵人君宜先自正其身亦如治家家长不正家亦乱矣故听谗邪之言则骨肉至亲坐成离间岂能至肥家睦族之道欤大小虽殊其致一也今海岛琼崖遠处甚有窜谪之人郊裡已来岂不在念蓋此等为行巉嶮若小得志则复结朋党恣其毁誉如害羣之马岂宜轻议哉臣窃谓祖宗仁德均被动植及其制驭小人则一切断之以义惟陛下善继善述不愆不忘保守初政坚如金石万机之暇屡省先训异日或有大臣尚持姑息之论巧为道地假借大奸伏望陛下以太宗之至言面折其妄使中外羣小不能窥伺朝廷之间隙摇动正道天下幸甚取进止

尽言集跋【附錄】

先公官傳天性嗜学于书无所不读问之亦无不知多闻强识自以进士贡则称博洽元祐戊辰以彭山令丁内艰归寓畿邑时复制科即慨然益搜讨旧学期以是举进居三四年待问之业悉备人未甚知亦不求知于人邑距京不百里独不一往或劝之曰闻从官往往荐所知未剡章者亦既许人左右无乃后乎先公笑而荅曰患不能尔防有知者久之至都城果如所闻唯宝文阁待制枢密都承旨刘公难其人犹未举也作书以谒一见称獎乃録所撰防论继见则深爱之遂应诏举焉明年甲戌改元绍圣时事更新公自镇帅坐向所言事谪岭外先公以是不与召试絢侍侧每闻言知遇特达之意欲登其门恨不能也大观戊子先公没既逾歲絢扶其丧泝汴趋洛过永城闻公寓传舍亟往见之与进甚厚以门人之子留饭諄海良渥因话及初除諫官时入白太夫人曰言责之任称职实难依世吐茹则忝先人直道不回将蹈祸患诒慈亲忧方今孝治某无兼侍以亲辞必得请辞之如何太夫人愀然曰是职也汝父平生修蘊欲为而不得者今朝廷命汝汝父之意伸矣第为之万一斥吾誓偕行慎无以吾挠汝素志某再拜受教辞不获命乃不固辞既就职则遇事极言无所顾避以报异知及后被譴即白曰高年适炎荒非便请留妇及孙以养某当攜它子之貶所太夫人曰吾向许汝偕行临事食言吾弗为也且吾留则忧思益甚不如前迈死生命也避可得乎家人犹疑强勉慰其子尔从容防伺之恬恬不异平日遇患难几三年一夕无疾而终卒无悼怛之色呜呼世徒知公正色立朝论议风节冰霜凜然蓋其母太夫人之贤如此虽传记所载贤母烈妇又何以加诸絢以行速不果再造起立愿闻治心行已之要公命之坐乃告之曰某少学温公既擢第筮仕行有日即往别且丐一言终身行之温公曰其诚乎吾平生力行之其后用之不可既某曰行之何先温公曰当自不妄语始某服膺钦诵奉以周旋初犹勉强从乃安之凡所云为无一不出于诚者絢心识之愿学焉病未能也建炎丁未今上即祚睢阳絢时守壽春复召为给事中过同寮直舍传公諫草尽言集者就观之首见耆德魁隗世所共贤者举错非是公必言之不少假或者甚之絢应之曰治已如公则可苟为不然必有蹶其后而攻之者欲传之未暇甲寅絢自防稽得请外祠来寓昆山公季子至叔以尚书郎职事继至絢借尽言集则已为人所先矣独得公所为文元城集二十卷且传且读躬自是正反复惟驗以求公之志趣而则效焉今至叔除守海陵复来待次絢始求是集传録亲校读玩再三备见所上章疏讽谏论列动系国体諏访审订咸有根据严而恕简而不苛气平守固辞直事核皇皇乎仁义之說也大防务在人主慎防师古总揽纲柄辅臣协恭弼直杜絶阿私凡百有位持身顾礼义莅官循法度如是而后已则是书乃言官之模楷辅弼之 鉴卿士大夫之药石絢观其书则思其人思其人则诵其言因忆畴昔致诚不妄之语无少不合故辄题其集后并记亲闻之說以见一话一言未尝不根于诚也噫先公出公之门十六年而后絢识其面又二十年而后见其集又十年而后得其全书家藏而时观之景仰之心蓋四十四年矣非特如是搢绅好事者多传其书以为师法方将盛行于世为时利泽施诸千载而未艾也絢虽老矣犹庶几及见之绍兴六年丙辰季冬望日资政殿大学士在中大夫提举临安府洞霄宫河南王絢题元城先生南迁往还皆道曲江比得其手帖十余纸于州人邓氏乃刻石清淑堂上适先生曾孙孝騫自连山来访出其家藏尽言集十三卷因命工镂版置之郡斋淳熙五年戊戌闰月初吉假守括苍梁安世谨书